課程名稱：刑法刑法19

00:00:08 - 00:00:11
好，我們今天是刑總的最後一堂課，那最後一堂課的話呢，我們的進度就是刑罰論的部分，所以這裡的話呢，請同學看到470頁這邊，我們來看課本470頁。

00:00:22 - 00:00:25
好，關於這個刑罰論的部分，刑總刑罰論的部分，我們來看一下喔。

00:00:28 - 00:00:32
來上我的課的同學不管是面授或函授，我相信各位要考的考試應該都是司律或者是三等，或者是高考的考試。

00:00:37 - 00:00:43
那麼在這些考試當中，刑罰論通常不會是申論題的命題重點所在，通常不是，因為在刑法的申論題當中，比刑罰論重要的東西真的多太多了。

00:00:50 - 00:00:56
所以在申論題當中呢，三等高考或司律的考試，通常比較不會以刑罰論作為出題的對象。

00:00:57 - 00:01:02
如果要出的話，通常在三等以上的考試，他的出題方式，往往不會問你一些概念的背誦。

00:01:05 - 00:01:10
比如說問你說這個什麼假釋的撤銷要件為何啊，什麼緩刑的要件為何啊，不會啦，問那個東西很無聊啦。

00:01:13 - 00:01:14
尤其司律二試更不可能。

00:01:15 - 00:01:17
因為司律二試的話呢，那個是附法條給你的。

00:01:18 - 00:01:20
更不可能會問你說這些法條有的要件，不會喔。

00:01:21 - 00:01:23
所以在三等以上的考試啊。

00:01:23 - 00:01:26
如果有出現刑罰論的話，第一個他的機率相對低。

00:01:28 - 00:01:29
再來，如果有的話，他考的通常也不是法條有規定的東西。

00:01:33 - 00:01:37
他考的可能是法條背後的一些概念，或者是學說跟實務，那些東西呢，我們等一下也都會講，所以各位不用擔心。

00:01:40 - 00:01:41
那再來的話。

00:01:43 - 00:01:44
司律一試。

00:01:44 - 00:01:45
你說一試會不會考刑罰論？

00:01:45 - 00:01:46
會，一定會喔。

00:01:46 - 00:01:48
因為一試出選擇題，選擇題能出的東西，說真的相對並不多。

00:01:51 - 00:01:54
選擇題能出的東西啊，相對來講是比較少的，所以在考選擇題的情況之下，題目當然一定會出。

00:02:00 - 00:02:01
刑罰論一定會考，

00:02:01 - 00:02:03
那種法條背誦的東西，

00:02:03 - 00:02:04
我能講的部分就不多了，

00:02:04 - 00:02:05
因為那個東西要靠各位，

00:02:06 - 00:02:06
要靠自己去記。

00:02:07 - 00:02:08
所以這個是我們講刑法總論,

00:02:08 - 00:02:10
大致上的一個考情趨勢,

00:02:10 - 00:02:11
所以我們講,

00:02:11 - 00:02:13
今天我花一堂課講完刑法總論,

00:02:15 - 00:02:16
這個單元的內容

00:02:16 - 00:02:19
假設同學你考前沒有時間的話，

00:02:19 - 00:02:21
因為你們要考的都是司律或三等，

00:02:21 - 00:02:22
所以考前沒有時間的話，

00:02:23 - 00:02:25
這一塊是比較沒有那麼重要的區塊，

00:02:25 - 00:02:25
知道嗎？

00:02:26 - 00:02:27
這個考前沒有時間,

00:02:27 - 00:02:28
如果你要最後衝刺的話,

00:02:29 - 00:02:31
刑罰論是一個相對比較可以割捨的地方了,

00:02:32 - 00:02:32
先跟各位說。

00:02:33 - 00:02:35
好，那我們就來看一下470頁這邊,

00:02:35 - 00:02:38
第一節呢,我們先來看到一個東西,

00:02:38 - 00:02:39
叫做刑法目的論。

00:02:40 - 00:02:42
好,我們來看這個東西,

00:02:42 - 00:02:43
叫做刑法目的論。

00:02:43 - 00:02:45
這個是一個很法哲學的問題啦,

00:02:45 - 00:02:49
那這些名詞,雖然不會直接成為考試的對象,

00:02:50 - 00:02:51
但是這些名詞你們了不瞭解,

00:02:52 - 00:02:53
相對的會影響到呢,

00:02:53 - 00:02:56
你們在理解一些其他法學概念上,

00:02:57 - 00:02:59
這個還是會有一些影響

00:02:59 - 00:03:01
所以來跟各位講一下這個名詞什麼意思。

00:03:01 - 00:03:03
來，刑法的目的是什麼？

00:03:03 - 00:03:04
我們想一下喔，

00:03:04 - 00:03:05
有個人犯了殺人罪，

00:03:06 - 00:03:09
法官判這個犯殺人罪的被告有期徒刑15年。

00:03:09 - 00:03:10
那你想喔,

00:03:11 - 00:03:13
殺人的人,他進去關15年,

00:03:13 - 00:03:14
目的是什麼?

00:03:15 - 00:03:16
這就是刑法目的論的問題,

00:03:17 - 00:03:18
殺人的人被抓去關15年,

00:03:19 - 00:03:19
目的是什麼？

00:03:20 - 00:03:22
為什麼要抓他去關15年呢？

00:03:23 - 00:03:25
於是啊，這裡有幾種不同的說法。

00:03:25 - 00:03:27
第一種說法叫做應報理論。

00:03:29 - 00:03:30
應報理論會跟你說呢，

00:03:30 - 00:03:31
也沒為什麼,

00:03:31 - 00:03:33
他做錯事就要付出代價,

00:03:33 - 00:03:34
這個叫因果報應,

00:03:34 - 00:03:37
他並不問刑法對將來有什麼目的,

00:03:37 - 00:03:38
他不問這件事

00:03:38 - 00:03:40
他就覺得說，因為你做錯了事，

00:03:40 - 00:03:43
做錯事的人呢，本來就應該要付出代價，

00:03:43 - 00:03:45
這個叫做應報理論。

00:03:46 - 00:03:47
那這個應報理論啊，

00:03:48 - 00:03:49
很多同學會有一個誤會，

00:03:49 - 00:03:55
很多同學會以為說呢,應報理論是不是一種以牙還牙,以眼還眼這種報復的思想,

00:03:55 - 00:03:56
不是啦,

00:03:56 - 00:03:59
現在講的應報理論是最近幾百年的東西,

00:03:59 - 00:04:00
那種

00:04:00 - 00:04:02
以牙還牙,以眼還眼的報復思想,

00:04:02 - 00:04:06
那樣野蠻的想法,當然不可能發生在我們現代的刑法當中,

00:04:06 - 00:04:09
所以應報理論,他講的並不是同害報復,

00:04:09 - 00:04:10
不是,

00:04:10 - 00:04:12
應報理論的重點是說呢,

00:04:12 - 00:04:14
行為人做的錯事,

00:04:14 - 00:04:19
跟這個行為人他所受到的處罰，兩者要是相當的，

00:04:20 - 00:04:22
應報理論強調的是這件事情。

00:04:24 - 00:04:26
好，所以這個是我們講第一個，叫做應報理論。

00:04:27 - 00:04:29
再來第二個呢，叫做預防理論。

00:04:30 - 00:04:32
那預防理論啊，它的想法當然不太一樣。

00:04:32 - 00:04:37
預防理論呢,它強調的是刑法對犯罪的預防作用,

00:04:37 - 00:04:38
這個叫預防理論。

00:04:38 - 00:04:42
好,那麼預防理論啊,它講刑法對犯罪的預防作用,

00:04:42 - 00:04:42
來各位想,

00:04:43 - 00:04:45
對誰的預防？

00:04:45 - 00:04:46
對啊，預防理論講預防嘛，

00:04:47 - 00:04:48
對誰的預防呢？

00:04:48 - 00:04:50
這裡啊又分成兩大塊，

00:04:50 - 00:04:51
第一個叫做一般預防，

00:04:52 - 00:04:53
第二個叫做特別預防。

00:04:54 - 00:04:55
一般預防是指什麼呢？

00:04:56 - 00:04:59
對於普遍的社會大眾，對於一般人，

00:04:59 - 00:05:18
這個叫做

00:05:18 - 00:05:41
一般預防。

00:05:42 - 00:05:45
所以當我們看到一般預防，那個一般是指什麼呢？

00:05:45 - 00:05:47
一般人，普遍大眾。

00:05:47 - 00:05:49
普遍的社會大眾，這個叫做一般預防。

00:05:49 - 00:05:50
好，

00:05:50 - 00:05:52
那就一般預防理論來說啊，

00:05:52 - 00:05:53
你看，

00:05:53 - 00:05:56
一般預防理論又分成下面這兩類。

00:05:57 - 00:05:59
我們傳統上講的一般預防，

00:05:59 - 00:06:00
指的是

00:06:00 - 00:06:01
刑的一般預防，

00:06:01 - 00:06:03
意思就是說呢，我們希望透過刑法的確定，

00:06:03 - 00:06:05
透過刑法的拘禁。

00:06:06 - 00:06:10
讓一般人覺得說，自己沒有犯罪是對的。

00:06:11 - 00:06:12
不太一樣的面向，有沒有？

00:06:12 - 00:06:14
一個面向是讓人看了覺得不敢犯罪，

00:06:14 - 00:06:16
我好怕我不敢犯罪，

00:06:16 - 00:06:17
那個叫消極的一般預防。

00:06:18 - 00:06:20
積極的一般預防呢,是讓一般人覺得說,

00:06:20 - 00:06:21
欸,對,

00:06:21 - 00:06:22
我選擇不犯罪,

00:06:22 - 00:06:24
我的選擇是正確的,

00:06:24 - 00:06:25
我沒有白選。

00:06:25 - 00:06:27
這個叫做積極的一般預防。

00:06:27 - 00:06:30
積極一般預防它所強調的這件事啊，我經常會做一個比喻啦。

00:06:30 - 00:06:33
我相信同學應該會有這樣的經驗。

00:06:35 - 00:06:37
就是我相信同學從小到大的求學階段，

00:06:37 - 00:06:43
你們應該有經歷過那種，就是看到同學作弊，當場被老師抓到。

00:06:43 - 00:06:44
應該有吧,

00:06:44 - 00:06:44
對不對？

00:06:44 - 00:06:46
國高中的時候應該有這樣的經驗。

00:06:46 - 00:06:47
所以我舉個例子喔。

00:06:49 - 00:06:52
在以前你們求學的階段，國高中的時候，

00:06:52 - 00:06:54
你可能曾經有猶豫過，

00:06:54 - 00:06:56
考試要不要作弊，

00:06:56 - 00:06:57
可能會有這樣的猶豫產生，

00:06:58 - 00:07:29
因為可能明天要考的東西

00:07:29 - 00:07:40
你沒有讀

00:07:40 - 00:07:42
或者是你不想讀之類的。

00:07:42 - 00:07:47
像以前我國高中的時候啊，我最討厭老師考的東西就是默寫，

00:07:47 - 00:07:48
覺得無聊，

00:07:48 - 00:07:49
背那個東西幹什麼？

00:07:49 - 00:07:50
古人講的一堆屁話，

00:07:50 - 00:07:51
我就討厭背東西啊。

00:07:52 - 00:07:54
所以我以前最討厭考默寫。

00:07:55 - 00:07:57
你想想喔，在你國高中的時候，

00:07:57 - 00:07:59
隔天老師要考一個默寫，

00:07:59 - 00:08:00
你都沒有背，

00:08:00 - 00:08:04
一般預防的想法，要透過刑法呢，讓一般人覺得，我沒有犯罪是對的，我選擇這個選擇是對的。

00:08:09 - 00:08:11
好，所以這個叫做一般預防理論。

00:08:12 - 00:08:14
接著第三說，叫做特別預防。

00:08:15 - 00:08:21
顧名思義，特別是指什麼呢，刑法對於犯罪人個人的預防。

00:08:21 - 00:08:27
好，所以這個特別是指呢，對犯罪人個人的預防，這個叫做特別預防理論。

00:08:27 - 00:08:37
好，所以這個說法呢，他希望透過刑法的制定，透過刑法之執行，矯正這個犯罪人，讓這個犯罪人呢，將來不要再去犯罪。

00:08:37 - 00:08:43
可能透過監獄讓他再社會化，或者是透過這個監獄的痛苦，讓他將來呢，不要再去犯罪，這個叫做特別預防。

00:08:46 - 00:08:48
那麼接著472頁。

00:08:48 - 00:08:51
各說，當然都會有各說的批評啊，這個是一定的。

00:08:52 - 00:08:55
我們學法都要知道，不可能有完美的理論。

00:08:56 - 00:08:57
一定的。

00:08:57 - 00:08:58
不可能完美的理論。

00:08:58 - 00:09:00
因為各個理論就這樣。

00:09:00 - 00:09:00
呃...

00:09:01 - 00:09:06
這個理論，如果一個理論，它可以廣泛適用於各種不同的案例的話。

00:09:07 - 00:09:08
那這個理論一定很抽象。

00:09:09 - 00:09:12
老師會被人家罵，說這個理論這麼抽象，個案操作結果可能會不同。

00:09:13 - 00:09:17
那如果一個理論講得比較具體的話呢，它有時候就會有漏洞，就這樣。

00:09:17 - 00:09:19
所以法律的理論呢，不太可能完美。

00:09:19 - 00:09:21
那我們就看，各說會有的批評。

00:09:24 - 00:09:25
第一個叫應報理論。

00:09:26 - 00:09:27
因果報應理論的問題在哪裡？

00:09:28 - 00:09:28
各位想一下。

00:09:29 - 00:09:31
為什麼犯罪的人要受到懲罰？

00:09:32 - 00:09:36
對啊，因果報應理論就說，沒為什麼啊，犯罪人本來就要受到懲罰啊。

00:09:36 - 00:09:37
那那我們要問為什麼啊？

00:09:38 - 00:09:40
對啊，為什麼做錯事的人就該付出代價？

00:09:40 - 00:09:41
對，為什麼？

00:09:42 - 00:09:48
這個東西講到最後，好像就變成是一種人最原始的這種根深蒂固的報復心，對吧？

00:09:49 - 00:09:55
因為如果你不問說，要這個人付出代價，我們個人或我們其他的社會的成員能得到什麼好處。

00:09:55 - 00:09:59
如果我們不用問目的，只說因為你做錯事，所以你要付出代價。

00:10:00 - 00:10:02
這個講到後面沒有意義啊。

00:10:02 - 00:10:06
那個就變成說好像就是一種直覺，就是一種情感。

00:10:06 - 00:10:07
就不是理性的問題了，對吧？

00:10:07 - 00:10:09
可能會有這個疑問，所以

00:10:11 - 00:10:12
應報理論，他的疑問就在這邊。

00:10:13 - 00:10:14
他並沒有說出，

00:10:14 - 00:10:16
那所以我們可以幹嘛？

00:10:16 - 00:10:17
對啊，為什麼要這樣做？

00:10:17 - 00:10:19
他並沒有講出一個最終的目的哈。

00:10:20 - 00:10:23
再來一般預防理論呢，也會有它的問題在。

00:10:24 - 00:10:28
因為一般預防理論，他強調刑罰對社會的規訓。

00:10:28 - 00:10:33
刑罰他對社會可能會讓大家不敢犯罪啊，什麼的。

00:10:33 - 00:10:33
一般預防理論強調這個東西。

00:10:34 - 00:10:39
所以一般預防理論走到最後，他可能會得出一個很不好的結論。

00:10:40 - 00:10:42
叫做治亂世用重典。

00:10:42 - 00:10:43
可能會得到這個結論。

00:10:44 - 00:10:45
而我們也跟各位說，

00:10:46 - 00:10:49
我記得這些事我在課程的前期我跟同學講過。

00:10:49 - 00:10:50
我就說，

00:10:51 - 00:10:55
當你學過法律，你就不可以再相信什麼治亂世用重典這種話。

00:10:56 - 00:10:59
因為這個話是沒有科學根據的。

00:10:59 - 00:11:00
這個以前我講過

00:11:00 - 00:11:00
過嘛。

00:11:00 - 00:11:03
第一個哈，如果你在臺灣講治亂世用重典，

00:11:03 - 00:11:04
這根本講錯地方的。

00:11:05 - 00:11:06
我們臺灣的治安還不錯，好嗎？

00:11:07 - 00:11:08
跟以前那個戒嚴時代比，

00:11:08 - 00:11:10
暴力犯罪少超多，所以我們臺灣治安其實不差啦。

00:11:12 - 00:11:15
再來，就算有個社會真的是亂世，

00:11:16 - 00:11:18
造成亂世的原因，

00:11:18 - 00:11:19
應該不是刑罰太輕了。

00:11:20 - 00:11:21
我以前跟你們說過嘛。

00:11:21 - 00:11:23
假設有一天死刑廢了，

00:11:23 - 00:11:24
難道你們就會去殺人嗎？

00:11:24 - 00:11:25
我相信你們不會啊。

00:11:26 - 00:11:29
所以我們之所以不會去犯罪，並不是全然來自刑罰的威嚇。

00:11:30 - 00:11:32
而是應該有一些更經濟的原因。

00:11:32 - 00:11:34
所以我們講說呢，這個是一般預防理論的缺點哈。

00:11:35 - 00:11:38
如果你貫徹這個理論，可能會得到治亂世用重典這個結論。

00:11:38 - 00:11:42
可是這個治亂世用重典這句話呢，實質上來講，它是錯的。

00:11:42 - 00:11:44
最後特別預防理論。

00:11:45 - 00:11:49
這個說法，他一直強調刑罰對個人的矯正效果。

00:11:50 - 00:11:53
所以如果你強調特別預防理論的話，

00:11:53 - 00:11:54
那可能會得出一個結論。

00:11:55 - 00:11:59
就是如果這個人他的犯罪習性沒有被矯治的話，那就要一直預防他。

00:12:00 - 00:12:00
好，這個說法當然會有問題。

00:12:03 - 00:12:07
因為啊，如果你貫徹這個理論的話，可能會導致罪刑不相當。

00:12:08 - 00:12:15
這個人他並沒有犯什麼很嚴重的犯罪，但因為他的犯罪習慣很強，他的犯罪慾望很強，一直沒辦法消滅，所以你要一直關他嗎？

00:12:15 - 00:12:16
會有這樣的疑問喔。

00:12:17 - 00:12:21
所以我說啊，各說當然都會有各說的缺點，這個是一定的，這個不可避免。

00:12:22 - 00:12:23
好，再來第二節。

00:12:23 - 00:12:26
我們往下看喔，關於刑法的種類。

00:12:26 - 00:12:29
我們來看到440、474頁這邊。

00:12:54 - 00:12:56
好，我們來看一下刑法的種類。

00:12:56 - 00:12:58
這個就是記憶性的東西啦。

00:12:58 - 00:13:03
第一個來喔，現行法的刑法，我們分成主刑還有從刑這兩種。

00:13:04 - 00:13:06
刑法分主刑還有從刑，好，那我們看喔。

00:13:07 - 00:13:09
主刑有什麼呢？

00:13:09 - 00:13:10
來，五個東西喔。

00:13:10 - 00:13:11
第一個叫做死刑。

00:13:11 - 00:13:12
好，第一個叫死刑。

00:13:14 - 00:13:17
呃，國家考試啊，一般來說不會問你死刑該不該廢除。

00:13:17 - 00:13:18
應該不會，為什麼呢？

00:13:19 - 00:13:20
因為問這個東西沒有鑑別度。

00:13:21 - 00:13:23
真的啦，問這個東西就算沒有學過法律。

00:13:23 - 00:13:25
平常有在關注社會議題的話，正反意見應該也說得出來。

00:13:25 - 00:13:27
所以這個東西一般不會在國家考試當中出現。

00:13:30 - 00:13:30
那我這邊跟各位講一下。

00:13:32 - 00:13:35
這個我當然不是跟同學說你一定要支持廢死，我不會這樣跟同學講。

00:13:36 - 00:13:37
但是我要跟同學說，如果你要支持死刑的話。

00:13:39 - 00:13:44
這個有兩個理由啊，你學過法律之後，拜託不要再拿來用了，知道嗎？

00:13:45 - 00:13:46
真的啦。

00:13:46 - 00:13:48
以下這兩個理由，你學過法律就不要再拿出來用了。

00:13:48 - 00:13:53
如果你講這兩個理由支持死刑的話，聽到的人會想說，哈，你這個念過法律嗎？

00:13:53 - 00:13:55
第一個叫做治亂世用重典。

00:13:56 - 00:13:57
我剛剛已經說了。

00:13:57 - 00:13:59
現在的臺灣社會根本就不亂。

00:14:00 - 00:14:02
現在的暴力犯罪的發生率其實很低。

00:14:03 - 00:14:06
如果你覺得社會很亂，那就是因為你喜歡看新聞。

00:14:06 - 00:14:09
新聞就是一個報憂不報喜的產業。

00:14:09 - 00:14:11
你越愛看新聞，越會覺得社會亂。

00:14:11 - 00:14:13
新聞就不會跟你講好事嘛。

00:14:13 - 00:14:16
永遠都在跟你講說哪個地方又怎麼樣了，哪個又怎麼樣了。

00:14:16 - 00:14:17
新聞就是一個這樣的產業。

00:14:17 - 00:14:17
所以

00:14:19 - 00:14:19
第一個

00:14:20 - 00:14:21
你不要講什麼治安是用騙的。

00:14:21 - 00:14:23
真的啦，臺灣社會一點都不亂啦。

00:14:24 - 00:14:25
你不要去著眼於那些個案。

00:14:25 - 00:14:27
一直跟我講說這個哪裡又殺人了。

00:14:28 - 00:14:29
哪個社會沒有殺人案。

00:14:29 - 00:14:31
你要看的是統計數據，知道嗎？

00:14:31 - 00:14:32
不要憑感覺，這是第一個。

00:14:33 - 00:14:34
再來第二個

00:14:34 - 00:14:36
所以我說第一個，治安是用重點，這個說法不要再講了。

00:14:37 - 00:14:39
再來第二個，不要再講的說法叫做

00:14:40 - 00:14:42
那死刑廢除掉，被害人的權益何在？

00:14:43 - 00:14:48
你不要把死刑當作是一個加害人跟被害人間的人權衝突。

00:14:48 - 00:14:50
不對，這個說法自始是錯的。

00:14:51 - 00:14:54
國家實踐刑法學的目的，往往是要為了預防犯罪。

00:14:55 - 00:14:57
而不是要滿足被害人的報復心。

00:14:58 - 00:14:59
我第一堂課就跟各位說過，

00:15:00 - 00:15:03
滿足報復心，這是一個很野蠻的心態。

00:15:03 - 00:15:07
這種心態除了可以讓我們爽之外，沒有任何積極的作用存在。

00:15:08 - 00:15:12
所以滿足報復心這種心態，在法律上來講，那不可能叫做人權，知道嗎？

00:15:13 - 00:15:13
我常說嘛

00:15:15 - 00:15:16
假設我的家人被殺了，

00:15:17 - 00:15:21
我可能心中會有一種衝動，會說好希望那個加害者被國家槍斃。

00:15:21 - 00:15:22
對，每個人都有這個衝動。

00:15:23 - 00:15:26
可是不代表國家有義務要滿足人民這樣的衝動,瞭解嗎?

00:15:27 - 00:15:29
不代表國家有這樣的義務。

00:15:29 - 00:15:29
這個

00:15:31 - 00:15:33
人都會有報復心沒錯,但這個是野蠻的心態。

00:15:34 - 00:15:35
報復也不能解決問題。

00:15:36 - 00:15:38
所以國家沒有義務要滿足人民這樣的衝動，知道吧？

00:15:39 - 00:15:39
所以我說

00:15:39 - 00:15:43
死刑廢不廢，這跟被害人的人權一點關係也沒有。

00:15:44 - 00:15:46
因為滿足報復心這個叫野蠻的心態。

00:15:47 - 00:15:49
這種東西沒有資格叫做人權。

00:15:50 - 00:15:52
所以當你學過法律的，你不要再講這種話，說死刑廢了，這對被害人家屬怎麼交代？

00:15:55 - 00:15:59
不是啦，國家實踐刑法學的目的，就本來就不是要給被害人交代的，好嗎？

00:16:00 - 00:16:00
所以這兩個理由，你就不要再去用了，這兩個理由啊，那是一般普羅大眾的想法，學過法律呢，不要再用這兩個理由，至於如果你要用其他理由，比如說你提出某些實證研究，認為說其實死刑對犯罪預防還是有作用的什麼的，這個我倒沒有什麼意見，這個大家跟同學分享一下。

00:16:17 - 00:16:21
再來，無期徒刑，這個應該不用我多說。

00:16:22 - 00:16:24
第三個是有期徒刑，看清楚。

00:16:25 - 00:16:31
有期徒刑是兩個月以上，多久以下？15年以下喔，看清楚喔。

00:16:31 - 00:16:37
15年以下，遇有加減的時候可以減到未滿兩個月，或者是加到20年。

00:16:38 - 00:16:40
所以啊，看清楚。

00:16:41 - 00:16:44
有期徒刑原則上就是15年以下。

00:16:45 - 00:16:49
那你看到判超過15年的，有兩種情況。

00:16:50 - 00:16:51
第一個是什麼情況？

00:16:51 - 00:16:53
他遇到的刑法的加重是有。

00:16:54 - 00:16:59
比如說這個人是殺人，所以他又累犯，或者他遇到一些特別法上的加重是有，那種的情況，知道嗎？

00:17:00 - 00:17:04
所以可能會判到有期徒刑，這個十七八年，這是第一種情形。

00:17:05 - 00:17:11
知道吧，所以你看到行為人犯單純一個殺人罪，然後有期徒刑判到十七八年的，他一定是遇到一些其他的加重是有，才會被判那麼重。

00:17:14 - 00:17:16
否則單純這個的話呢,就是15年以下。

00:17:17 - 00:17:21
那如果你看到有個人他被判有期徒刑20幾年。

00:17:22 - 00:17:24
20幾年的有期徒刑,一定是因為什麼?

00:17:25 - 00:17:26
就數罪併罰。

00:17:26 - 00:17:27
知道嗎?就數罪併罰。

00:17:27 - 00:17:33
所以我再講一次喔，單純以罪的有期徒刑，如果又沒有遇到加重事由的話，他的天花板就是15年，記得，就是15年喔。

00:17:39 - 00:17:43
好，再來是拘役，一日以上，60日未滿。

00:17:44 - 00:17:45
拘役也是抓去關。

00:17:45 - 00:17:47
我想小時候有一個很可愛的誤會。

00:17:47 - 00:17:52
我小時候看到拘役嘛，看到那個役那個字，我還以為拘役的意思是要抓去當兵。

00:17:52 - 00:17:53
真的。

00:17:53 - 00:17:53
我小時候這樣以為，以為拘役是要抓去當兵。

00:17:55 - 00:17:59
所以我小時候以為說我們國家是不是有一隻那個由罪犯所組成的軍隊。

00:18:00 - 00:18:00
什麼這個

00:18:00 - 00:18:02
去去到部隊什麼的，我小時候真的這樣以為。

00:18:04 - 00:18:08
所以，在我小時候的認知就覺得好像當兵像坐牢一樣，我小時候就有這樣的認知，不知道為什麼

00:18:11 - 00:18:15
所以拘役不是，拘役他一樣是抓去關一日以上

00:18:16 - 00:18:17
拘役真的可以判一天

00:18:18 - 00:18:20
有，真的有，我上網查過，拘役一日

00:18:21 - 00:18:23
我不知道同學如果，好了，我相信你們不會去犯罪，但是假設

00:18:24 - 00:18:28
假設你們有一天誤觸法網，被法官判拘役，拘役一天

00:18:29 - 00:18:34
我不知道你們會選擇進去關，還是會選擇繳罰金

00:18:34 - 00:18:34
我想過

00:18:35 - 00:18:38
如果我被判拘役一天，我一定進去關

00:18:39 - 00:18:40
真的，我一定進去關啊

00:18:40 - 00:18:42
我平常去監所面見

00:18:42 - 00:18:45
我只有機會去面見室

00:18:45 - 00:18:48
或者是一些，我就不會見到舍房裡面

00:18:48 - 00:18:49
律師一般不會見到那個地方

00:18:50 - 00:18:54
我到監所，我最深入，我頂多隻有去過中央臺

00:18:55 - 00:18:58
而且進中央臺那次很特殊，那個時候是去基隆會見

00:18:59 - 00:19:02
因為同案的被告不能一起出現在同一個會見室

00:19:03 - 00:19:06
那當時我是擔任一個集團成員的辯護人

00:19:06 - 00:19:09
所以因為那個時候有其他集團成員在會見室嘛

00:19:09 - 00:19:12
所以那個時候呢，那所方又不想浪費我的時間啊

00:19:13 - 00:19:14
他就帶我去別的地方

00:19:15 - 00:19:17
我在基隆看守所去過很多奇怪的地方

00:19:17 - 00:19:18
儲藏室

00:19:18 - 00:19:19
對

00:19:19 - 00:19:20
我在儲藏室見過

00:19:20 - 00:19:24
還有在那個什麼，那個教室，他們那個什麼輔導教室，我在那個地方遇見過

00:19:24 - 00:19:26
然後我也去中央臺遇見過，這很特殊的經驗

00:19:27 - 00:19:30
等於監所裡面我只去過中央臺，我沒有去過舍房

00:19:31 - 00:19:34
所以假設有一天我犯了罪被判拘役一天

00:19:35 - 00:19:36
我想進去關關看

00:19:36 - 00:19:37
對啊，說一天而已啊

00:19:37 - 00:19:39
還不錯嘛，當監所一日體驗還不錯啊

00:19:39 - 00:19:42
所以這個拘役，拘役是可以易科罰金一天

00:19:43 - 00:19:45
記得喔，有期徒刑，他以月為單位喔

00:19:46 - 00:19:49
知道，他以月為單位，有期徒刑的最小單位就是月

00:19:49 - 00:19:51
拘役的最小單位才是日

00:19:51 - 00:19:52
好

00:19:53 - 00:19:55
那再來的話是罰金,這個1000元以上

00:19:55 - 00:19:57
100元計算,這個沒有疑問,從刑現在只有一個叫做褫

00:20:00 - 00:20:01
褫奪公權

00:20:01 - 00:20:03
褫奪公權指什麼呢?

00:20:03 - 00:20:07
剝奪一個人成為公務員或公職人員的權利,

00:20:07 - 00:20:08
這個叫褫奪公權。

00:20:08 - 00:20:12
好，接下來我們再往下看，關於罰金刑的部分。

00:20:13 - 00:20:17
我們現行法的罰金刑啊，會有下面這四種選項。

00:20:18 - 00:20:19
專科罰金

00:20:19 - 00:20:20
選科罰金

00:20:20 - 00:20:22
併科罰金，還有一科罰金

00:20:22 - 00:20:24
會有這四種不同的選項。

00:20:25 - 00:20:30
專科罰金的意思是，這個犯罪，它就只有罰金刑的選項。

00:20:31 - 00:20:33
他不能抓去關，他就只有罰金這個選項。

00:20:33 - 00:20:34
這個像什麼呢？

00:20:35 - 00:20:37
比如說賭博罪，它就是一個例子。

00:20:38 - 00:20:40
再來第二個叫做選科罰金，

00:20:40 - 00:20:43
也就是啊，罰金跟其他的主刑並列。

00:20:44 - 00:20:47
比如說徒刑或拘役或罰金,

00:20:47 - 00:20:49
又或者條文寫拘役或罰金,

00:20:50 - 00:20:50
這個叫選科。

00:20:51 - 00:20:52
再來叫做併科,

00:20:52 - 00:20:53
併科什麼意思?

00:20:54 - 00:20:57
罰金跟其他的刑法兩者一起，

00:20:57 - 00:20:58
這個叫做併科。

00:20:59 - 00:21:01
選科跟併科我們課程前面也講過喔。

00:21:02 - 00:21:05
舊的業務過失致死跟現在的過失致死，

00:21:05 - 00:21:06
記得嗎？

00:21:06 - 00:21:10
雖然舊的業務過失致死跟現在的過失致死比,

00:21:10 - 00:21:15
現在的過失致死，它的刑，罰金刑的那個數額有提高沒有錯,

00:21:15 - 00:21:19
可是我們以前講過嘛，舊的過失致死，它的罰金是併科罰金,

00:21:20 - 00:21:24
而現在的過失致死，它的罰金是選科,

00:21:25 - 00:21:26
兩者不大一樣。

00:21:26 - 00:21:28
我講過，這個我們前面都看過了。

00:21:29 - 00:21:30
好，最後是易科，

00:21:31 - 00:21:34
把拘役或徒刑變成罰金，

00:21:34 - 00:21:36
這個叫做易科，我們等一下會說。

00:21:36 - 00:21:40
好，那褫奪公權的部分呢，我們就來看一下，第三點這邊。

00:21:41 - 00:21:42
來，褫奪公權，指什麼呢？

00:21:43 - 00:21:49
剝奪行為人成為公務員或公職候選人的資格。

00:21:51 - 00:21:52
這個叫褫奪公權。

00:21:52 - 00:21:57
剝奪成為公務員或公職候選人的資格。

00:21:57 - 00:22:00
記得喔，被褫奪

00:22:00 - 00:22:00
褫奪公權的人

00:22:00 - 00:22:06
他不能出來當公務員，他也不能出來選舉。

00:22:06 - 00:22:07
但是他可不可以投票？

00:22:08 - 00:22:10
可以，好嗎？他可以投票啊。

00:22:10 - 00:22:13
所以那個，好像是上個月吧，還是什麼時候？

00:22:14 - 00:22:21
那個柯文哲，他不是在家裡，就他的老婆陳佩琪不是在家裡收到他的投票通知單嗎？

00:22:21 - 00:22:26
然後他老婆就說，柯文哲又沒有被褫奪公權，為什麼我們國家不讓他投票？

00:22:27 - 00:22:28
其實這個說法不對喔。

00:22:28 - 00:22:31
因為就算被褫奪公權，他還是可以投票。

00:22:32 - 00:22:33
知道嗎？很多人都誤會了。

00:22:33 - 00:22:38
被褫奪公權的人，他是不能出來選，他不能當公職人員。

00:22:38 - 00:22:41
但是他的投票權沒有被剝奪喔，知道嗎？

00:22:42 - 00:22:46
就算被褫奪公權喔，他的投票權也是沒有被剝奪的喔。

00:22:47 - 00:22:51
所以記得喔，被褫奪公權的人，他還是可以去投票喔。

00:22:52 - 00:22:55
那至於你說為什麼在監所當中的收容人不能投票？

00:22:55 - 00:22:56
那個是公法的問題啦。

00:22:57 - 00:22:58
那個20年前就有人在說的啦。

00:22:59 - 00:23:04
對啊，就為什麼我在監所不可以投票，為什麼不在監所那邊辦一個投票箱之類的，對不對？

00:23:04 - 00:23:06
所以這是公法的問題啦，我就不多說了。

00:23:08 - 00:23:09
再來第二點這邊喔。

00:23:10 - 00:23:11
褫奪公權我們說了。

00:23:11 - 00:23:13
只剝奪成為候選人的資格喔。

00:23:13 - 00:23:15
並沒有剝奪成為選舉人資格，也不會剝奪其他公法上權利義務。

00:23:18 - 00:23:19
比如說服兵役。

00:23:19 - 00:23:21
被褫奪公權的人，當然還是要當兵。

00:23:21 - 00:23:22
如果他還沒當兵的話。

00:23:23 - 00:23:25
記得喔，兵役叫做義務，它不叫做權利。

00:23:28 - 00:23:30
如果有男同學覺得服兵役是你的權利的話。

00:23:30 - 00:23:33
那趕快自願簽下去，國家需要你，知道嗎？

00:23:33 - 00:23:34
一般人應該會覺得那個是義務，不會覺得那是權利。

00:23:34 - 00:23:37
所以被褫奪公權的人呢,當然還是有服兵役的義務。

00:23:37 - 00:23:41
那我這邊跟同學分享一個常識,有沒有什麼人,是想服兵役國家也拒收的?

00:23:46 - 00:23:48
有,兵役法上面有一種事由叫做禁役,禁止服役,禁役。

00:23:51 - 00:23:51
對啊,你想想。

00:23:52 - 00:23:54
假設鄭杰當年沒有被判死刑。

00:23:54 - 00:23:56
他被判無期徒刑。

00:23:56 - 00:23:59
25年過了，鄭捷假釋出獄了。

00:23:59 - 00:23:59
然後他說喔。

00:24:00 - 00:24:01
我想當兵報效國家。

00:24:02 - 00:24:03
你覺得哪個部隊敢收啊？

00:24:04 - 00:24:05
瞭解這個意思吧,

00:24:06 - 00:24:07
所以如果犯了太嚴重的罪,

00:24:08 - 00:24:10
那個想當兵國家也不敢收的,

00:24:10 - 00:24:11
那種叫做禁役,

00:24:11 - 00:24:12
那是兵役法上面的規定,

00:24:13 - 00:24:14
這跟刑法就沒有關係了,

00:24:14 - 00:24:17
所以記得,被褫奪公權的人呢,當然是要當兵。

00:24:18 - 00:24:20
好,再來種類,分成兩種,

00:24:20 - 00:24:23
無期褫奪還有有期褫奪。

00:24:23 - 00:24:25
第一個來,什麼叫無期褫奪呢?

00:24:25 - 00:24:28
條文講，宣告死刑或無期徒刑的人，

00:24:29 - 00:24:31
宣告褫奪公權終身。

00:24:32 - 00:24:33
條文講得很清楚喔，

00:24:34 - 00:24:37
宣告死刑或無期徒刑的話，宣告褫奪公權終身。

00:24:37 - 00:24:38
欸，看清楚啊！

00:24:38 - 00:24:39
有沒有犯罪的種類？

00:24:40 - 00:24:40
沒有喔。

00:24:40 - 00:24:44
所以因為殺人而被判死刑的人，褫奪公權終身。

00:24:45 - 00:24:49
因為運輸毒品而被判無期徒刑的人，一樣褫奪公權終身，

00:24:50 - 00:24:52
不問犯罪的種類。

00:24:52 - 00:24:53
欸，為什麼啊？

00:24:53 - 00:24:55
很簡單啦，因為立法者覺得，

00:24:56 - 00:24:59
一個人如果被判到死刑跟無期徒刑，

00:24:59 - 00:25:03
那就算他所犯的罪跟公權力的行使沒有關係，

00:25:03 - 00:25:07
欸，犯那麼重的罪的人，他也不可能再適合當公務員的啦。

00:25:08 - 00:25:09
就這麼簡單，知道夠。

00:25:09 - 00:25:10
好，那再來夠，

00:25:11 - 00:25:12
無期徒刑可以假釋嗎？

00:25:13 - 00:25:16
那無期徒刑可以假釋的話，那假釋出來之後，

00:25:16 - 00:25:20
他原本的褫奪公權會因此而回復嗎？

00:25:20 - 00:25:22
一般認為是不會喔,

00:25:22 - 00:25:25
因為褫奪公權終身,他就是終身,他沒有復權的規定,

00:25:26 - 00:25:28
沒有夠,所以那個就是終身喔,不會有回復的空間夠。

00:25:29 - 00:25:31
好,再來是有期徒刑的褫奪。

00:25:32 - 00:25:33
再來是有期的褫奪夠。

00:25:33 - 00:25:34
好，條文講，

00:25:34 - 00:25:40
宣告一年以上有期徒刑，依照犯罪性質認為有褫奪公權的必要的話呢，

00:25:40 - 00:25:43
宣告一年以上十年以下的褫奪公權。

00:25:44 - 00:25:45
來，這邊夠，

00:25:45 - 00:25:48
一年以上十年以下，

00:25:48 - 00:25:53
然後呢,認為犯罪的性質有褫奪公權的必要,

00:25:53 - 00:25:56
通常都什麼犯罪啊?就跟公權力行使有關的犯罪啦,

00:25:56 - 00:25:59
貪汙濫權賄選都是那種犯罪,

00:25:59 - 00:25:59
知道嗎?

00:26:00 - 00:26:00
犯罪

00:26:00 - 00:26:02
才會被宣告褫奪公權

00:26:02 - 00:26:03
通常是這樣子

00:26:04 - 00:26:06
好，那麼我們來看效力的部分

00:26:06 - 00:26:08
無期褫奪啊

00:26:08 - 00:26:11
從裁判確定時發生效力

00:26:11 - 00:26:13
接下來476號

00:26:13 - 00:26:19
有期褫奪的話呢,那個期間從主刑執行完畢或赦免時起算

00:26:20 - 00:26:26
那有緩刑宣告的話呢,他的期間從裁判確定時起算

00:26:27 - 00:26:28
來,我跟各位講,這個什麼意思啊

00:26:29 - 00:26:30
這個你不用會

00:26:30 - 00:26:31
你去背，他是有道理的，很簡單

00:26:32 - 00:26:37
第一個來，無期褫奪的話，他會直接從裁判確定時生效，啊對啊，廢話，不然呢

00:26:38 - 00:26:39
這個沒有疑問嘛，對不對

00:26:39 - 00:26:41
來，那有期褫奪呢

00:26:41 - 00:26:42
你想啊

00:26:43 - 00:26:44
來，你不用看法條，這個常識很簡單

00:26:46 - 00:26:49
假設有個人因為賄選而被判有期徒刑

00:26:49 - 00:26:50
五年

00:26:50 - 00:26:53
然後剝奪公權了三年

00:26:53 - 00:26:54
你想啊

00:26:54 - 00:26:57
涉犯賄選的人呢,有期徒刑五年,褫奪公權三年

00:26:58 - 00:27:02
那你覺得他的褫奪公權三年要從什麼時候起算才有意義

00:27:02 - 00:27:03
什麼時候

00:27:03 - 00:27:04
他出來之後嘛,對不對

00:27:05 - 00:27:07
如果從裁判確定就算了三年,的話

00:27:08 - 00:27:10
你給他再監獄取得公權幹什麼

00:27:11 - 00:27:12
他在監獄又不能出來選，對不對？

00:27:12 - 00:27:14
所以這個很容易理解，知道吧？

00:27:14 - 00:27:15
所以原則上，在有期徒刑期間剝奪政治權利的話

00:27:17 - 00:27:18
那個時間什麼時候開始算？

00:27:19 - 00:27:21
當然是從什麼時候，主刑執行完畢，知道嗎

00:27:21 - 00:27:22
當然是從那個時候，好，那如果附有緩刑宣告呢

00:27:25 - 00:27:28
有緩刑的意思就是這個人他原則上不用進去關喔

00:27:29 - 00:27:32
所以有緩刑宣告的情況，褫奪公權要從什麼時候算

00:27:34 - 00:27:35
裁判確定嘛，對不對

00:27:35 - 00:27:36
因為他人是自由的嘛,就是這個道理,非常的簡單

00:27:38 - 00:27:40
好,所以這個東西我們就看到這

00:27:41 - 00:27:42
接下來沒收,我們來看一下

00:28:17 - 00:28:18
好,

00:28:18 - 00:28:18
沒收,

00:28:18 - 00:28:20
我們講啊,

00:28:20 - 00:28:21
沒收這個東西的性質,

00:28:21 - 00:28:23
現在我們叫它準不當得利。

00:28:24 - 00:28:26
以前沒收是一種從刑,

00:28:26 - 00:28:28
但是自從九年前修法之後,

00:28:28 - 00:28:29
沒收的性質,

00:28:29 - 00:28:32
我們改稱叫做準不當得利。

00:28:32 - 00:28:33
為什麼加上一個準字呢？

00:28:34 - 00:28:37
它就是類似民法上面的不當得利了,

00:28:37 - 00:28:41
它是一種衡平犯罪後行為人犯罪所得的一種措施。

00:28:41 - 00:28:44
所以它的性質呢,叫做準不當得利,

00:28:44 - 00:28:45
它不再是刑法的,

00:28:46 - 00:28:46
所以記得喔,

00:28:46 - 00:28:48
沒收在現行法之下,

00:28:48 - 00:28:50
它不是刑罰,

00:28:51 - 00:28:54
它也不是一種類似刑罰的措施,

00:28:54 - 00:28:55
這個大法官都有講,

00:28:55 - 00:28:57
沒收不是刑罰,

00:28:57 - 00:28:59
它也不是一種類似刑罰的措施。

00:29:00 - 00:29:03
那麼因為沒收它並不具有任何刑罰的成分,

00:29:04 - 00:29:06
所以我們跟各位說,

00:29:06 - 00:29:08
沒收啊,不適用罪刑法定原則。

00:29:09 - 00:29:09
瞭解嗎?

00:29:10 - 00:29:11
沒收不適用罪刑法定,

00:29:11 - 00:29:13
所以沒收可以溯及既往。

00:29:13 - 00:29:15
我們刑法第二條第二項說嘛,

00:29:15 - 00:29:17
沒收如果遇到法律變更怎麼樣?

00:29:17 - 00:29:19
隨即適用裁判時法,

00:29:19 - 00:29:20
這個大法官也講得很清楚喔,

00:29:20 - 00:29:24
沒收不適用罪刑法定原則,

00:29:24 - 00:29:26
所以我們遇到法律變更的話,

00:29:26 - 00:29:28
我們會直接適用裁判時法,

00:29:28 - 00:29:30
它並不適用罪刑法定原則,

00:29:30 - 00:29:32
但是要請各位，要請各位記得，

00:29:33 - 00:29:36
沒收雖然不是用罪刑法定原則，

00:29:37 - 00:29:38
但是啊,

00:29:38 - 00:29:41
沒收它終究是一種國家對人民的公權力措施,

00:29:41 - 00:29:44
所以公法上的這些原理原則,

00:29:44 - 00:29:45
什麼法律保留原則,

00:29:45 - 00:29:47
比例原則什麼的,

00:29:47 - 00:29:48
在沒收有沒有適用？

00:29:48 - 00:29:48
有，

00:29:49 - 00:29:49
當然是有，

00:29:49 - 00:29:50
知道嗎？

00:29:50 - 00:29:51
所以各位啊，

00:29:51 - 00:29:54
在法無明文的情況之下，國家可不可以沒收人民的財產？

00:29:55 - 00:29:56
當然不可以。

00:29:56 - 00:29:56
為什麼？

00:29:57 - 00:29:59
你說沒收不是沒有罪刑法定原則的適用嗎？

00:29:59 - 00:29:59
對。

00:29:59 - 00:30:00
沒有。

00:30:00 - 00:30:00
沒有錯。

00:30:00 - 00:30:03
可是我說他沒收，一樣是一種國家的公權力措施。

00:30:04 - 00:30:05
國家的公權力在法無明文下，可以做？

00:30:06 - 00:30:06
當然不可以啊。

00:30:06 - 00:30:07
為什麼

00:30:07 - 00:30:08
因為法律保留啊

00:30:08 - 00:30:08
懂我的意思吧

00:30:09 - 00:30:11
所以沒收不適用罪刑法定原則

00:30:12 - 00:30:13
不代表它可以肆無忌憚喔

00:30:13 - 00:30:14
知道嗎

00:30:14 - 00:30:17
公法上的原理原則，法律保留啊、比例原則啊什麼的

00:30:18 - 00:30:19
在沒收還是要遵守啊

00:30:21 - 00:30:24
好，那我們接下來來看喔，犯罪物的沒收第38條

00:30:25 - 00:30:26
好，犯罪物的沒收啊是這樣

00:30:27 - 00:30:28
他又叫做狹義沒收

00:30:29 - 00:30:33
它是指什麼呢，剝奪跟犯罪有關的特定物的所有權

00:30:33 - 00:30:34
這個叫狹義沒收

00:30:35 - 00:30:37
來，細節性的我們不看，我們看個大方向

00:30:38 - 00:30:39
第一個來叫做違禁物

00:30:42 - 00:30:46
違禁物，條文講，不問屬於犯罪人與否

00:30:46 - 00:30:48
都應該要宣告沒收

00:30:48 - 00:30:52
所以違禁物的話呢，它是應沒收，它是應沒收

00:30:53 - 00:30:56
而且條文講，不問屬於犯罪人與否，應沒收，注意沒收

00:30:57 - 00:31:00
好，那這邊我們要記得一個實務見解

00:31:00 - 00:31:05
實務認為說，當今天我們要對第三人沒收違禁物的時候

00:31:05 - 00:31:05
實務講了

00:31:06 - 00:31:14
對第三人沒收違禁物的話，必須這個物對於第三人來說也違禁

00:31:14 - 00:31:16
才可以沒收

00:31:16 - 00:31:16
知道嗎

00:31:16 - 00:31:22
如果要對第三人沒收違禁物，必須這個物對第三人來說也違禁，它才叫做違禁物。

00:31:23 - 00:31:23
所以什麼意思啊？

00:31:24 - 00:31:30
我跟原住民借了一把他合法自製的獵槍

00:31:30 - 00:31:32
去打陸伯言的屁股

00:31:32 - 00:31:33
假設這樣

00:31:33 - 00:31:38
我跟原住民借了一把他合法自製的獵槍,我拿這個獵槍去打陸伯言的屁股,把他打得哀叫

00:31:39 - 00:31:40
這樣的話我構成傷害罪吧

00:31:40 - 00:31:42
所以這把獵槍

00:31:43 - 00:31:44
可不可以

00:31:44 - 00:31:45
對那個原住民沒收

00:31:45 - 00:31:45
可不可以

00:31:47 - 00:31:49
不可以用違禁品的規定

00:31:49 - 00:31:49
為什麼

00:31:49 - 00:31:52
因為對物品所有人來說沒有違禁啊

00:31:52 - 00:31:52
知道吧

00:31:52 - 00:31:53
沒有違禁

00:31:53 - 00:31:54
可是你要記得喔

00:31:55 - 00:31:59
這個案例雖然不能用違禁物的規定對那個原住民沒收

00:31:59 - 00:32:00
嗯

00:32:00 - 00:32:02
但是可以改用什麼呢?犯罪物

00:32:02 - 00:32:06
由第三人無正當理由提供的那個規定。

00:32:06 - 00:32:07
它可以轉彎，

00:32:07 - 00:32:07
知道吧？

00:32:07 - 00:32:08
它可以轉彎。

00:32:08 - 00:32:11
雖然這個東西對原住民來說不違禁，

00:32:11 - 00:32:14
可是原住民他對於這個獵槍借我之後我會拿去犯罪,

00:32:15 - 00:32:16
他應該是明知吧,

00:32:16 - 00:32:17
或至少是可得而知吧,

00:32:17 - 00:32:18
對不對?

00:32:18 - 00:32:19
所以可不可以對他沒收？

00:32:20 - 00:32:20
可以,

00:32:20 - 00:32:22
知道嗎？所以這個彎你要轉得過來喔。

00:32:23 - 00:32:24
好,

00:32:25 - 00:32:26
這個是括號二這邊。

00:32:26 - 00:32:31
這個轉彎的部分，林玉雄老師這本書，《沒收新論》有寫。

00:32:32 - 00:32:33
我跟你們說,

00:32:33 - 00:32:36
林玉雄老師這本沒收新論啊,它是一本很好的書。

00:32:36 - 00:32:42
這一本書裡面呢,把沒收各種大大小小的學理實務,學理跟實務問題全部都寫了一遍,

00:32:43 - 00:32:45
但這本書我絕對不會推薦你們看,

00:32:45 - 00:32:46
因為太細。

00:32:46 - 00:32:47
真的。

00:32:47 - 00:32:52
這本書,我跟你們講,這本書是我四年多前三級警戒的時候把它看完的。

00:32:52 - 00:32:53
因為三級警戒哪裡都不能去,

00:32:54 - 00:32:56
然後課題一大堆,我在家超無聊,

00:32:56 - 00:32:59
所以我就把一些之前買的沒有看的書都把它看完。

00:32:59 - 00:33:00
沒收新論就是一本。

00:33:01 - 00:33:02
說真的我對沒收沒有興趣。

00:33:03 - 00:33:05
刑法我有興趣的可能是什麼性犯罪啊什麼那種東西，

00:33:05 - 00:33:07
我對沒收真的沒有興趣，

00:33:07 - 00:33:09
可是因為在家太無聊了，我就把那本書看完。

00:33:09 - 00:33:11
然後看完之後就稍微做了一些整理。

00:33:11 - 00:33:13
這一本，一般的考生不用看，

00:33:14 - 00:33:14
太細了啦，

00:33:14 - 00:33:15
真的，

00:33:15 - 00:33:17
因為沒收在考試上出現的機率沒有到那麼高。

00:33:18 - 00:33:20
啊，比它重要的東西太多了，所以這本書，

00:33:20 - 00:33:22
它等於是一本沒收的百科全書啦，

00:33:22 - 00:33:23
我只能這樣說了。

00:33:24 - 00:33:25
好，

00:33:25 - 00:33:28
再來第二個，供犯罪所用或犯罪預備之物。

00:33:28 - 00:33:32
來，第一個，供犯罪所用之物，

00:33:32 - 00:33:33
這怎麼解釋呢？

00:33:34 - 00:33:37
實務見解啊，有做出一個叫做關聯客體的說法，

00:33:37 - 00:33:39
來，我畫一個圖，跟各位講依照實務見解，

00:33:39 - 00:33:41
哪些東西是可以沒收的。

00:36:52 - 00:36:53
好，我們來看一下，

00:36:53 - 00:36:57
什麼叫關聯客體，還有實務見解對犯罪物的沒收有什麼樣的理解。

00:36:58 - 00:37:03
我黑板上這個圖整理的就是註12，這個106年的判決，

00:37:03 - 00:37:04
就是這個判決，我們來看一下喔。

00:37:04 - 00:37:06
依照這個判決的說法，首先啊，

00:37:06 - 00:37:09
他先區分故意犯跟過失犯。

00:37:09 - 00:37:14
這個判決講得清楚，故意犯的犯罪物才可以宣告沒收,

00:37:14 - 00:37:16
過失犯不可以，為什麼呢？

00:37:16 - 00:37:17
因為實務說了，

00:37:17 - 00:37:22
過失犯的行為人並沒有逾越財產權使用的合理限度。

00:37:22 - 00:37:23
沒有哈。

00:37:23 - 00:37:27
所以過失犯的犯罪物呢,是可以宣告沒收的,

00:37:27 - 00:37:28
這個是第一件事哈。

00:37:28 - 00:37:30
啊不能宣告沒收的,抱歉哈。

00:37:30 - 00:37:32
過失犯的犯罪物是不可以宣告沒收的,

00:37:32 - 00:37:33
故意犯才可以。

00:37:34 - 00:37:36
好，所以過失犯的話不會被沒收哈。

00:37:36 - 00:37:40
你開車不小心撞到人，你的車啊不會被宣告沒收，

00:37:40 - 00:37:41
這是第一個。

00:37:41 - 00:37:44
好，再來第二個呢，故意犯的部分呢，

00:37:45 - 00:37:45
好,

00:37:46 - 00:37:48
故意犯的犯罪物啊，可不可以宣告沒收哈。

00:37:48 - 00:37:50
故意犯來，我們要做區分，

00:37:50 - 00:37:52
要看這個東西是不是關聯客體。

00:37:53 - 00:37:55
所以什麼叫做關聯客體呢？

00:37:55 - 00:37:58
我們的說法是，關聯客體指的是

00:37:58 - 00:38:00
要實行

00:38:00 - 00:38:01
實現這個犯罪

00:38:01 - 00:38:04
在法律上必須要依賴這個東西

00:38:05 - 00:38:06
這叫做關聯客體

00:38:06 - 00:38:07
知道嗎？

00:38:07 - 00:38:09
要實現這個犯罪，

00:38:09 - 00:38:11
在法律上就必須依賴這個東西，

00:38:11 - 00:38:13
這個叫做關聯客體。

00:38:13 - 00:38:14
最典型的像什麼呢？

00:38:15 - 00:38:17
酒駕者的汽機車

00:38:17 - 00:38:18
這是一個典型的例子。

00:38:18 - 00:38:20
因為你要犯185之3的話

00:38:20 - 00:38:23
你必須要確實佔有這臺汽機車嘛

00:38:23 - 00:38:27
所以汽機車就是185之3的關聯客體。

00:38:27 - 00:38:29
那我們的說法是，

00:38:29 - 00:38:30
關聯客體，

00:38:30 - 00:38:33
它就只是實現這個犯罪的必要前提，

00:38:33 - 00:38:35
關聯客體對犯罪的實現，

00:38:35 - 00:38:37
不可能有任何促成推進的作用。

00:38:38 - 00:38:39
所以關聯客體呢,

00:38:39 - 00:38:41
我們不可以宣告沒收,

00:38:41 - 00:38:42
記得喔。

00:38:43 - 00:38:44
關聯客體它是,

00:38:44 - 00:38:46
不可以宣告沒收的。

00:38:46 - 00:38:47
好,

00:38:47 - 00:38:49
像比如說酒駕者的汽機車。

00:38:49 - 00:38:50
那我跟各位講一個常識,

00:38:51 - 00:38:54
酒駕者的汽機車雖然不能被刑法宣告沒收沒有錯,

00:38:55 - 00:38:56
但是依照道交條例,

00:38:57 - 00:38:58
它會被沒入。

00:38:58 - 00:39:30
那個是行政法的

00:39:30 - 00:39:40
沒入

00:39:40 - 00:39:40
知道嗎?

00:39:40 - 00:39:42
雖然不能用刑法沒收,

00:39:42 - 00:39:43
但是它會被行政法給沒入。

00:39:44 - 00:39:44
好,

00:39:44 - 00:39:46
所以這個是第一個我們講關聯客體。

00:39:47 - 00:39:47
再來,

00:39:47 - 00:39:50
那非關聯客體就可以沒收了嗎？

00:39:50 - 00:39:51
當然也不是。

00:39:51 - 00:39:53
非關聯客體的話還要加上一個要件，

00:39:54 - 00:39:59
叫做對犯罪的實現具有促成、推進或減少阻礙的作用。

00:40:00 - 00:40:00
對啊。

00:40:00 - 00:40:01
所以如果你要講條經過的話，

00:40:02 - 00:40:05
那小偷身上穿的衣服不是要被沒收嗎？

00:40:05 - 00:40:06
不會這麼荒謬

00:40:06 - 00:40:06
知道吧

00:40:06 - 00:40:09
所以我們這裡講啊

00:40:09 - 00:40:13
非關聯客體的沒收

00:40:13 - 00:40:18
我們看的是有沒有促成、推進或減少阻礙的效用

00:40:18 - 00:40:22
有的話才可以宣告沒收

00:40:22 - 00:40:27
這個是非關聯客體的部分

00:40:27 - 00:40:29
好

00:40:29 - 00:40:30
所以我們講

00:40:30 - 00:40:32
有的話才可以哦

00:40:32 - 00:40:33
沒有的話

00:40:33 - 00:40:36
就不能沒收了

00:40:36 - 00:40:39
所以我說

00:40:39 - 00:40:47
小偷身上穿的衣服當然不會被沒收

00:40:47 - 00:40:53
而小偷偷東西的時候

00:40:53 - 00:41:02
他所拿的帆布袋會不會被沒收？

00:41:02 - 00:41:03
會。

00:41:03 - 00:41:04
為什麼？

00:41:04 - 00:41:06
因為確實有促成的作用。

00:41:06 - 00:41:07
OK喔。

00:41:07 - 00:41:08
好

00:41:08 - 00:41:10
最後啊

00:41:10 - 00:41:14
那是不是關聯客體

00:41:14 - 00:41:19
黑板上橘色這邊說呢

00:41:19 - 00:41:23
我們依照基本構成要件

00:41:23 - 00:41:25
去認定

00:41:25 - 00:41:26
什麼意思

00:41:26 - 00:41:31
我們講

00:41:31 - 00:41:33
是不是關聯客體

00:41:33 - 00:41:37
我們要回歸基本構成要件喔

00:41:37 - 00:41:38
舉個例子來說

00:41:38 - 00:41:44
那個犯加重竊盜的人

00:41:44 - 00:41:46
他攜帶凶器而行竊

00:41:46 - 00:41:51
他可不可以講說我沒有兇器我就犯不了加重竊盜啦

00:41:51 - 00:41:53
所以兇器是這一條罪的構成要件

00:41:53 - 00:41:55
可以這樣說嗎

00:41:55 - 00:41:57
或者比如說

00:42:00 - 00:42:01
好，所以這個是第二類，

00:42:01 - 00:42:03
共犯所用之物。

00:42:03 - 00:42:03
來，

00:42:04 - 00:42:04
接著,

00:42:05 - 00:42:07
我們翻過來括號二,

00:42:07 - 00:42:09
犯罪預備之物。

00:42:10 - 00:42:11
那個犯罪預備之物啊,

00:42:11 - 00:42:13
這邊有一個小小的爭議。

00:42:13 - 00:42:15
什麼叫預備之物？

00:42:15 - 00:42:16
實務認為呢，

00:42:16 - 00:42:18
所謂的預備之物，

00:42:18 - 00:42:20
不用這一條犯罪有罰預備，

00:42:21 - 00:42:23
任何事實上供預備的都算。

00:42:23 - 00:42:24
但是學者會說,

00:42:24 - 00:42:25
所謂的預備之物,

00:42:26 - 00:42:29
必須這一條罪有罰預備才可以。

00:42:30 - 00:42:31
你說差別在哪裡?

00:42:31 - 00:42:32
有,

00:42:32 - 00:42:32
當然有差。

00:42:33 - 00:42:33
好，

00:42:33 - 00:42:34
比如說你看喔，

00:42:34 - 00:42:34
假設啊，

00:42:35 - 00:42:36
警方破獲一個詐騙集團的據點。

00:42:37 - 00:42:39
那警方在這個詐騙據點當中，

00:42:39 - 00:42:45
除了查扣的電腦、手機、贓款、相關的這些犯罪工具跟所得之外，

00:42:45 - 00:42:46
警方啊，

00:42:46 - 00:42:49
還在這個詐騙的據點當中查獲了

00:42:50 - 00:42:51
一堆球棒。

00:42:52 - 00:42:53
那球棒也被一併扣案嗎？

00:42:54 - 00:42:55
後來警方就問了,

00:42:55 - 00:42:56
後來審判中的時候法官都問了,

00:42:56 - 00:42:59
說那個球棒你們是拿來做什麼用的？

00:43:40 - 00:43:41
詐騙集團的成員們啊,

00:43:41 - 00:43:42
都異口同聲的說,

00:43:42 - 00:43:44
說我們很喜歡打棒球。

00:43:44 - 00:43:45
假日的時候呢,

00:43:45 - 00:43:46
我們都會去河濱公園打棒球,

00:43:46 - 00:43:48
這個是我們打棒球用的。

00:43:48 - 00:43:49
那接著法官又問他,

00:43:49 - 00:43:50
打棒球喔,

00:43:50 - 00:43:51
那你們的手套呢?

00:43:52 - 00:43:53
你們的球呢?

00:43:53 - 00:43:55
你們的棒球衣呢?

00:43:55 - 00:43:57
成員們就回答不出來啦。

00:43:57 - 00:43:59
所以這個時候你覺得這些球棒要不要宣告沒收？

00:44:00 - 00:44:00
是這樣啦，林老師認為說，實務見解在介紹關聯客體這個東西的時候，實務誤會了。

00:44:00 - 00:44:00
怎麼說呢？

00:44:08 - 00:44:10
因為林老師他覺得例子，他說，比如說，我們以315之一這個條文為例，偷拍竊聽偷拍那一條罪，我們就講那個窺視，315之一窺視。

00:44:20 - 00:44:24
來，315之一的窺視，條文規定要用工具設備嘛，對不對？

00:44:25 - 00:44:29
好，所以各位，那個拿望遠鏡偷看鄰居洗澡的人。

00:44:29 - 00:44:32
他的望遠鏡要不要被沒收？

00:44:33 - 00:44:35
過往的實務都說要犯罪工具，對不對？

00:44:36 - 00:44:38
可是如果你套黑板上這個圖。

00:44:39 - 00:44:41
那個望遠鏡反而不會被沒收。

00:44:42 - 00:44:42
為什麼？

00:44:43 - 00:44:47
因為套這個圖的話，你沒有望遠鏡，你看不了315之一啊。

00:44:47 - 00:44:49
望遠鏡反而變關聯客體，反而不能沒收，對不對？

00:44:50 - 00:44:53
所以林老師說，實務那個關聯客體搞錯了啦。

00:44:53 - 00:44:57
關聯客體不是說實現這個犯罪必須要依賴這個東西，不是啦。

00:44:57 - 00:45:01
林老師說，關聯客體，其實就是行為客體啦。

00:45:01 - 00:45:02
就是這個意思啦，知道嗎？

00:45:02 - 00:45:04
林老師說，實務搞錯了，關聯客體，他其實就是行為客體的意思。

00:45:08 - 00:45:09
所以以315之一來說，

00:45:10 - 00:45:11
315之一。

00:45:12 - 00:45:14
他那個望遠鏡，其實那個工具設備，

00:45:14 - 00:45:15
你會說那個叫行為客體嗎？

00:45:16 - 00:45:17
不會啊，315之一的行為客體是什麼？

00:45:18 - 00:45:20
是行為人所窺視到的那個活動，那個才是行為客體啊。

00:45:21 - 00:45:24
所以林老師說實務搞錯了啦，關聯客體不是行為，

00:45:24 - 00:45:29
關聯客體不是什麼，實現這個犯罪都必須依賴這個東西，不是啦，關聯客體就是行為客體啦。

00:45:31 - 00:45:35
所以依照林老師的看法，偷窺所有的望遠鏡可不可以沒收？

00:45:35 - 00:45:37
廢話，當然可以啊，那個就典型的犯罪工具啊。

00:45:37 - 00:45:39
所以這個是老師不同的理解，我這邊大概跟同學簡單講一下。

00:45:42 - 00:45:44
好,接下來,449頁,沒收的對象。

00:45:48 - 00:45:49
那個沒收的對象,第一個叫做所有人。

00:45:52 - 00:45:54
那個中文的問題跟你們講一下。

00:45:54 - 00:45:58
那個所有人指的是物質所有權人。

00:45:58 - 00:45:59
不是allthepeople。

00:46:00 - 00:46:00
好吧,很多人會搞錯,中文看起來都一樣,物質所有人,不是其他人。

00:46:04 - 00:46:06
好,對所有人沒收,這個沒有疑問。

00:46:07 - 00:46:11
再來480頁,所有人以外之人。

00:46:11 - 00:46:12
我們看哦。

00:46:13 - 00:46:17
對所有人以外之人的話,違禁物比較沒有疑問啦。

00:46:18 - 00:46:24
那如果是犯罪所得或預備之物或所生之物的話呢，因為條文規定要屬於犯罪人才能沒收。

00:46:25 - 00:46:27
如果是對第三人的話，條文講。

00:46:27 - 00:46:36
前項之物屬於犯罪行為人以外的自然人、法人或非法人團體，無正當理由提供或持有的話呢，得沒收之。

00:46:37 - 00:46:38
所以我們看一下。

00:46:39 - 00:46:45
什麼叫第三人無正當理由提供，或者第三人無正當理由持有。

00:46:46 - 00:46:50
這裡的無正當理由，就是明知或可得而知啦。

00:46:50 - 00:46:52
就是有故意跟過失啦。

00:46:52 - 00:46:53
大概就這個意思，知道嗎？

00:46:53 - 00:46:55
雖然他條文沒有寫故意或過失的用語。

00:46:55 - 00:46:59
但這裡的無正當理由大概就是有故意或有過失，大概就是那樣的概念。

00:47:00 - 00:47:03
因為他不會寫故意跟過失，因為故意跟過失。

00:47:03 - 00:47:06
那個是專有名詞，專門是指對構成要件的實現。

00:47:06 - 00:47:09
所以這裡他改換另外一個說法叫做無正當理由，但那個意思跟故意過失是差不多的。

00:47:12 - 00:47:13
好，所以比如說。

00:47:15 - 00:47:15
哈。

00:47:19 - 00:47:21
有人跟我借，比如說有人跟我借車子。

00:47:23 - 00:47:23
啊。

00:47:23 - 00:47:25
這個人前科累累。

00:47:25 - 00:47:30
他之前有酒駕的經驗，而且他也用車子去犯過罪。

00:47:30 - 00:47:32
但我想說管他的，車子就借他。

00:47:32 - 00:47:34
這叫做無正當理由提供。

00:47:34 - 00:47:34
反過來。

00:47:34 - 00:47:34
也可能是什麼呢？

00:47:34 - 00:47:37
無正當理由取得，我把犯罪得來的東西啊。

00:47:37 - 00:47:40
送給第三人，第三人覺得很奇怪，這東西那麼貴，你送我幹什麼？

00:47:40 - 00:47:41
但這樣想說管他的，我就收。

00:47:41 - 00:47:44
這個叫做無正當理由取得，而且你看喔。

00:47:45 - 00:47:45
所有人以外之人的話。

00:47:47 - 00:47:47
包括什麼？

00:47:48 - 00:47:51
任何的自然人、法人或非法人團體都算喔。

00:47:52 - 00:47:56
非法人團體，我們常見的比如說社區管委會那種東西喔，對啊。

00:47:56 - 00:47:59
假設我要去偷頂樓住家，我跟管委會...

00:48:00 - 00:48:02
氣了一個A字梯。

00:48:02 - 00:48:04
管委會也沒問我為什麼就把那個A字梯給我。

00:48:04 - 00:48:07
這個就叫做犯罪所得，犯罪植物怎麼樣？

00:48:07 - 00:48:10
由第三人無正當理由提供。

00:48:10 - 00:48:14
好，再來括號是替代價額的追徵。

00:48:15 - 00:48:16
追徵什麼時候用啊？

00:48:16 - 00:48:18
原物無法沒收的時候，知道嗎？

00:48:18 - 00:48:23
當原物無法沒收，這時候啊，我們國家會追徵它的價額。

00:48:23 - 00:48:27
意思就是說呢,雖然這個東西不見了,但請你把錢吐回來。

00:48:28 - 00:48:28
這個叫追徵。

00:48:29 - 00:48:31
最後是過苛條款的部分,括號五。

00:48:32 - 00:48:38
38條之二第二項說啊,宣告前兩條的沒收或追徵有過苛之虞,欠缺其法上的正當性。

00:48:39 - 00:48:46
犯罪所得價值低微,或者是維持受宣告人生活條件所必要者呢,得不宣告或著減之。

00:48:46 - 00:48:47
這個叫過苛條款。

00:48:47 - 00:48:55
各位記得，過苛條款，不管是在犯罪物的沒收，或者是下面的利得沒收，都有適用的空間，這個叫過苛條款，來我舉個例子啊。

00:48:57 - 00:49:04
我課本上有講，如果計程車司機基於傷害故意，開著他的小黃去把人家給撞傷了。

00:49:05 - 00:49:06
他那臺小黃要不要沒收？

00:49:07 - 00:49:09
照理說原本應該要，對不對？

00:49:09 - 00:49:11
那個是典型的犯罪物,沒有錯,照我們的體系是嗎?

00:49:12 - 00:49:17
故意犯,又不是關聯客體,而且對他犯罪實現,也有促成推卸的作用,對,照理來說應該要沒收。

00:49:19 - 00:49:21
可是我們又會反過來想,可是小黃是他的生財工具耶。

00:49:24 - 00:49:27
如果你把他的小黃沒收,他以後怎麼工作,對不對?

00:49:27 - 00:49:30
所以這個時候呢,就可以用過苛條款說,這個宣告沒收。

00:49:32 - 00:49:33
可能沒有必要。

00:49:33 - 00:49:33
為什麼呢?

00:49:34 - 00:49:37
為維持受宣告人的生活條件所必要,這就是一個例子。

00:49:38 - 00:49:41
還有一種情況,像以前我遇過一個案件。

00:49:42 - 00:49:44
那個行為人啊,他拿刀去捅人家。

00:49:45 - 00:49:46
後來那個被害人死掉了。

00:49:47 - 00:49:49
那個刀子最後沒有沒收喔。

00:49:49 - 00:49:51
就只用過各條款也沒有沒收啊。

00:49:51 - 00:49:51
為什麼?

00:49:51 - 00:49:55
因為行為人說,刀子呢,刀子我把它丟到新竹的山區。

00:49:56 - 00:49:58
就犯犯的講,什麼新竹關西的山區,哇,新竹關西都是山耶。

00:50:00 - 00:50:00
你要去哪找,根本大海撈針,所以後來法官就說算了啦。

00:50:04 - 00:50:06
刀子一把,他也不是什麼違禁物,就一般小北百貨買得到的那種西瓜刀,所以就改用過苛條款,說呢,欠缺刑法上重要性,就沒沒收,所以這個實務上去時會適用。

00:50:15 - 00:50:18
好,所以這個是括號五,過苛條款的部分。

00:50:19 - 00:50:23
接著來,第三點,關於犯罪利得的沒收。

00:50:24 - 00:50:24
好。

00:50:25 - 00:50:31
我們看完了犯罪沒收,我們接著來看犯罪利得的沒收,也就是犯罪的所得。

00:50:31 - 00:50:35
我們來看這些步驟,犯罪利得的沒收大概有這幾步。

00:50:35 - 00:50:39
第一個前提叫做存在實質不法行為。

00:50:40 - 00:50:43
然後接著來482頁,我們來看到這個審查的步驟。

00:50:44 - 00:50:46
有無利得,看這個犯罪有沒有產生利益。

00:50:47 - 00:50:50
第三個,利得人的審查,我們看啊,誰得到利益。

00:50:51 - 00:50:54
接著484頁，第四個步驟，利得範圍的審查，我們看說呢，沒收哪些東西，什麼滋息啊，什麼的沒收。

00:50:59 - 00:51:00
接著。

00:51:00 - 00:51:03
488頁，如果都審查完了之後，接下來啊，第五步有一個排除審查，有什麼情況是不沒收的。

00:51:08 - 00:51:11
還有最後，如果法律效果，如果前面的幾步都具備的話，最後的法律效果呢，我們看的是原則上它就是一個義務沒收。

00:51:16 - 00:51:17
義務沒收。

00:51:18 - 00:51:20
好，我們看完了這些步驟之後啊，我們一步一步來看。

00:51:22 - 00:51:25
第一個來，第一點，括號一這個前提。

00:51:26 - 00:51:31
要做沒收啊，前提叫做什麼呢？存在形式的不法行為。

00:51:33 - 00:51:34
存在形式不法行為。

00:51:34 - 00:51:35
所以我們記得喔。

00:51:35 - 00:51:39
沒收啊，不用到成立犯罪，不用，只要構成要件該當且違法。

00:51:43 - 00:51:47
一加二就夠了，不需要被沒收的人具有罪責，不用喔。

00:51:47 - 00:51:52
所以那個，如果是有小孩加入詐騙集團，那個小孩的所得，要沒收。

00:51:52 - 00:51:54
我們只要有一個不法行為就夠了。

00:51:56 - 00:51:57
好。

00:51:57 - 00:51:59
再來，我們翻到482頁，光號二，有。

00:52:00 - 00:52:01
沒收利得的審查。

00:52:02 - 00:52:03
不管是哪一種，

00:52:03 - 00:52:08
來，括號二，學理上有分所謂的為了犯罪或者是產自犯罪。

00:52:09 - 00:52:10
意思就是說啦，

00:52:10 - 00:52:15
這個犯罪的所得是犯罪本身所直接產生的，

00:52:15 - 00:52:18
還是說呢，是有人給那個行為人的，

00:52:18 - 00:52:20
這個叫為了犯罪或產自犯罪。

00:52:20 - 00:52:26
像比如說,財產犯罪的犯罪利得,那個叫典型產自犯罪,

00:52:26 - 00:52:28
因為那個犯罪做的本來就會有錢。

00:52:28 - 00:52:32
那像殺人或傷害罪的行為人,他所取得的報酬,

00:52:33 - 00:52:33
那個叫做什麼呢?

00:52:34 - 00:52:35
那個就叫為了犯罪。

00:52:35 - 00:52:36
當然不一樣啊。

00:52:37 - 00:52:39
你殺的人會直接有錢噴出來喔？

00:52:39 - 00:52:41
不可能嘛，又不是打電動，對不對？

00:52:41 - 00:52:44
殺人犯可以拿到錢，那是第三人給他的嘛，

00:52:44 - 00:52:45
所以那個叫做為了犯罪。

00:52:45 - 00:52:47
好，不管是哪一種，

00:52:48 - 00:52:52
我們解釋上呢，都會要求所謂的叫做直接性原則。

00:52:54 - 00:52:58
也就是說呢，這個利益必須要直接來自於犯罪。

00:52:58 - 00:53:01
如果跟犯罪之間欠缺一些關聯性的話，

00:53:01 - 00:53:05
這時候呢，這個利得就不得沒收，這個叫做直接性原則。

00:53:06 - 00:53:08
所以像林鈺雄老師舉的例子，括號裡面，

00:53:08 - 00:53:12
殺人犯罪現場，因為犯罪事件聲名大噪，成為觀光聖地。

00:53:13 - 00:53:14
這個東西沒沒收啊？

00:53:15 - 00:53:19
對啊，像比如說，林老師講的應該是那個十幾年前的媽媽嘴咖啡案啦，

00:53:19 - 00:53:20
應該是指那個東西嘛。

00:53:20 - 00:53:22
媽媽嘴咖啡原本根本就沒有人知道,

00:53:22 - 00:53:24
這可能只有一些附近的居民知道而已,

00:53:25 - 00:53:26
而現在全臺灣的人都知道了。

00:53:27 - 00:53:31
所以你說要對謝依涵沒收媽媽嘴咖啡所因此而增加的營業利潤嗎?

00:53:32 - 00:53:34
不用了,這個叫做欠缺直接性。

00:53:34 - 00:53:37
好,所以必須要直接來自犯罪的利得才會沒收。

00:53:37 - 00:53:40
這幾年實務有一個重要案例,來看到注19。

00:53:41 - 00:53:42
注19。

00:53:43 - 00:53:47
偷電挖礦產生的虛擬貨幣。

00:53:48 - 00:53:50
這個東西,我跟各位講一下,

00:53:50 - 00:53:53
這個實務見解我覺得還蠻重要的,因為跟各位的法感可能不太一樣。

00:53:54 - 00:53:56
偷電挖礦產生的虛擬貨幣。

00:53:57 - 00:54:00
現在的虛擬貨幣應該不需要再用

00:54:00 - 00:54:00
顯示卡去產生啦,應該不需要,但是以前的機制要。

00:54:03 - 00:54:07
所以我覺得以前,真的很好驗虛擬貨幣這種東西。

00:54:07 - 00:54:13
真的啊，因為我不知道你們有沒有這種感覺，虛擬貨幣被發明出來，到底對社會有什麼貢獻啊？

00:54:14 - 00:54:18
我一直覺得他不就是到最後就是人為這種犯罪集團的洗錢工具嗎？

00:54:19 - 00:54:20
對，不是這樣而已嗎？對啊。

00:54:22 - 00:54:27
然後我會這樣講是因為如果沒有人發明虛擬貨幣的話，顯示卡也不會這麼貴。

00:54:28 - 00:54:33
真的啊，因為前幾年就是因為生成虛擬貨幣需要用顯示卡。

00:54:33 - 00:54:39
所以造成一些原本不玩遊戲的人去買顯示卡來用，然後把那個顯示卡的價格炒得跟什麼一樣。

00:54:39 - 00:54:42
啊現在挖虛擬貨幣不再需要用顯示卡了。

00:54:42 - 00:54:44
可是顯示卡的價格也沒有跌啊。

00:54:44 - 00:54:46
我就覺得這個讓我覺得很感的地方啊。

00:54:47 - 00:54:49
顯示卡我需要，我玩模擬飛行我需要啊。

00:54:49 - 00:54:55
十幾年前買一張顯示卡，那時候最頂的顯示卡一張頂多兩萬多塊。

00:54:55 - 00:54:58
那時候現在花兩萬多塊只能買到中階卡，我真的覺得。

00:54:59 - 00:55:01
我覺得是被那些礦工害的嘛。

00:55:01 - 00:55:02
我覺得就這樣子啊。

00:55:02 - 00:55:03
所以我說。

00:55:05 - 00:55:07
以前有人去偷電,然後去挖虛擬貨幣。

00:55:09 - 00:55:11
那那個虛擬貨幣要不要沒收？

00:55:12 - 00:55:13
法務說不用,為什麼？

00:55:13 - 00:55:15
因為你想一下那個流程，電進到那個人的電腦。

00:55:19 - 00:55:20
進到那個人的電腦之後，再由他的GPU去做運算。

00:55:23 - 00:55:28
運算之後把那個結果傳到網路上，後來產生的虛擬貨幣是這樣來的。

00:55:30 - 00:55:31
懂，知道嗎。

00:55:31 - 00:55:31
這是這樣來的，簡單說啦。

00:55:33 - 00:55:37
電進到電腦，再經由電腦的運算產生了虛擬貨幣，也就是虛擬貨幣並不是竊電的直接所得。

00:55:44 - 00:55:47
所以虛擬貨幣不用被沒收。

00:55:47 - 00:55:51
這個書記也就舉了一個例子，他說那個家好像在傳統寫的犯罪。

00:55:51 - 00:55:56
有人偷電去做什麼呢？去做魚塭的供養設備，讓他的魚塭的魚可以長得很大、很肥。

00:56:00 - 00:56:00
那一樣嘛，

00:56:01 - 00:56:02
偷電不會產生魚啊，

00:56:03 - 00:56:05
電驅動它的供養設備。

00:56:05 - 00:56:07
供氧設備把氧氣打到魚塭,

00:56:07 - 00:56:08
然後魚才長大,

00:56:08 - 00:56:10
那個叫做欠缺直接性,

00:56:10 - 00:56:10
知道吧,

00:56:10 - 00:56:12
所以這個東西不宣告沒收。

00:56:13 - 00:56:13
好。

00:56:14 - 00:56:14
再來，

00:56:14 - 00:56:15
括號三，

00:56:15 - 00:56:16
利得人的審查。

00:56:18 - 00:56:19
利得人的審查。

00:56:20 - 00:56:20
來,

00:56:20 - 00:56:22
利得人如果是犯罪行為人的話,

00:56:22 - 00:56:23
這個比較沒有疑問。

00:56:23 - 00:56:24
那如果是第三人呢,

00:56:25 - 00:56:26
我們看清楚條文。

00:56:27 - 00:56:29
當利得人是第三人的話，

00:56:29 - 00:56:33
條文說只有在下面三種情況才可以宣告沒收。

00:56:33 - 00:56:34
第一個是明知，

00:56:35 - 00:56:36
第二個是無償且顯不相當，

00:56:37 - 00:56:41
第三個是犯罪行為人為他人實施違法行為，他人因而取得者。

00:56:41 - 00:56:42
三種情況。

00:56:43 - 00:56:43
來，

00:56:43 - 00:56:44
很簡單。

00:56:44 - 00:56:46
第三款在指什麼情形？

00:56:47 - 00:56:48
我們先想第三款。

00:56:48 - 00:56:51
第三款通常是用在那種公司形態的犯罪。

00:56:52 - 00:56:55
公司的經理去行賄市府的環保機關，

00:56:56 - 00:57:09
讓這家公司原本

00:57:09 - 00:57:28
不合格的汙水排放設備

00:57:28 - 00:57:41
可以通過檢驗。

00:57:41 - 00:57:42
那你說嘛，

00:57:42 - 00:57:42
誰違法？

00:57:43 - 00:57:43
經理違法，

00:57:44 - 00:57:44
啊誰獲利？

00:57:44 - 00:57:45
公司獲利，

00:57:45 - 00:57:46
因為公司節約的成本，

00:57:46 - 00:57:48
所以這個時候呢，可以對公司沒收。

00:57:49 - 00:57:50
第三款是這個意思，

00:57:50 - 00:57:50
知道嗎？

00:57:50 - 00:57:52
通常是用來指那種公司形態的犯罪。

00:57:53 - 00:57:55
那麼一二款，我們合在一起看。

00:57:56 - 00:57:57
一二款的意思就是，

00:57:57 - 00:57:59
當今天這個第三人他是明知、無償或者是顯不相當的對價取得犯罪所得的話,

00:58:00 - 00:58:00
在這三種情況才可以對第三人沒收。

00:58:03 - 00:58:04
所以反過來什麼意思？

00:58:05 - 00:58:12
如果今天這個第三人他受讓犯罪利得是，非明知、有償，而且有相當對價。

00:58:12 - 00:58:17
如果是這樣喔，非明知、有償而且有相當對價的話，這時候不可以對第三人沒收喔。

00:58:18 - 00:58:18
那舉個例子啊。

00:58:19 - 00:58:22
我偷來一支全新沒有拆封的iPhone。

00:58:23 - 00:58:26
假設這支iPhone的市價是四萬塊好了。

00:58:27 - 00:58:29
我偷來，全新未拆封哦，它的市價是四萬塊。

00:58:30 - 00:58:33
而我在社區的群組賣。

00:58:33 - 00:58:35
我賣3萬塊而已。

00:58:36 - 00:58:37
我說全新沒有拆封喔。

00:58:37 - 00:58:38
我賣3萬塊。

00:58:39 - 00:58:44
啊我的說法是，這個是我們參加公司的活動抽到的，因為我不喜歡Apple，所以賣給各位。

00:58:45 - 00:58:45
鄰居買了。

00:58:46 - 00:58:47
這樣的情況。

00:58:48 - 00:58:49
我們講，不要講賣3萬塊。

00:58:50 - 00:58:51
這樣有點可能顯得不相當。

00:58:51 - 00:58:52
比如說我賣3萬8好了。

00:58:53 - 00:58:54
市價4萬塊的手機喔。

00:58:55 - 00:58:58
然後呢,我拿去賣給鄰居。

00:58:59 - 00:58:59
我賣3萬8。

00:59:00 - 00:59:03
我說這個是我參加公司的活動抽到的,但我自己不喜歡,所以賣給鄰居。

00:59:04 - 00:59:06
這種情況鄰居買的可不可以沒收啊？

00:59:07 - 00:59:11
不可以哦,因為他非明知,他有償,而且沒有顯不相當嘛。

00:59:11 - 00:59:17
因為私人賣全新品，那個售價不可能比官方通路貴嘛，會便宜一點嘛，這個很常見嘛。

00:59:17 - 00:59:20
所以這種情況的話，就不可以對鄰居沒收了，為什麼？

00:59:21 - 00:59:22
交易安全的保護。

00:59:22 - 00:59:23
就這麼簡單，知道嗎？

00:59:23 - 00:59:27
非明知有償，而且有相當對價的相對人。

00:59:27 - 00:59:29
這種交易安全是值得被保護的。

00:59:30 - 00:59:31
所以這個時候對誰沒收？

00:59:31 - 00:59:32
對我，知道嗎？

00:59:33 - 00:59:34
我偷來一支iPhone。

00:59:35 - 00:59:37
我把它用正常的價格賣給鄰居。

00:59:38 - 00:59:39
對鄰居不能沒收嘛。

00:59:39 - 00:59:40
所以這叫什麼,這時候要怎麼辦？

00:59:41 - 00:59:42
轉對我呢,追徵那個價額。

00:59:44 - 00:59:45
瞭解吧,轉對我追徵那個價額哦。

00:59:46 - 00:59:47
來追徵多少,4萬還是3萬8？

00:59:49 - 00:59:50
4萬哦,因為它的市價就是4萬,知道嗎？

00:59:51 - 00:59:53
改對我追徵啊,4萬塊哦。

00:59:55 - 00:59:56
好,所以這個是我們講到哈。

00:59:56 - 00:59:58
關於利得人的審查,大致上是這樣。

00:59:58 - 00:59:59
00

01:00:00 - 01:00:00
這樣子。

01:00:01 - 01:00:02
好，那我們先休息10分鐘，

01:00:02 - 01:00:04
等一下呢，我們再來看第四部的部分。

01:00:15 - 01:00:18
好，我們接著來看到括號四這邊，

01:00:18 - 01:00:20
關於利得範圍的認定。

01:00:21 - 01:00:24
這個東西啊,在講的是說,利得沒收要沒收到哪裡,

01:00:25 - 01:00:30
這個,除了犯罪的所得本身之外,有沒有什麼延伸要沒收的東西。

01:00:31 - 01:00:32
來,關於利得範圍的認定,

01:00:33 - 01:00:35
立法例上啊,曾經有過幾個不同的說法。

01:00:36 - 01:00:40
最早以前有一種沒收的方式叫做淨利原則,

01:00:40 - 01:00:45
盡力的意思就是,所有的犯罪成本都要扣,

01:00:45 - 01:00:49
所以比如說有個毒販,他去柬埔寨買的毒品,

01:00:49 - 01:00:53
買的毒品回來之後啊,他拿去賣,然後賺了一些價差,

01:00:54 - 01:00:56
這樣的情況呢,如果照淨利原則的話,

01:00:56 - 01:01:17
他柬埔寨的來回機票,

01:01:17 - 01:01:27
吃飯住宿,

01:01:27 - 01:01:40
那個成本要扣

01:01:40 - 01:01:42
然後買進毒品的那個成本,他也要扣,

01:01:42 - 01:01:45
只沒收他純粹獲得的利益部分,

01:01:45 - 01:01:46
這個是最早以前的說法。

01:01:47 - 01:01:49
但是照這個說法的話,會讓犯罪穩賺不賠啦,

01:01:50 - 01:01:51
所以現在沒有人採這個說法。

01:01:51 - 01:01:53
現在採的叫總額原則,

01:01:54 - 01:01:56
總額原則的意思就是犯罪的成本要沒收,

01:01:57 - 01:02:00
那麼你看喔,總額原則又可以分絕對跟相對這兩種,

01:02:00 - 01:02:00
說呢

01:02:01 - 01:02:02
犯罪的成本並不是一律都要沒收,而是怎麼樣?

01:02:05 - 01:02:08
你要區分這個成本是中性的還是非中性的。

01:02:09 - 01:02:14
中性的成本，我們，呃，要我們不沒收，要扣，非中性的成本，我們才沒收，這個叫相對總額。

01:02:19 - 01:02:22
這個是大法官在憲判字也有提到的東西。

01:02:22 - 01:02:23
為什麼不採絕對總額？

01:02:24 - 01:02:28
因為採絕對總額的話，它等於是淨利原則的另外一個極端了。

01:02:29 - 01:02:31
淨利原則讓犯罪變成穩賺不賠。

01:02:32 - 01:02:34
絕對總額的問題在哪裡呢？

01:02:35 - 01:02:37
它可能會剝奪掉行為人合法的固有財產。

01:02:38 - 01:02:40
這會讓沒收變成一種處罰，知道嗎？

01:02:40 - 01:02:43
所以我們現行法呢，才叫做相對總額。

01:02:44 - 01:02:50
所以採相對總額的話,下面第二點這邊我們講,犯罪的成本要做區分喔。

01:02:50 - 01:02:55
中性的成本不沒收,非中性的成本才沒收。

01:02:55 - 01:02:58
好,所以同學可能會問,什麼叫中性的成本?

01:02:58 - 01:02:59
一般常舉一個這樣的例子。

01:03:00 - 01:03:05
就比如說,有一家營造公司,他去行賄政府機關,取得了這個公共工程的標案。

01:03:05 - 01:03:08
後來在取得這個標案之後啊，最後房子蓋好了。

01:03:10 - 01:03:11
他領到的一億的工程款。

01:03:12 - 01:03:14
但是為了蓋這個房子，

01:03:14 - 01:03:17
這家營造公司也支出了6千萬的成本。

01:03:18 - 01:03:22
這6千萬包括了買原物料啊，聘工人啊，那個責任保險啊什麼的。

01:03:22 - 01:03:23
他也花了6千萬。

01:03:24 - 01:03:27
所以啊，依照相對總額原則，我們對這家營造公司要沒收多少？

01:03:30 - 01:03:31
是一億。

01:03:32 - 01:03:35
還是一億減掉6千萬之後的成本，剩下4千萬利潤。

01:03:35 - 01:03:37
要沒收的是哪裡？

01:03:37 - 01:03:38
要沒收的是什麼東西？

01:03:38 - 01:03:39
是後者喔，為什麼？

01:03:40 - 01:03:42
因為這個例子同學要聽清楚。

01:03:42 - 01:03:48
營造公司行賄的這家，行賄的這個公部門，後來取得這個政府工程的標案。

01:03:48 - 01:03:49
你要知道啊，蓋房子本身是無辜的，知道吧？

01:03:52 - 01:03:53
蓋房子沒有錯啊。

01:03:53 - 01:03:58
錯是錯在用行賄的方式取得蓋這個房子的資格。

01:03:58 - 01:04:00
所以為了蓋

01:04:00 - 01:04:01
這個房子所付出的相關費用，

01:04:02 - 01:04:04
買原物料、聘工人、保險費等等。

01:04:04 - 01:04:06
這個就叫中性成本,

01:04:06 - 01:04:08
法律沒有禁止蓋房子嘛,

01:04:08 - 01:04:08
對不對？

01:04:08 - 01:04:11
所以這個東西呢，就是中性成本，不沒收。

01:04:11 - 01:04:12
好，那反過來，

01:04:13 - 01:04:14
食安的犯罪就不是了。

01:04:15 - 01:04:16
有人花錢買餿水油,

01:04:17 - 01:04:21
然後把那個餿水油拿去加工去煉,然後最後變成那個食用豬油拿去賣。

01:04:21 - 01:04:25
各位啊,這樣案例當中,買進餿水油的支出,

01:04:25 - 01:04:26
那個要不要扣啊?

01:04:27 - 01:04:28
那個不扣要沒收喔,

01:04:28 - 01:04:28
為什麼?

01:04:29 - 01:04:33
因為食安的犯罪就是禁止做成這種劣質的食品,

01:04:33 - 01:04:35
所以那個成本一點都不中性,

01:04:35 - 01:04:36
這樣瞭解喔。

01:04:36 - 01:04:39
好,所以這個是我們講利得的範圍。

01:04:41 - 01:04:45
那括號三這邊啊,實務見解有講到一個東西,重利罪。

01:04:46 - 01:04:50
重利罪,因為你想嘛,放高利貸的人他要取得不合法的重利,

01:04:50 - 01:04:53
可是不合法的重利,不合法的重利當中,

01:04:54 - 01:04:55
那還是有20%是合法的啊,

01:04:56 - 01:04:56
對不對？

01:04:57 - 01:04:58
所以那些合法的部分要不要沒收？

01:04:59 - 01:05:01
實務說，要，實務說要，

01:05:01 - 01:05:02
為什麼？

01:05:02 - 01:05:03
你看到引號裡面，

01:05:04 - 01:05:05
他說被告犯重利罪,

01:05:06 - 01:05:10
他的目的是為了取得跟原本不相當的重利才會借款給被害人,

01:05:10 - 01:05:14
如果無法取得重利的話,被告就不會把錢借給被害人了,

01:05:15 - 01:05:18
所以那些東西,就算是合法的利息,

01:05:18 - 01:05:19
一樣要沒收,

01:05:20 - 01:05:20
這是實務的說法。

01:05:22 - 01:05:26
好，那接下來第三點，延伸範圍的部分。

01:05:27 - 01:05:35
這個犯罪所得的沒收，除了固有的範圍之外，延伸的範圍這邊講了，利用替代品的間接利得，

01:05:35 - 01:05:36
包括什麼呢？

01:05:36 - 01:05:37
來你看喔。

01:05:37 - 01:05:37
第一個是利用

01:05:38 - 01:05:39
就是孳息的概念啦

01:05:40 - 01:05:43
天然孳息、法定孳息那些東西啦

01:05:44 - 01:05:46
你偷了一隻母豬，母豬生的小豬

01:05:46 - 01:05:48
你偷了一頭牛，那頭牛產生的牛奶

01:05:48 - 01:05:50
那個東西,天然孳息,

01:05:50 - 01:05:51
法定孳息也算哦,

01:05:51 - 01:05:55
你偷了一臺跑車,啊你把那個跑車租給別人所獲得的租金,

01:05:56 - 01:05:58
那些東西都是所謂的利用,

01:05:58 - 01:05:59
再來是替代品的。

01:06:00 - 01:06:00
部分。

01:06:00 - 01:06:00
你把這個犯罪物。

01:06:00 - 01:06:01
把你把這個犯罪所得拿去轉售。

01:06:05 - 01:06:06
然後變成另外一個東西。

01:06:06 - 01:06:09
你把偷來的車拿去賣,取得了贓款,取得的這個代價。

01:06:10 - 01:06:11
這個東西呢。

01:06:12 - 01:06:13
叫做替代品。

01:06:13 - 01:06:19
不過不管怎麼樣，這裡講，間接利得僅限於第一次的延伸哦。

01:06:19 - 01:06:21
第二次之後的不算，第二次之後不算。

01:06:23 - 01:06:28
所以這個例子啊，公務員把貪汙的錢拿去買樂透，結果那個樂透中獎，所得的獎金。

01:06:28 - 01:06:30
那個東西呢，就。

01:06:30 - 01:06:32
不算在內，第一次延伸的才算。

01:06:32 - 01:06:35
好，再來第四點，關於替代價額的追徵。

01:06:36 - 01:06:37
追徵什麼意思？

01:06:37 - 01:06:44
原物無法沒收的時候，我們要這個人把錢吐出來，這個叫做追徵。

01:06:44 - 01:06:44
這個叫追徵。

01:06:45 - 01:06:50
所以比如說，偷來的錢、偷來的東西被花光了。

01:06:50 - 01:06:53
偷來的跑車被撞爛了，這一種。

01:06:53 - 01:06:55
原物已經不可能沒收的時候。

01:06:55 - 01:06:56
這時候呢。

01:06:57 - 01:07:00
我們要改成追徵他的。

01:07:00 - 01:07:00
價額。

01:07:01 - 01:07:04
而且還有一種情況也要追徵喔。

01:07:04 - 01:07:07
就是那個東西啊,有貶值的情況。

01:07:07 - 01:07:08
一樣要追徵喔,你想喔。

01:07:09 - 01:07:10
有個小偷。

01:07:10 - 01:07:15
去那個賓士的展間啊，偷了一臺展示用的賓士去開。

01:07:16 - 01:07:18
原本展間的車是新車。

01:07:19 - 01:07:22
那新車的里程大概就是10公里20公里左右嘛。

01:07:22 - 01:07:24
你們知道吧，新車出廠里程不會是零啦，知道吧。

01:07:24 - 01:07:27
因為他們要在原廠做一些測試嘛。

01:07:27 - 01:07:28
他們可能會有一些基本的里程。

01:07:28 - 01:07:29
原本是新車，那個。

01:07:30 - 01:07:31
里程大概十幾二十公里而已。

01:07:32 - 01:07:33
結果呢。

01:07:33 - 01:07:36
這個小偷拿去開，開去環島。

01:07:36 - 01:07:37
開去環島，繞了一圈。

01:07:37 - 01:07:39
那裡程變1000多公里。

01:07:39 - 01:07:43
這時候啊，我們要對小偷除了沒收那臺車之外。

01:07:43 - 01:07:46
原本是新車，他跑1000多變二手車。

01:07:46 - 01:07:48
那個貶值的部分,一樣要追徵,知道嗎。

01:07:49 - 01:07:54
還有像我說的,我偷來一隻4萬塊的手機,我用3萬8賣給鄰居。

01:07:54 - 01:07:57
不能對鄰居沒收嘛,要改對我追徵差額嘛。

01:07:57 - 01:07:58
追徵多少？

01:07:59 - 01:07:59
一樣哦。

01:08:00 - 01:08:00
我把正常行情的東西低賣，要對我追徵的是什麼？

01:08:00 - 01:08:00
他的市價哦，知道吧？

01:08:00 - 01:08:00
所以對我追徵的是4萬塊哦。

01:08:08 - 01:08:11
好，接下來488頁，我們往後看，括號五，排除審查的部分。

01:08:15 - 01:08:22
來，括號五這邊說，排除審查的部分叫做被害人優先原則，還有發還排除沒收的效果。

01:08:22 - 01:08:28
來，我們直接來看第38條之一的第五項，有些舊法或者是太過於棄置的東西，我就不再去講了。

01:08:29 - 01:08:38
來，我們現行法說，犯罪所得已實際合法發還被害人者呢，不予宣告沒收或追徵。

01:08:38 - 01:08:40
看清楚啊，犯罪所得要怎麼樣？

01:08:41 - 01:08:47
實際且合法發還被害人，才不宣告沒收或追徵。

01:08:47 - 01:08:48
這個條文怎麼來的？

01:08:49 - 01:08:50
這絕對跟詐騙集團有關。

01:08:51 - 01:08:55
因為你要知道,詐騙集團所騙得的這些贓款啊,

01:08:55 - 01:08:57
不見得會現實上發還給被害人。

01:08:58 - 01:09:01
因為有些詐騙集團,他騙的是境外民眾。

01:09:02 - 01:09:06
那那些境外的民眾,他怎麼可能來臺灣跟臺灣的司法機關主張權利,對吧?

01:09:06 - 01:09:13
所以如果你想破獲一個詐騙集團，這個詐騙集團可能是騙什麼緬甸人啊、越南人啊什麼的。

01:09:13 - 01:09:15
那那些人不會來臺灣主張權利啊。

01:09:15 - 01:09:19
所以如果你說這個時候詐騙集團的贓款，法院不需要宣告沒收的話，

01:09:19 - 01:09:21
那不是繼續有集團享有，對不對？

01:09:22 - 01:09:25
所以臺灣才講，實際合法發還被害人的時候呢，

01:09:26 - 01:09:28
才不宣告沒收。

01:09:28 - 01:09:28
好。

01:09:28 - 01:09:30
然後第三點這邊也有。

01:09:30 - 01:09:34
和解跟犯罪利益的沒收,也會產生封鎖的效果。

01:09:34 - 01:09:36
來,這個很簡單,你不要被那個名詞給騙了。

01:09:38 - 01:09:39
他這裡在講什麼呢？

01:09:40 - 01:09:40
和解

01:09:40 - 01:09:43
跟沒收就是一個一消一長的關係，什麼意思？

01:09:44 - 01:09:45
當今天，好，比如說這樣，

01:09:46 - 01:09:49
假設那個陸伯言啊，詐欺了我，陸伯言騙了我10萬。

01:09:51 - 01:09:55
那後來呢，我跟那個光頭用8萬塊達成和解，他騙了我10萬，那個光頭就一直跟我說他沒錢。

01:09:59 - 01:10:00
只能賠我8萬。

01:10:00 - 01:10:01
我說好了，

01:10:01 - 01:10:01
8萬，

01:10:01 - 01:10:01
就8萬了。

01:10:02 - 01:10:03
這2萬塊就拿來跟你計較了。

01:10:04 - 01:10:06
這時候的話，法院對陸伯言可以沒收多少？

01:10:07 - 01:10:08
不是10萬喔。

01:10:09 - 01:10:11
因為他騙我10萬，他賠了我8萬嘛。

01:10:11 - 01:10:15
如果法院還對他沒收10萬的話，那不是一隻豬剝兩層皮嗎？

01:10:15 - 01:10:16
不可以，

01:10:16 - 01:10:16
知道嗎？

01:10:17 - 01:10:19
所以這時候，法院可以沒收多少？

01:10:20 - 01:10:23
就只剩中間差額的2萬塊的部分，

01:10:23 - 01:10:23
知道嗎？

01:10:24 - 01:10:26
所以這兩者，具有一消一長的關係喔。

01:10:27 - 01:10:28
好，概念上大概是這樣。

01:10:29 - 01:10:30
最後括號六。

01:10:30 - 01:10:34
這裡同樣提到啊，義務沒收搭配過苛條款。

01:10:35 - 01:10:38
現在的沒收就是一種義務的沒收。

01:10:38 - 01:10:39
它是因

01:10:39 - 01:10:40
看清楚喔

01:10:40 - 01:10:43
這跟我們剛剛講的犯罪物沒收不一樣喔。

01:10:43 - 01:10:46
犯罪物沒收，那個犯罪工具，我們剛剛不是畫這個圖嗎？

01:10:47 - 01:10:48
為什麼會有那個圖？

01:10:48 - 01:10:49
因為那個是得沒收。

01:10:50 - 01:10:53
剛剛我們黑板上畫那個圖，那個是得沒收的裁量基準，知道吧？

01:10:54 - 01:10:55
可是利得沒收不是，

01:10:56 - 01:10:57
利得沒收它就是因，

01:10:57 - 01:10:58
它就是因沒收。

01:10:59 - 01:11:01
所以喔,我們講它是義務沒收,

01:11:02 - 01:11:05
但這裡同樣有搭配過苛條款。

01:11:06 - 01:11:07
這個過苛條款什麼意思啊?

01:11:08 - 01:11:09
一樣,我們剛剛看喔,

01:11:12 - 01:11:14
宣告沒收或追徵,

01:11:14 - 01:11:17
有過苛之虞，欠缺刑法上重要性，

01:11:17 - 01:11:23
犯罪所得價值低微，或者為維持受宣告人的生活條件所必要的話，

01:11:24 - 01:11:26
得不宣告或者減之，

01:11:26 - 01:11:28
這個叫做過苛條款。

01:11:28 - 01:11:31
來下面的注釋，以前實務上發生過的，

01:11:31 - 01:11:34
父母離婚，小孩的親權歸媽媽，

01:11:34 - 01:11:36
爸爸要付那個小孩的扶養費用，

01:11:36 - 01:11:37
結果那個爸爸很壞，

01:11:37 - 01:11:39
爸爸侵佔了公司的財產，

01:11:40 - 01:11:44
匯到了小孩的戶頭，然後跟前妻說那個是我們小孩的扶養費用。

01:11:45 - 01:11:46
來第一個，受益人是誰？

01:11:47 - 01:11:49
實務說受益人依然是媽媽，不會是那個小孩，

01:11:49 - 01:11:50
這是第一個。

01:11:51 - 01:11:53
再來第二個，那所以那個財產要沒收嗎？

01:11:54 - 01:11:55
那實務也覺得說呢，

01:11:55 - 01:12:00
啊可是如果這個錢對那個小孩來說真的是生活所必須的話,

01:12:00 - 01:12:02
這樣沒收的話會害那個無辜的小孩沒有錢，對不對？

01:12:03 - 01:12:07
所以這個時候呢，就可以用這個過苛條款啊，來做一個調節，這是實務的說法。

01:12:10 - 01:12:13
好，所以這個是沒收的幾個步驟，大致上是這樣子。

01:12:14 - 01:12:16
接著來490頁，490頁。

01:12:17 - 01:12:19
我們來看到啊，經典試題的部分。

01:12:22 - 01:12:23
這一題我們來看一下喔。

01:12:23 - 01:12:27
這一題是我覺得近年來跟沒收有關考的最完整的一個題目。

01:12:27 - 01:12:33
所以透過這個題目呢，我們可以看一下行為人該有什麼東西，是應該要被沒收的。

01:12:34 - 01:12:35
我還是提醒同學喔。

01:12:36 - 01:12:38
題目問什麼，我們就答什麼。

01:12:39 - 01:12:41
題目沒有問，你不用去多寫，好嗎？

01:12:41 - 01:12:45
像這一題你看喔，他說本案有哪些客題應獲得沒收。

01:12:46 - 01:12:51
看清楚啊，這一題只有問你沒收，所以你不要再去寫三階論，論說那些行為人成立什麼罪。

01:12:51 - 01:12:54
完全不需要，你寫沒有分，浪費時間。

01:12:54 - 01:12:58
反過來也是哦，一個題目裡面只問你行為人如何論罪。

01:12:59 - 01:13:02
題目只問你行為人怎麼論罪，你也不要去給人家寫沒收。

01:13:02 - 01:13:03
沒有意義。

01:13:03 - 01:13:05
好嗎？沒有意義哦，為什麼要答什麼呢。

01:13:06 - 01:13:06
好。

01:13:08 - 01:13:08
這一題是這樣。

01:13:09 - 01:13:11
第一個我這邊說啊，A的汽車不可以沒收。

01:13:11 - 01:13:11
為什麼？

01:13:12 - 01:13:15
因為A把汽車寄給丙了，並不是無正當理由而提供。

01:13:15 - 01:13:18
我們講無正當理由是怎麼樣？對於這個東西會被作為犯罪用，明知或可得而知嘛。

01:13:18 - 01:13:20
這一題並沒有這個狀況喔，所以對A不能沒收。

01:13:20 - 01:13:20
好。

01:13:20 - 01:13:22
對B的話，沒收100萬，這個比較沒有問題。

01:13:22 - 01:13:23
因為這個是明知。

01:13:24 - 01:13:32
那麼對C跟對D的話，我們這邊講，因為呢，C跟D啊，他確實是繼承取得。

01:13:33 - 01:13:35
繼承取得呢,他就是一種無償的取得。

01:13:35 - 01:13:35
記得哦,繼承是無償的哦。

01:13:36 - 01:13:36
啊對啊,不然呢。

01:13:36 - 01:13:38
對啊,繼承當然是無償的啊,所以繼承的話呢。

01:13:38 - 01:13:42
確實這裡的話是可以沒收啊,然後啊,括號是對銀行可以沒收100萬。

01:13:42 - 01:13:42
不可以，為什麼？

01:13:42 - 01:13:45
因為這個拿去繳房貸，這個並不是無償取得，銀行營利。

01:14:00 - 01:14:00
並沒有任何明智的情勢。

01:14:02 - 01:14:03
最後開山刀呢？

01:14:04 - 01:14:08
這一把刀子啊，我們從提議來看，是甲乙所共同使用的，但看起來是誰的刀子？是甲的，所以我們選擇呢，對甲沒收，大致上是這樣。

01:14:14 - 01:14:17
所以這個是我們講犯罪物跟犯罪利得沒收呢,這個題目出來還不錯,一個綜合性的考題。

01:14:20 - 01:14:22
接下來,我們來看到右邊那隻小豬。

01:14:24 - 01:14:28
犯罪利得的連帶或者是共同沒收。

01:14:29 - 01:14:31
這個東西啊,就是以前的一個爭議啦。

01:14:31 - 01:14:34
那十年前,實務見解就改變了,所以我們來看一下十年前改變的是什麼東西。

01:14:37 - 01:14:40
你看喔，犯罪利得的連帶或者叫做共同沒收。

01:14:40 - 01:14:42
我先講以前的狀況。

01:14:42 - 01:14:47
在十年前啊，過去的實務，對於犯罪利得的沒收。

01:14:48 - 01:14:49
採的叫做什麼呢？

01:14:50 - 01:14:56
過去啊，採的叫做，它採的是一個做法，叫做連帶沒收，或者叫做共同沒收。

01:14:57 - 01:14:59
他就是民法上連帶債務的概念。

01:14:59 - 01:15:02
他就是這樣的概念，民法上連帶債務的概念。

01:15:02 - 01:15:03
那你要知道啊。

01:15:04 - 01:15:11
連帶債務，如果你們學過民法的話就知道，連帶債務，它對債權人很有利。

01:15:11 - 01:15:16
因為只要任何一個債務人有意願有能力清償的話，那個人債權就獲得滿足了嘛。

01:15:17 - 01:15:19
可是連帶債務對債務人不利。

01:15:20 - 01:15:22
因為他可能會面臨超額求償的風險。

01:15:22 - 01:15:23
這個你們都知道嘛，對不對？

01:15:23 - 01:15:27
所以我們法律，會有規定連帶債務的情況，往往是一些特殊的情形，我們想保護債權人。

01:15:30 - 01:15:32
比如說共同侵權行為那種的。

01:15:32 - 01:15:33
這個你們在民法上都學過啊。

01:15:33 - 01:15:37
以前的連帶沒收，也是基於類似的想法而生的。

01:15:38 - 01:15:38
那我就說嘛。

01:15:38 - 01:15:42
連帶債務，它對債權人很有利，但對債務人超不利。

01:15:42 - 01:15:45
所以過去的連帶沒收也是一樣的狀況。

01:15:46 - 01:15:49
他對國家實現沒收的決定很有利，沒有錯。

01:15:49 - 01:15:52
可是對於一起被沒收的人呢，恐怕會不利。

01:15:52 - 01:15:55
所以過去呢，有這個連帶沒收的說法。

01:15:55 - 01:15:58
過去的連帶沒收是怎麼產生的？

01:15:58 - 01:16:00
因為是說共同正犯理論。

01:16:00 - 01:16:02
既然刑責是共同的，那沒收就一起。

01:16:03 - 01:16:05
就是這樣子理論基礎啊。

01:16:05 - 01:16:11
但是後來在十年前，實務把連帶沒收的相關判決一律宣告不再沿用，為什麼呢？

01:16:11 - 01:16:12
因為後來實務說了，雖然共同正犯，他們的刑責是一體的沒有錯。

01:16:16 - 01:16:20
可是共同正犯，他們的刑責也僅止於犯罪的部分才會一起。

01:16:21 - 01:16:22
法律效果沒有啊，對不對？

01:16:22 - 01:16:25
我們講這個交互規則。

01:16:25 - 01:16:27
交互規則也僅止於論罪啊。

01:16:27 - 01:16:29
他沒有法律效果啊。

01:16:29 - 01:16:32
所以後來的實務呢，就不再宣告連帶沒收了。

01:16:32 - 01:16:37
好，那麼不宣告連帶沒收之後啊，我們對多數行為人怎麼沒收呢？

01:16:37 - 01:16:38
括號二這邊。

01:16:39 - 01:16:43
我們看的是啊，有沒有事實上的共同處分權。

01:16:45 - 01:16:46
我們看的是這個東西喔。

01:16:47 - 01:16:48
有沒有事實上的共同處分權。

01:16:48 - 01:16:49
這個在指什麼呢？

01:16:50 - 01:16:55
我們說好，當連帶沒收走入歷史之後，那對於多數犯罪人怎麼沒收？

01:16:56 - 01:16:58
所以要一律分別沒收嗎？

01:16:58 - 01:16:59
也不對喔。

01:16:59 - 01:17:03
因為如果你講一律分別沒收的話，有些時候根本就不合情。

01:17:03 - 01:17:04
我舉個極端例子。

01:17:05 - 01:17:07
兩個小偷啊，偷了一幅名畫。

01:17:08 - 01:17:12
那這兩個小偷偷了一幅名畫之後呢，他們把這個名畫鎖到一個保險箱。

01:17:13 - 01:17:16
鎖到保險箱啊，這個保險箱很特殊，既有密碼又有鑰匙。

01:17:17 - 01:17:19
A小偷管密碼，B小偷管鑰匙。

01:17:20 - 01:17:22
這句話被鎖在這個保險箱。

01:17:23 - 01:17:25
所以這個時候你說要怎麼分別沒收？

01:17:26 - 01:17:27
這很明顯是兩個人共同持有啊。

01:17:27 - 01:17:29
你不可能去切割啊，對不對？

01:17:29 - 01:17:30
所以這個時候應該怎麼辦？

01:17:30 - 01:17:31
應該怎麼樣？共同沒收。

01:17:31 - 01:17:33
知道嗎？當然只能共同沒收啊。

01:17:33 - 01:17:35
然後我們強調喔，共同沒收的前提是。

01:17:36 - 01:17:40
這些行為人對這個犯罪利得都有事實上的處分權。

01:17:40 - 01:17:41
所以各位啊。

01:17:41 - 01:17:44
車手在領到錢之後，他把這個領到的錢

01:17:46 - 01:17:49
繳給上游的犯罪集團了。

01:17:49 - 01:17:50
那麼，

01:17:50 - 01:17:53
這時候啊，還要不要對車手沒收那一筆他領到的錢？

01:17:53 - 01:17:55
不沒收，知道吧？不沒收。

01:17:55 - 01:17:56
因為他就沒有處分權了吧，知道吧？

01:17:57 - 01:18:00
當然啦，如果是車手剛領完就被抓了。

01:18:00 - 01:18:02
那一定要沒收嘛，沒有疑問。

01:18:02 - 01:18:04
但如果他已經交給集團了，

01:18:04 - 01:18:06
那他就不在我處分權啦。

01:18:06 - 01:18:09
所以這個時候,當然不宣告沒收。

01:18:11 - 01:18:15
好,然後再來,括號三,共同沒收的補充性,就是我剛剛所說的,

01:18:16 - 01:18:17
這個原則上,

01:18:18 - 01:18:20
我們就不宣告,

01:18:20 - 01:18:24
在這種沒有共同處分權的情況呢,我們就不宣告沒收了。

01:18:24 - 01:18:27
接著括號四這邊，我們看喔。

01:18:27 - 01:18:32
那如果各個行為人之間犯罪所得分配不明的話，

01:18:34 - 01:18:35
這個該怎麼辦？

01:18:35 - 01:18:36
這個該怎麼辦？

01:18:37 - 01:18:40
來，那個括號四這邊。

01:18:40 - 01:18:42
因為你想，一個犯罪集團被破獲，

01:18:43 - 01:18:46
那犯罪所得他們怎麼分，他們怎麼分配，

01:18:46 - 01:18:48
可能每個人會有每個人不同的說法，

01:18:48 - 01:18:52
有人說三七分，有人說這個二八分什麼的，

01:18:52 - 01:18:53
每個人都會有一些不同的說法。

01:18:54 - 01:18:55
那假設不能證明的話怎麼辦呢?

01:18:56 - 01:18:57
實務見解說,沒關係,

01:18:58 - 01:19:00
那我們就平均沒收。

01:19:01 - 01:19:05
那個平均沒收,你再加上兩個字跟進去,平均分別沒收。

01:19:06 - 01:19:09
知道嗎?實務的做法,就叫做平均分別沒收。

01:19:10 - 01:19:14
也就是這個集團,比如說,詐騙集團被逮到四個人,

01:19:15 - 01:19:17
他們的犯罪所得是100萬,

01:19:18 - 01:19:22
那四個人對這個犯罪所得怎麼分,各執一詞,法院無法認定,

01:19:22 - 01:19:22
那怎麼辦?

01:19:23 - 01:19:25
100萬你們有四個人嘛,那就除以四,

01:19:25 - 01:19:26
一人沒收25萬,

01:19:27 - 01:19:28
這就是法院的做法,

01:19:28 - 01:19:31
知道嗎？這目前司法實務的做法，平均分別沒收。

01:19:32 - 01:19:36
這個說法在林玉雄老師的書上，林玉雄老師花了兩頁去罵他，

01:19:37 - 01:19:38
說這個說法是有問題的,

01:19:38 - 01:19:39
為什麼呢？

01:19:40 - 01:19:42
這個說法的問題，我講我的理解。

01:19:43 - 01:19:45
以下這句話當然不是林老師說的，這是我個人的理解。

01:19:46 - 01:19:47
就是，你們有沒有聽過一句話？

01:19:48 - 01:19:51
你們每個人的爸爸跟媽媽，平均每個人都有一顆睪丸。

01:19:52 - 01:19:53
有聽過這句話吧，對不對？

01:19:54 - 01:19:56
對啊，你們的爸爸跟媽媽，平均一人都有一顆睪丸。

01:19:57 - 01:19:58
可是事實上真的有嗎？

01:19:58 - 01:19:59
你爸一顆，你媽一顆。

01:20:00 - 01:20:00
如果是這樣的話，那你怎麼誕生的，這不就不會有你誕生的嗎？

01:20:03 - 01:20:07
所以我們講平均，它不可能等於現實的狀況。

01:20:08 - 01:20:11
犯罪集團，你說要平均分別沒收。

01:20:12 - 01:20:16
那第一個你這樣平均，一定是爽到高層，苦到底層，這是一定的吧。

01:20:17 - 01:20:20
因為怎麼可能每個階層的人受領分一樣，對不對？

01:20:21 - 01:20:24
還有再來啊，要平均的前提是你知道要除以幾吧。

01:20:25 - 01:20:34
可是你想一想，臺灣到目前為止，應該沒有哪一個詐騙集團是從車手到最上面的老闆，都全部被一網打盡、斬草除根的，應該沒有吧。

01:20:35 - 01:20:38
每次被抓到的頂多到中階幹部嘛。

01:20:38 - 01:20:40
上面集團的金主永遠抓不到嘛，不都是這樣子嗎？

01:20:41 - 01:20:43
所以你說這個要怎麼平均？

01:20:44 - 01:20:46
連其他有多少人都不知道，這你要怎麼平均，對不對？

01:20:46 - 01:20:50
所以說，林老師認為這是有問題的說法。

01:20:50 - 01:20:52
於是，學者有這兩種不同的說法。

01:20:54 - 01:20:56
有一種說法叫連帶或共同沒收。

01:20:57 - 01:21:00
我這樣說，在民法上連帶債務跟共同債務是不同的概念。

01:21:01 - 01:21:06
但在刑法上我們經常會用，在刑法上你就姑且把這兩個當作是一樣的，知道嗎？

01:21:06 - 01:21:11
所以在刑法上面，有學者會說，連帶沒收不應該全部被丟掉。

01:21:11 - 01:21:13
連帶沒收其實還是有一定的價值。

01:21:13 - 01:21:14
什麼時候呢？

01:21:14 - 01:21:23
就是在這種犯罪所得不明的，犯罪所得的總額明確，但是具體分配不明確的情況。

01:21:23 - 01:21:27
有學者認為說呢，這種情形可以做連帶沒收，而這種情況呢，也正

01:21:30 - 01:21:33
是連帶沒收應該要出手的時候。

01:21:33 - 01:21:36
所以有人認為說，這種情況呢，我們就用連帶，問題就解決了。

01:21:37 - 01:21:40
當然有另外一種說法，第三說，說用估算的方式。

01:21:41 - 01:21:42
所謂估算什麼意思？

01:21:43 - 01:21:44
我們刑法上有一個規定叫估算條款。

01:21:45 - 01:21:46
38條之二的第一項，估算條款的意思就是

01:21:48 - 01:21:51
那我們就用一般的行情去推估，因為法院審理到那麼多詐騙案件，成千上萬件。

01:21:56 - 01:21:58
法院總會瞭解一般的行情吧，車手分幾成，車手頭分幾成。

01:22:00 - 01:22:01
多少阿誰要怎麼分之類的，他們一定會瞭解。

01:22:03 - 01:22:07
所以，那我們就用一般的平均去估嘛，然後再去分別沒收吧，這不是可以嗎，對不對？

01:22:07 - 01:22:10
所以後面兩說，是學者比較會主張的說法。

01:22:11 - 01:22:11
好。

01:22:13 - 01:22:16
那麼下面這一題我們來看一下，這個軍官轉任的題目。

01:22:50 - 01:22:55
這一題，雖然他沒有直接問你沒收，他只泛泛的問，行則為何。

01:22:55 - 01:22:57
他沒有直接問你沒收。

01:22:57 - 01:22:58
但這個線索你要看得出來啦。

01:22:59 - 01:23:02
他不考沒收，他跟你講犯罪所得幹什麼？

01:23:02 - 01:23:06
對啊，因為這一題如果你不寫沒收的話，這一題變成無聊啊，沒有什麼好問的啊。

01:23:06 - 01:23:07
所以這一題就在考沒收啦。

01:23:08 - 01:23:14
就是說，多人犯罪，可是你不知道他各個行為人的犯罪所得怎麼分的時候，那我們要怎麼去宣告沒收？

01:23:17 - 01:23:18
就是上面的三說，知道嗎？

01:23:18 - 01:23:19
這一題上面的三說。

01:23:19 - 01:23:22
當然這一題裡不可能採實務見解。

01:23:22 - 01:23:23
因為實務見解要平均分別沒收。

01:23:24 - 01:23:27
93除以幾個人，七個人，93除以七，那個除不盡。

01:23:29 - 01:23:30
我記得以前

01:23:30 - 01:23:31
學那個什麼？

01:23:32 - 01:23:33
以前學民法的時候，

01:23:33 - 01:23:35
民法會在幾個地方遇到數學嗎？

01:23:36 - 01:23:37
物權的共同抵押。

01:23:38 - 01:23:41
然後親屬繼承的話,親屬篇是那個剩餘分配,繼承篇是應繼分的計算。

01:23:43 - 01:23:47
我記得以前我學物權,遇到那個共同抵押,我覺得超崩潰。

01:23:47 - 01:23:50
我想說好不容易以為高中畢業可以不用碰數學了。

01:23:50 - 01:23:52
結果怎麼物權課變成上數學,以前那一段我覺得超崩潰。

01:23:55 - 01:23:55
我跟你們說啦,

01:23:56 - 01:23:59
那個以前在算不管是共同抵押啦，還是什麼？

01:24:00 - 01:24:01
應計一份還是剩餘三份分配，以前我們最怕除不盡。

01:24:03 - 01:24:04
因為除不盡就是算錯。

01:24:05 - 01:24:05
一定的嘛，對不對，我想各位應該都有這個經驗。

01:24:07 - 01:24:12
我記得還有一個地方遇到那個數學題啦，海商法算共同海損。

01:24:12 - 01:24:15
但那一段我好像沒有經歷，因為我畢業的時候海商法已經沒有考申論了。

01:24:16 - 01:24:18
我那個時候沒有分組。

01:24:18 - 01:24:19
對，我那個時候沒有分組。

01:24:19 - 01:24:22
你們現在有吧，到時候有些同學可能會遇到什麼算共同海損。

01:24:22 - 01:24:25
這個反正，除不盡一定有問題。

01:24:25 - 01:24:29
那所以這一題的話，如果你要拆分物件，那除不盡啊，你要怎麼沒收啊。

01:24:30 - 01:24:32
所以這一題就暗示你不要拆分物件。

01:24:32 - 01:24:33
知道嗎，拆的話至少麻煩。

01:24:34 - 01:24:35
好，大概是這樣。

01:24:36 - 01:24:39
最後來，494頁，沒收的競合。

01:24:41 - 01:24:43
這個東西我跟各位簡單講就好。

01:24:43 - 01:24:43
因為它很細。

01:24:44 - 01:24:44
對，它很細。

01:24:45 - 01:24:50
一般的考試比較不太會特別針對這一塊還考到那麼細，比較不會。

01:24:50 - 01:24:54
所以這一塊，我就是簡單帶過就好，讓同學大概知道說這個問題是在講什麼。

01:24:55 - 01:24:58
我們講犯罪的成立，多數的罪名它會有競合。

01:24:59 - 01:25:00
沒收當然

01:25:00 - 01:25:00
也會

01:25:00 - 01:25:01
也會。

01:25:01 - 01:25:06
所以當今天有多數沒收存在的時候，那國家要怎麼去執行呢，這個叫做沒收的競合。

01:25:08 - 01:25:09
我們來看其中特殊類型。

01:25:10 - 01:25:11
括號二。

01:25:11 - 01:25:16
行為人跟挪用行賄人的共同追徵。

01:25:16 - 01:25:17
你看這個案例。

01:25:18 - 01:25:25
公務員甲把貪汙所得市價200萬的跑車送給父親A，作為父親節禮物。

01:25:27 - 01:25:28
這個時候啊，怎麼沒收？

01:25:29 - 01:25:34
原則上我們記得一個原則，就是說那個犯罪物在誰那邊，

01:25:34 - 01:25:35
我們就對誰沒收，知道嗎？

01:25:35 - 01:25:38
這件事，當然第一個，理論上可以對他爸沒收那臺車。

01:25:39 - 01:25:43
理論上來說呢，也可以對兒子追徵那個錢。

01:25:43 - 01:25:47
那原則是什麼，東西在誰，誰那就對誰沒收嘛。

01:25:47 - 01:25:49
所以我剛剛是不是講那個例子。

01:25:49 - 01:25:51
我把偷來的手機賣給鄰居。

01:25:52 - 01:25:53
你第一步要想的是什麼。

01:25:54 - 01:25:55
對鄰居沒收，對不對。

01:25:56 - 01:25:59
那剛剛那個例子我說，可是鄰居有相當對價，他又沒有明知，對不對。

01:25:59 - 01:26:00
那怎麼辦。

01:26:00 - 01:26:01
對鄰居追徵不能沒收嘛，改對我追徵嘛，記得吧，這是基本原則喔。

01:26:04 - 01:26:10
所以喔，原則上我們對那個爸爸沒收就好了，不用再對甲追徵喔，好，來那延伸而來的問題喔，你看喔。

01:26:12 - 01:26:16
A受領該車的時候啊，不小心把那個車撞爛啦。

01:26:16 - 01:26:20
那這時候除了對A追徵之外，可不可以對甲也追徵？

01:26:20 - 01:26:24
因為這裡的話，等於是說甲，他也曾經取得過那個車嘛。

01:26:24 - 01:26:26
然後A又把它給撞爛了。

01:26:26 - 01:26:27
這個時候該怎麼辦？

01:26:27 - 01:26:28
495頁。

01:26:29 - 01:26:33
這裡說啊，因為這個不法利得是來自於一次的原因事實。

01:26:33 - 01:26:37
所以啊，追徵的總額也以200萬作為上限。

01:26:38 - 01:26:40
好，那怎麼追徵，是擇一還是共同呢？

01:26:40 - 01:26:42
理想是說，我們用共同追徵比較適當啦。

01:26:43 - 01:26:46
所以等於是說，甲跟A這兩個人喔。

01:26:47 - 01:26:49
甲跟A這兩個人呢。

01:26:49 - 01:26:51
他們的全部。

01:26:51 - 01:26:54
他們全部的這個。

01:26:54 - 01:26:56
這個叫，我這邊寫錯，不是丙啦，是A啦。

01:26:57 - 01:26:59
那個丙你把它畫掉，是甲跟A。

01:27:00 - 01:27:04
甲跟A他們所應該付的，對國家付的那個債權喔。

01:27:04 - 01:27:05
就總額200萬。

01:27:06 - 01:27:07
共同付這個200萬。

01:27:07 - 01:27:09
就類似民法上連帶債務的概念，懂嗎？

01:27:09 - 01:27:10
這樣處理。

01:27:11 - 01:27:14
好,所以這個是第一個括號二這邊。

01:27:14 - 01:27:19
那麼括號三這個案例,不法交易的上下游的行為人,你看喔。

01:27:19 - 01:27:22
毒蟲A跟丙購毒,丙向上游乙調貨。

01:27:22 - 01:27:25
乙再向上游甲調貨,結果你看喔。

01:27:26 - 01:27:28
甲賣給乙2萬,乙賣給丙是2萬五千。

01:27:29 - 01:27:31
丙賣給A是3萬。

01:27:31 - 01:27:33
這時候要怎麼去沒收啊？

01:27:33 - 01:27:34
德國。

01:27:34 - 01:27:34
實務認為說啊。

01:27:35 - 01:27:37
這時候的沒收總額是7萬5，7萬5。

01:27:38 - 01:27:39
你說會不會有超額？

01:27:39 - 01:27:39
不會，為什麼？

01:27:40 - 01:27:42
因為它是每一次不同的獨立交易，知道嗎？

01:27:42 - 01:27:44
它是每一次不同的獨立交易，所以這裡沒收的總額呢。

01:27:44 - 01:27:47
會達到7萬5之多，這是學者的說法。

01:27:49 - 01:27:52
好，再來，行賄受賄的對象，我們來看喔。

01:27:54 - 01:27:55
括號是這邊。

01:27:55 - 01:27:58
那個貪汙犯罪，行賄跟受賄。

01:27:58 - 01:27:59
這時候，要怎麼？

01:28:00 - 01:28:00
去處理。

01:28:00 - 01:28:01
你想喔,

01:28:01 - 01:28:02
廠商給公務員錢,

01:28:03 - 01:28:05
這時候兩邊都可以沒收嘛,對不對?

01:28:06 - 01:28:07
廠商給公務員200萬,

01:28:08 - 01:28:10
對於公務員來說那個200萬叫犯罪所得,

01:28:11 - 01:28:12
那對廠商這邊來說呢,

01:28:12 - 01:28:13
那等於是一個犯罪工具,

01:28:13 - 01:28:14
一樣嘛,

01:28:14 - 01:28:15
對不對？兩邊都可以沒收,

01:28:15 - 01:28:17
所以這個時候，應該怎麼做？

01:28:17 - 01:28:19
來496頁這邊,

01:28:21 - 01:28:23
我們這裡說，理論上來說有兩種啦，

01:28:23 - 01:28:24
分別擇一或共同啦，

01:28:24 - 01:28:25
有這幾種不同的做法，

01:28:26 - 01:28:26
那林鈺雄老師呢，

01:28:27 - 01:28:29
他傾向用分別宣告，

01:28:29 - 01:28:30
用分別宣告，

01:28:30 - 01:28:32
雖然這裡是多數的允許與實施沒有錯，

01:28:33 - 01:28:34
但是呢，我們可以分別宣告，

01:28:35 - 01:28:36
然後分別宣告之後，

01:28:36 - 01:28:40
如果其中一個人把錢全部都吐給國家的話,

01:28:40 - 01:28:43
那另外一個人的沒收也會隨之而消滅,

01:28:43 - 01:28:45
類似那種連帶債務的概念,

01:28:45 - 01:28:46
大概是用這個方式來做處理,

01:28:49 - 01:28:50
最後，第三點這邊,

01:28:51 - 01:28:56
那如果受賄者他把匯款退還給行賄者呢？

01:28:57 - 01:28:58
這個時候一樣，

01:28:58 - 01:29:17
這裡說啊，

01:29:17 - 01:29:40
實務的做法。

01:29:41 - 01:29:42
呃，括號一這邊，

01:29:43 - 01:29:44
為了避免重複沒收。

01:29:44 - 01:29:47
如果對方的行為人或第三人都沒收的話,

01:29:47 - 01:29:48
那因為啊,

01:29:49 - 01:29:50
它的原因,

01:29:51 - 01:29:54
呃這邊說，因其等均負同一給付內容,

01:29:55 - 01:29:57
其中一人為給付者，他人也免其責任。

01:29:58 - 01:30:00
就類似民法上那個不真正連帶債務啦

01:30:00 - 01:30:00
的適用。

備註：閱讀進度

01:30:03 - 01:30:06
好，那個刑法的適用，來加重減輕的部分。

01:30:07 - 01:30:10
這裡的話，大部分都是法條的規定。

01:30:11 - 01:30:20
那我就不詳細去講，因為我相信啊，這些東西只要你有基本的國語文能力，跟國小數學的能力，你一定都會。

01:30:20 - 01:30:23
多講無益，多講感覺在羞辱各位的智商，那個真的很簡單，我就不多說。

01:30:25 - 01:30:26
我只提醒同學幾個重點。

01:30:27 - 01:30:29
來，第一個，加重。

01:30:30 - 01:30:33
第一個加重，來67條這樣說。

01:30:33 - 01:30:38
他說有其徒刑或罰金加重者呢，高度跟低度同時加減。

01:30:38 - 01:30:40
這邊我提醒同學一件事。

01:30:40 - 01:30:44
加重其刑至二分之一。

01:30:44 - 01:30:47
跟加重其刑二分之一。

01:30:47 - 01:30:50
有沒有『至』字，意思完全不一樣。

01:30:51 - 01:30:57
因為這個會影響到殺人罪，上個月立法院不是有通過那個加重條款嗎？271之1，這個同學在新聞上應該都有看到嗎。

01:30:59 - 01:31:03
那個東西，就是立法院他們故意這樣定的。

01:31:04 - 01:31:05
有沒有『至』字，意思完全不一樣。

01:31:06 - 01:31:12
我們在刑法分則當中，常看到的加重都是寫加重其刑至二分之一。

01:31:13 - 01:31:14
那個『至』什麼意思？

01:31:15 - 01:31:16
就是你一定要加重。

01:31:17 - 01:31:19
加重的幅度，最多可以到二分之一。

01:31:20 - 01:31:21
至就是這個意思，至多。

01:31:21 - 01:31:22
瞭解嗎？至多。

01:31:23 - 01:31:25
所以，你看到我下面的數字14。

01:31:26 - 01:31:29
加重其刑至二分之一。

01:31:30 - 01:31:32
也就是非加重不可。

01:31:32 - 01:31:35
但不是說強迫你加，一半乘以1.5，不是。

01:31:36 - 01:31:38
就一定要加重，最多可以到1.5倍。

01:31:38 - 01:31:39
但是這個意思，知道嗎？

01:31:39 - 01:31:41
所以，三年以上是罪，你加重其刑至二分之一的話，

01:31:44 - 01:31:47
他的刑度的底標會是多少？

01:31:48 - 01:31:49
不會變四年半喔，是多少？

01:31:50 - 01:31:51
三年又一個月，知道嗎？

01:31:52 - 01:31:53
就你有加就可以，瞭解吧？

01:31:54 - 01:31:56
這跟加重其刑二分之一不一樣喔。

01:31:57 - 01:32:00
沒有至字的話就是地板直接乘以。

01:32:00 - 01:32:00
1.5,

01:32:00 - 01:32:01
瞭解吧?

01:32:01 - 01:32:03
有沒有字意思完全不一樣,

01:32:03 - 01:32:05
這個我到之後講殺人罪的時候會發補充講義給各位,

01:32:05 - 01:32:06
一樣的東西,

01:32:06 - 01:32:07
是你們要搞清楚,

01:32:08 - 01:32:09
這個應該不會考在申論題啊,

01:32:09 - 01:32:10
但選擇題可能會考,

01:32:11 - 01:32:12
所以這個請各位注意一下。

01:32:12 - 01:32:14
尤其要考這個一試選擇題的同學。

01:32:15 - 01:32:15
好,

01:32:15 - 01:32:16
那我們翻過來,

01:32:16 - 01:32:17
498頁。

01:32:23 - 01:32:24
498頁,

01:32:25 - 01:32:25
那個

01:32:26 - 01:32:26
來

01:32:28 - 01:32:29
我們看那個什麼東西啊?

01:32:31 - 01:32:32
那個條文在哪?

01:32:33 - 01:32:34
那個括號六

01:32:34 - 01:32:35
來看一下括號六,

01:32:35 - 01:32:36
六跟七。

01:32:37 - 01:32:37
死刑減輕,

01:32:37 - 01:32:38
變成無期徒刑。

01:32:39 - 01:32:40
無期徒刑減輕呢,

01:32:41 - 01:32:42
20年以下

01:32:43 - 01:32:45
15年以上的有期徒刑。

01:32:46 - 01:32:46
好,

01:32:46 - 01:32:48
所以死刑跟無期徒刑都可以減。

01:32:49 - 01:32:50
但反過來喔,

01:32:50 - 01:32:50
499頁,

01:32:51 - 01:32:52
死刑不能加重。

01:32:53 - 01:32:53
啊，廢話。

01:32:53 - 01:32:54
死刑當然不能加重啊。

01:32:55 - 01:32:56
死刑怎麼加重？

01:32:57 - 01:32:58
變成原本打心臟

01:32:58 - 01:33:26
變成用散彈槍

01:33:26 - 01:33:40
爆頭。

01:33:40 - 01:33:40
不會啦，

01:33:41 - 01:33:42
那太殘忍了啦，

01:33:42 - 01:33:43
不會搞這種東西喔。

01:33:43 - 01:33:43
欸,

01:33:43 - 01:33:45
無期徒刑也不能加重喔。

01:33:45 - 01:33:46
這邊要搞錯囉。

01:33:47 - 01:33:49
無期徒刑減輕會變有期徒刑,

01:33:49 - 01:33:51
但無期徒刑不會加重變死刑,

01:33:52 - 01:33:52
不會那麼殘忍，

01:33:52 - 01:33:54
無期徒刑就最重了。

01:33:54 - 01:33:54
好，

01:33:55 - 01:33:56
再來，

01:33:56 - 01:33:57
累犯。

01:33:59 - 01:34:00
那累犯是這樣,

01:34:00 - 01:34:01
775號,

01:34:01 - 01:34:02
他說不行,

01:34:02 - 01:34:03
應加重。

01:34:03 - 01:34:05
因為775號會說,

01:34:05 - 01:34:07
那個累犯的行為人不見得都那麼壞的。

01:34:08 - 01:34:09
你一律加重，

01:34:09 - 01:34:11
有些時候會違反罪刑相當性。

01:34:11 - 01:34:12
真的啊，

01:34:12 - 01:34:15
775號的申請人有一件大概是這樣的事實。

01:34:16 - 01:34:16
他好像是

01:34:17 - 01:34:18
這個年輕人

01:34:18 - 01:34:19
他就以前好像是那個什麼

01:34:21 - 01:34:22
教召沒去

01:34:23 - 01:34:23
對

01:34:23 - 01:34:24
他教召沒有去，

01:34:25 - 01:34:26
所以被判妨害兵役。

01:34:27 - 01:34:28
結果五年之內，

01:34:29 - 01:34:30
他又酒後駕車。

01:34:31 - 01:34:32
那因為他前面的犯罪，

01:34:33 - 01:34:34
被判有期徒刑吧。

01:34:36 - 01:34:37
那後面又故意再犯罪,

01:34:38 - 01:34:39
所以他後面那個酒駕變累犯。

01:34:40 - 01:34:41
啊你說這個人真的很壞嗎?

01:34:42 - 01:34:42
好像還好,

01:34:42 - 01:34:43
就有點無奈而已。

01:34:44 - 01:34:44
對啊,

01:34:44 - 01:34:45
給他加重幹什麼呢?

01:34:46 - 01:34:47
所以後來就說,

01:34:47 - 01:34:48
我們累犯的加重,

01:34:48 - 01:34:50
要改成裁量加重。

01:34:50 - 01:34:51
那裁量加重看什麼呢？

01:34:52 - 01:34:53
往往看的就是，

01:34:54 - 01:34:55
行為人先前被判的那條罪，

01:34:56 - 01:34:57
跟他這一次所犯的罪。

01:34:58 - 01:34:59
兩者有沒有具有類似性。

01:35:00 - 01:35:01
往往是看這個，

01:35:01 - 01:35:01
知道嗎？

01:35:02 - 01:35:02
看兩者有沒有具有類似性。

01:35:03 - 01:35:03
所以通常來說，

01:35:04 - 01:35:06
如果行為人他前面所犯的這個罪,

01:35:06 - 01:35:08
跟後面的所犯的罪,

01:35:09 - 01:35:10
兩者越類似越相關,

01:35:11 - 01:35:14
那他後面的罪被判累犯而加重的機率就越高,

01:35:14 - 01:35:14
知道吧?

01:35:15 - 01:35:16
所以現在的話我們區分兩個層次,

01:35:17 - 01:35:18
行為人算不算是累犯,

01:35:18 - 01:35:19
這是一件事,

01:35:19 - 01:35:20
那個沒有裁量的空間,

01:35:20 - 01:35:22
因為算不算累犯那個是法律的要件

01:35:22 - 01:35:23
而算累犯之後,

01:35:24 - 01:35:25
要不要加重,

01:35:25 - 01:35:26
那個是另外一件事喔,

01:35:26 - 01:35:27
知道,

01:35:27 - 01:35:27
那是另外一件事。

01:35:28 - 01:35:29
它是兩件分開的

01:35:29 - 01:35:30
所以請同學一定要記得

01:35:31 - 01:35:32
算不算累犯

01:35:32 - 01:35:33
我們還是看法律要件

01:35:33 - 01:35:34
算就算

01:35:34 - 01:35:35
他沒有裁量的空間。

01:35:36 - 01:35:37
算累犯之後要不要加重，

01:35:37 - 01:35:37
另外一件事，

01:35:38 - 01:35:39
兩件事情是可分的喔。

01:35:40 - 01:35:41
所以這個會連接到行訴。

01:35:42 - 01:35:44
行訴前幾年有出一則判決是這樣，

01:35:45 - 01:35:45
就是，

01:35:46 - 01:35:47
這個被告他其實不是累犯，

01:35:48 - 01:35:50
但原審法院誤把它當累犯，

01:35:51 - 01:35:52
可是裁量後沒有加重。

01:35:54 - 01:35:54
這樣的話,

01:35:55 - 01:35:56
後來判決確定了,

01:35:56 - 01:35:59
這樣那個被告要去請檢察總長提非常上訴。

01:36:00 - 01:36:02
那這個算我算是所謂原判決不利被告。

01:36:03 - 01:36:04
對啊,算不算原判決不利被告。

01:36:04 - 01:36:05
再想一次喔。

01:36:05 - 01:36:07
被告他其實不是累犯。

01:36:07 - 01:36:08
但原審搞錯。

01:36:08 - 01:36:10
我跟你們說實務上很常搞錯累犯。

01:36:10 - 01:36:11
不是說法官很散漫。

01:36:12 - 01:36:15
而是有些被告的前科紀錄表就像一本書一樣。

01:36:15 - 01:36:16
有，真的有。

01:36:16 - 01:36:18
他的前科紀錄表像一本書一樣。

01:36:18 - 01:36:21
那種被告可能刑分很強，一堆犯罪都犯過，比你們還強，真的有可能。

01:36:23 - 01:36:24
那個真的很容易搞錯啦，真的。

01:36:25 - 01:36:26
看得眼花撩亂。

01:36:26 - 01:36:27
對，我再講一次。

01:36:27 - 01:36:29
這個被告他本身不是累犯。

01:36:29 - 01:36:32
但被實務搞錯，判他累犯。

01:36:32 - 01:36:35
可是實務裁量後又沒有加重，糊裡糊塗決定了。

01:36:36 - 01:36:37
後來要不要非常上訴啊。

01:36:37 - 01:36:39
這樣有沒有算原判決不利被告。

01:36:39 - 01:36:39
有喔。

01:36:40 - 01:36:40
為什麼？

01:36:41 - 01:36:43
因為雖然裁量後不加重沒有錯。

01:36:43 - 01:36:45
可是累犯的身分對那個受刑人不利耶。

01:36:46 - 01:36:48
因為累犯講是要三分之二啊。

01:36:48 - 01:36:50
累犯不能輕易減刑啊。

01:36:50 - 01:36:51
那還是對他不利，知道嗎？

01:36:51 - 01:36:53
所以我用這個東西跟各位強調。

01:36:53 - 01:36:57
累犯的要件沒得裁量喔，是就是不是喔。

01:36:57 - 01:36:59
可以裁量是什麼？要不要加重，知道嗎？

01:37:01 - 01:37:01
好。

01:37:02 - 01:37:03
那我們來看，要件的部分。

01:37:04 - 01:37:08
第一個來，行為人承受徒刑的執行。

01:37:09 - 01:37:10
受徒刑的執行。

01:37:11 - 01:37:13
那個執行包括兩種，來翻到500頁。

01:37:14 - 01:37:19
包括事實上已經執行，跟視為已執行。

01:37:19 - 01:37:22
來，那個視為已執行圈起來，旁邊寫44條。

01:37:24 - 01:37:25
這個選擇題超愛考。

備註：選擇題超愛考，視為已執行 44條。

01:37:27 - 01:37:28
所謂的執行完畢，包括事實上已執行。

01:37:30 - 01:37:32
跟什麼呢？跟視為已執行。

01:37:32 - 01:37:34
視為已執行你就寫44條的規定。

01:37:35 - 01:37:36
來看他在指什麼？易刑處分。

01:37:36 - 01:37:40
易科罰金、易服勞役、易服社會勞動，還有易以訓誡。

01:37:41 - 01:37:44
那這些東西,如果他原本是徒刑的話。

01:37:45 - 01:37:45
再講一次。

01:37:46 - 01:37:51
原本的徒刑透過易科罰金、易服勞役、易服社會勞動或易以訓誡執行完畢的話。

01:37:52 - 01:37:56
那視為原本的徒刑已經執行完畢，視為原本已經執行完畢。

01:38:01 - 01:38:02
這個叫做易刑。

01:38:02 - 01:38:04
這個叫做易刑，這個我們等一下就會講到。

01:38:05 - 01:38:07
易刑在哪裡啊，在後面。

01:38:09 - 01:38:10
對吧，510頁這邊。

01:38:12 - 01:38:12
易刑。

01:38:13 - 01:38:17
當然那個易刑在這邊比較不會發生啦，因為易刑的前提是拘役或罰金。

01:38:18 - 01:38:19
但累犯以徒刑為限,

01:38:20 - 01:38:21
累犯以徒刑為限,

01:38:21 - 01:38:31
所以易刑會在累犯發生的主要是易科罰金跟，就前三者啦，易科罰金、易服勞役，還有易服社會勞動，這個比較容易會發生。

01:38:31 - 01:38:33
好，那我們這邊跟各位說，

01:38:34 - 01:38:39
執行完畢，包括我們講，視為已經執行完畢喔。

01:38:39 - 01:38:40
所以我舉個例子。

01:38:41 - 01:38:46
如果我先前因為跟人家出車禍，被法院判過失傷害有期徒刑四個月，

01:38:48 - 01:38:48
然後呢，

01:38:50 - 01:38:54
然後，我易科罰金，把那個錢繳掉了，

01:38:55 - 01:38:57
後面我又跟鄰居打架，犯傷害罪。

01:38:57 - 01:38:59
我後面的傷害罪有沒有算累犯？

01:38:59 - 01:38:59
有喔,

01:39:00 - 01:39:01
這種情況是有的喔，為什麼？

01:39:02 - 01:39:06
因為前面的這個四個月的徒刑，易科罰金執行完畢,

01:39:06 - 01:39:08
那個叫什麼？視為已經執行完畢。

01:39:09 - 01:39:10
知道，視為已經執行完畢。

01:39:10 - 01:39:14
好，然後再來，執行完畢之後，五年內再犯。

01:39:15 - 01:39:18
記得喔，條文講，執行完畢或一部執行而赦免之後五年內再犯，

01:39:19 - 01:39:22
累犯要執行完畢喔，所以來下面的時間點不算喔，

01:39:22 - 01:39:23
判決確定後執行前。

01:39:24 - 01:39:26
徒刑執行中，徒刑執行中脫逃，

01:39:26 - 01:39:27
執行中保外就醫，

01:39:28 - 01:39:33
緩刑中、假釋期間，這些期間通通都不算累犯，

01:39:33 - 01:39:34
來，所以很好記。

01:39:34 - 01:39:40
那個，如果有一天你在高雄的美術館附近啊，遇到陳水扁，

01:39:41 - 01:39:43
我們前總統陳水扁遇到他,

01:39:43 - 01:39:45
啊你可能很討厭阿扁，你就跟他吵架。

01:39:45 - 01:39:48
阿扁很生氣，他拿枴杖痛打你一頓。

01:39:48 - 01:39:50
這樣阿扁可不可以算累犯？

01:39:50 - 01:39:53
不可以，因為他的那個案子一直沒有判刑確定。

01:39:53 - 01:39:56
他保外就醫嘛,對不對?他不算累犯哦,記得這個案例。

01:39:56 - 01:39:57
好,

01:39:58 - 01:39:59
還有,假釋期

01:40:00 - 01:40:02
期間故意再犯,不算累犯,一定要記得哦。

01:40:03 - 01:40:05
假釋期間故意再犯,不算累犯哦。

01:40:05 - 01:40:07
因為假釋期間他就沒有執行完畢。

01:40:08 - 01:40:09
所以有人會說，這樣會不會太優待？

01:40:10 - 01:40:11
不會，我跟你講不會，為什麼？

01:40:12 - 01:40:17
假釋期間另外犯罪，他雖然不算累犯沒有錯，可是他的假釋可能會被撤銷。

01:40:18 - 01:40:19
那沒有比較好，知道嗎？

01:40:19 - 01:40:22
他假釋可能被撤，假釋被撤效果搞不好更嚴重，所以假釋期間再犯，他所以不算累犯。

01:40:26 - 01:40:26
好。

01:40:27 - 01:40:28
然後括號三這邊。

01:40:29 - 01:40:31
故意再犯，有期徒刑以上之罪。

01:40:31 - 01:40:31
累犯。

01:40:31 - 01:40:33
累犯的重點是後罪要故意喔。

01:40:34 - 01:40:35
前罪不重要喔。

01:40:35 - 01:40:36
所以我剛剛舉的例子。

01:40:37 - 01:40:41
我假設之前開車撞到人，被判過失傷害。

01:40:41 - 01:40:43
有期徒刑四個月。

01:40:43 - 01:40:45
我用易科罰金把它繳掉。

01:40:45 - 01:40:48
然後過沒多久，我跟鄰居打架，把鄰居打傷。

01:40:48 - 01:40:49
有沒有算累犯？

01:40:49 - 01:40:50
有喔。

01:40:50 - 01:40:52
前面的罪是過失的，不重要喔。

01:40:52 - 01:40:55
重點是後面的罪要是故意的喔。

01:40:55 - 01:40:56
後面的罪要是故意的。

01:40:57 - 01:40:59
好，然後括號四，有一個小條件。

01:40:59 - 01:41:02
前罪要非在外國法院受裁判。

01:41:02 - 01:41:03
49條說的，累犯。

01:41:03 - 01:41:06
於前罪在外國法院受裁判者，不適用之。

01:41:08 - 01:41:11
所以累犯的話，主要你要記得44條的規定。

01:41:12 - 01:41:13
易科罰金。

01:41:13 - 01:41:16
易服社會勞動執行完畢的話，當作原本的徒刑。

01:41:18 - 01:41:19
已經執行完畢，這個選擇題出現過很多次。

01:41:21 - 01:41:22
好。

01:41:22 - 01:41:23
再來，自首的部分。

01:41:23 - 01:41:25
501頁這邊。

01:41:27 - 01:41:28
我們講自首。

01:41:28 - 01:41:28
條文講，對於。

01:41:30 - 01:41:33
未發覺的犯罪，自首而接受裁判，得且輕其刑。

01:41:33 - 01:41:36
各位看清楚，自首的效果叫做得減。

01:41:36 - 01:41:36
他是得減。

01:41:37 - 01:41:38
以前是必減。

01:41:38 - 01:41:39
後來改得減。

01:41:39 - 01:41:39
真的啦。

01:41:39 - 01:41:40
以前是必減。

01:41:40 - 01:41:40
後來改得減。

01:41:40 - 01:41:47
為什麼？因為立法者想說，這個自首的人，不見得每個都是誠心悔悟。

01:41:47 - 01:41:51
像以前有唯一死刑的年代，有些自首的人，他就只是不想被判死刑而已。

01:41:51 - 01:41:59
立法者覺得說，這種人給他減刑幹什麼，所以後來就說。

01:41:59 - 01:41:59
好。

01:42:00 - 01:42:02
改成是得減刑，改成得減刑。

01:42:04 - 01:42:05
好，幾個要件，第一個來。

01:42:05 - 01:42:08
行為人要申告自己的犯罪。

01:42:09 - 01:42:10
好，申告自己的犯罪。

01:42:10 - 01:42:12
申告的方式沒有任何的限制。

01:42:13 - 01:42:15
委託他人申告，當然也可以。

01:42:15 - 01:42:17
第一個要申告自己的犯罪。

01:42:17 - 01:42:19
然後我們翻過來502頁。

01:42:20 - 01:42:23
必須要是一個未發覺的犯罪。

01:42:24 - 01:42:25
未發覺。

01:42:25 - 01:42:26
來，未發覺什麼意思？

01:42:27 - 01:42:27
兩種情況。

01:42:28 - 01:42:32
第一個是這個犯罪事實上真的沒有被發覺。

01:42:33 - 01:42:34
這是第一種情況，所以沒有疑問。

01:42:35 - 01:42:39
我再殺人，10秒後我恢復理智。

01:42:39 - 01:42:42
覺得我在幹什麼，趕快打110，說請警察啊，我殺人的，快來抓我吧。

01:42:42 - 01:42:43
這叫自首。

01:42:43 - 01:42:44
OK,這個沒有問題。

01:42:44 - 01:42:49
還有一種情況是只有犯罪事實，但不知何人所犯。

01:42:50 - 01:42:51
這也是一種自首喔。

01:42:52 - 01:42:54
只有事實，但不知何人所犯。

01:42:55 - 01:42:56
來，這一種自首在講什麼情況？

01:42:58 - 01:42:58
好。

01:42:58 - 01:42:59
那個

01:42:59 - 01:43:00
那個。

01:43:00 - 01:43:00
十幾年前啊。

01:43:01 - 01:43:04
警方在南投的山區發現一具屍體。

01:43:05 - 01:43:06
這個屍體是個男性。

01:43:06 - 01:43:07
身上有刺青。

01:43:08 - 01:43:11
而且這個屍體的生殖器是被切下來的。

01:43:11 - 01:43:12
警方發現這個屍體。

01:43:13 - 01:43:18
那當時警方懷疑說，這個男性死者的生殖器被切下來，可能是一個情殺的案件。

01:43:19 - 01:43:22
結果記者在報導這件案子的時候，加了一句很多餘的話。

01:43:22 - 01:43:23
記者說。

01:43:23 - 01:43:29
這具屍體在身前到底是自殺或他殺，仍有待進一步的釐清。

01:43:30 - 01:43:31
你覺得會是自殺嗎？

01:43:31 - 01:43:33
他GG被...

01:43:34 - 01:43:34
對啊。

01:43:34 - 01:43:39
那位男同學，如果你有一天想不開想自殺，你應該不會切懶覺自殺吧，這太痛苦了吧。

01:43:40 - 01:43:41
這很明顯是他殺，所以如果這個時候

01:43:43 - 01:43:44
有行為人發現：

01:43:44 - 01:43:47
「糟糕，屍體被發現了，趕快去跟警方投案，說懶覺是我的。」

01:43:47 - 01:43:47
這樣。

01:43:48 - 01:43:52
這種情況的話，我們就說它是一個，它是什麼樣的情況呢？

01:43:58 - 01:44:00
這種情況的話，就是我們講

01:44:02 - 01:44:03
（第一點）這邊所說的

01:44:04 - 01:44:05
雖然事實

01:44:06 - 01:44:11
雖然說事實已經被發現，但是怎麼樣

01:44:11 - 01:44:14
尚不知是何人所犯，懂嗎？

01:44:14 - 01:44:17
這種情況，一樣可以論自首，所以我們講兩種情況。

01:44:17 - 01:44:21
整個事實都沒有被發現，對，這種自首沒有錯，還有第二個，雖然知道事實，但不知何人所犯。

01:44:21 - 01:44:24
這種情況，也可以算是自首。

01:44:24 - 01:44:28
所以當然啦，如果警方已經鎖定特定行為人了。

01:44:28 - 01:44:32
比如說,根據路口監視器已經掌握特定的車牌之類的

01:44:32 - 01:44:34
這種情況,當然不能論自首

01:44:35 - 01:44:36
那我這邊提醒同學一件事喔

01:44:37 - 01:44:41
所謂,警方到底有沒有掌握特定的行為人,或者到底有沒有已經發覺

01:44:42 - 01:44:45
這個已發覺,要有特定的證據

01:44:45 - 01:44:49
不能只是單純的臆測，或純粹辦案經驗的推論，不可以喔

01:44:50 - 01:44:52
要有特定的證據喔

01:44:52 - 01:44:55
來，這邊我舉一個七八年前的一個案子

01:44:55 - 01:44:57
這個發生在新莊

01:44:57 - 01:44:59
那個叫做水泥封屍案

01:44:59 - 01:45:00
這件很莫名其妙啦

01:45:02 - 01:45:04
當初，三個人住在一起

01:45:04 - 01:45:07
一對夫妻，跟先生的妹妹

01:45:07 - 01:45:10
就是太太的小姑，這三個人住在同一家

01:45:11 - 01:45:14
那這三個人住在同一家，那個太太心裡有點問題

01:45:15 - 01:45:18
太太一直覺得先生跟小姑有一腿

01:45:19 - 01:45:20
其實這個懷疑超不合理吧

01:45:21 - 01:45:21
對啊

01:45:22 - 01:45:25
他的意思就是，你媽媽懷疑你爸跟你姑姑有一腿

01:45:26 - 01:45:27
這是不是很怪

01:45:28 - 01:45:30
對啊,就這太太有這樣的懷疑

01:45:30 - 01:45:31
懷疑說先生跟小姑有一腿

01:45:32 - 01:45:33
所以那個太太跟小姑的關係很差

01:45:34 - 01:45:37
有一天清晨的時候,太太就拿鈍器打死小姑

01:45:37 - 01:45:39
打死小姑之後,太太買了水泥

01:45:40 - 01:45:45
把小姑的屍體啊，用水泥埋在小姑的臥室

01:45:46 - 01:45:47
對

01:45:47 - 01:45:48
就是這樣，用水泥

01:45:48 - 01:45:49
就是你想像那個形狀，那個屍體

01:45:49 - 01:45:52
全區倒臥在地上，啊那個太太就是用水泥，把那個

01:45:56 - 01:45:58
小姑的屍體啊,做這樣的掩埋

01:45:58 - 01:45:59
好,那接著呢,因為這個

01:46:00 - 01:46:05
這個小姑平常都有在公司上班,後來發現公司也覺得奇怪,這個人怎麼一直沒有來,報警處理。

01:46:05 - 01:46:10
警方到他們家,就覺得這對夫妻很怪,什麼對小姑的失蹤好像漠不關心。

01:46:10 - 01:46:14
然後警方還在小姑的房間就發現那個水泥形狀的墓冢。

01:46:15 - 01:46:17
警方想說奇怪，這個是不是死者就在裡面。

01:46:18 - 01:46:19
但當時晚上很晚，9點了。

01:46:21 - 01:46:23
警方也不敢開挖，因為電鑽打下去整棟不用睡。

01:46:24 - 01:46:26
所以警方想說那明天早上我們再來挖。

01:46:26 - 01:46:29
那當時警方就跟那個女性的嫌疑人就說，那

01:46:30 - 01:46:32
你小姑到底去哪了？

01:46:32 - 01:46:34
那這個是什麼東西啊，你要不要跟我們講？

01:46:34 - 01:46:37
警方其實懷疑說死者就在這個水泥裡面啦。

01:46:37 - 01:46:39
但沒有證據嘛，就說要不要跟我們講。

01:46:39 - 01:46:44
後來，這個太太終於坦承說人是我殺的，屍體就在這個水泥裡面。

01:46:45 - 01:46:46
這可以算自首？

01:46:46 - 01:46:46
可以。

01:46:47 - 01:46:49
後來有哦,有算自首,為什麼？

01:46:50 - 01:46:55
被害人的房間出現這種水泥形狀的,這種屍體形狀的水泥墓冢,很怪,對不對,超怪。

01:46:57 - 01:47:00
可是警方真的客觀上有證據證明說被害人就在那個水泥裡面。

01:47:00 - 01:47:00
沒有嘛。

01:47:01 - 01:47:02
沒有嘛，臆測嘛，單純就是怪嘛，對不對？

01:47:02 - 01:47:05
所以這樣的情況，算不算是未發覺的犯罪？算喔，知道嗎？這種情況依然算喔。

01:47:08 - 01:47:12
所以我們講未發覺的認定，可能沒有你們想像的那麼嚴苛。

01:47:13 - 01:47:16
除了要整件事完全沒有人知道之外。

01:47:16 - 01:47:19
只有犯罪事實,但不知何人所犯。

01:47:19 - 01:47:20
這也是未發覺哦。

01:47:21 - 01:47:21
還有啊。

01:47:22 - 01:47:23
單純的臆測。

01:47:24 - 01:47:26
單純辦案經驗的推論。

01:47:26 - 01:47:28
這也不算是已發覺。

01:47:28 - 01:47:28
好。

01:47:29 - 01:47:30
好，再來一個

01:47:30 - 01:47:30
第二點。

01:47:31 - 01:47:33
犯罪競合跟未發覺的認定。

01:47:34 - 01:47:35
這個東西啊。

01:47:35 - 01:47:37
我之前都說一試會考，一試會考，今年一試還真的考。

01:47:37 - 01:47:39
考這個東西。

01:47:40 - 01:47:42
這是一個困擾實務很久的問題。

01:47:43 - 01:47:45
當行為人犯了

01:47:45 - 01:47:45
數罪。

01:47:47 - 01:47:48
實務在問的是，好，行為人犯了好幾罪。

01:47:48 - 01:47:50
比如說行為人犯了一兩罪。

01:47:51 - 01:47:52
他被發覺

01:47:53 - 01:47:55
他被發覺輕罪，而坦承重罪。

01:47:57 - 01:47:58
這時候可以論自首嗎？

01:47:59 - 01:48:00
是。

01:48:00 - 01:48:00
犯好幾罪的行為人，他被發覺輕罪，而他坦承重罪。

01:48:03 - 01:48:06
這樣的情況行為人可以論自首嗎？

01:48:06 - 01:48:07
好，實務的說法是這樣。

01:48:08 - 01:48:10
我們要看輕罪跟重罪是什麼關係。

01:48:11 - 01:48:15
我們先講最沒有疑問的一種類型，叫數罪併罰的數罪。

01:48:16 - 01:48:17
這個絕對沒有問題，你想喔。

01:48:19 - 01:48:19
來。

01:48:20 - 01:48:23
假設那個，那個誰呀，陸伯言。

01:48:23 - 01:48:25
假設陸伯言他對我性騷擾。

01:48:26 - 01:48:27
他偷襲我的小鳥。

01:48:27 - 01:48:29
小時候最喜歡玩的嘛，他對我偷襲小鳥。

01:48:30 - 01:48:33
犯那個性騷擾防治法第24條的罪，好。

01:48:33 - 01:48:35
陸伯言偷襲我的小鳥啊。

01:48:35 - 01:48:36
所以我去告他。

01:48:37 - 01:48:41
接著陸伯言就被請去警局喝茶啦，警察說你到底做了什麼事。

01:48:42 - 01:48:47
結果陸伯言啊，他說對，沒錯，我敢做敢當，我確實偷襲陳建中的小鳥。

01:48:48 - 01:48:50
陸伯言又突然蹦出一句，說對，

01:48:50 - 01:48:51
我敢做敢當，

01:48:51 - 01:48:55
我除了偷襲陳建中的小鳥之外，我就主動承認了，

01:48:55 - 01:48:58
我一個月前還違反伊谷的意願對他強制猥褻。

01:48:59 - 01:49:02
所以你覺得在這樣的情況之下，陸伯言可不可以論自首？

01:49:03 - 01:49:05
他被發覺一個比較輕的性騷擾罪。

01:49:06 - 01:49:09
然後他主動坦承一個月前另外的一件強制猥褻。

01:49:09 - 01:49:10
那強制猥褻可不可以認自首？

01:49:10 - 01:49:12
廢話當然可以嘛。

01:49:12 - 01:49:13
這兩件有什麼關係，對不對？

01:49:13 - 01:49:14
所以我們講喔。

01:49:14 - 01:49:17
如果這個數罪是數罪併罰的關係的話，那行為人被發覺一部而坦承他部。

01:49:19 - 01:49:21
廢話當然可以論自首啊。

01:49:21 - 01:49:22
那兩罪又沒有關聯，對不對？

01:49:22 - 01:49:23
這當然是沒有問題喔。

01:49:24 - 01:49:28
會有問題的是括號二跟括號三，實質上跟裁判上一罪，這個比較有問題。

01:49:29 - 01:49:31
但這個東西講完需要些時間。

01:49:31 - 01:49:32
我們先休息一下，先休息10分鐘。

01:49:33 - 01:49:35
等一下呢，我們再來想二跟三的部分。

01:50:34 - 01:50:35
好

01:50:35 - 01:50:39
我們接著來講自首在行為人犯數罪的情形。

01:50:40 - 01:50:42
我們來看，第一個叫做實質上一罪。

01:50:43 - 01:50:46
那個實質上一罪就是不純正競合的意思。

01:50:46 - 01:50:50
法條競合啦，不法的前後行為啊，那些，那個叫做實質上一罪。

01:50:51 - 01:50:53
當然也包括像什麼繼續犯、集合犯那些東西。

01:50:53 - 01:50:55
那個叫做實質上一罪。

01:50:55 - 01:51:00
來我們來看，當行為人如果他犯的不是單純一罪，

01:52:00 - 01:52:00
而是有實質上或裁判上一罪，而且行為人坦承部分的事實的話，

01:52:05 - 01:52:06
可不可以論自首的？

01:52:06 - 01:52:06
來，我們現在來看到左邊的實質上一罪和。

01:52:08 - 01:52:10
第一個我舉的例子叫226之一。

01:52:11 - 01:52:15
226之一啊，這個是性侵而殺人的結合犯，案例是這樣。

01:52:16 - 01:52:18
有個女生，她被性侵了。

01:52:19 - 01:52:23
她被性侵之後，她傳訊息給朋友求救。

01:52:23 - 01:52:28
結果這個訊息被性侵犯看到，性侵犯氣炸了，當場就把這個女生給殺了。

01:52:29 - 01:52:32
那後來因為她的朋友有跟警方求助嘛。

01:52:32 - 01:52:34
所以警方逮捕了這個性侵犯。

01:52:34 - 01:52:37
那警方就一直問性侵犯說，好，你有，然後警方問性侵犯到底是怎樣。

01:52:38 - 01:52:41
性侵犯說，對，我性侵。

01:52:41 - 01:52:45
然後這個警方就一直問說，那那那人呢，那個被性侵的人哪裡去了？

01:52:45 - 01:52:49
性侵犯嫌就，最後跟警方說，人被我殺了。

01:52:49 - 01:52:51
所以你看，這件事怎麼樣？

01:52:53 - 01:52:55
警方發覺這個人犯強制性交罪。

01:52:56 - 01:53:00
而這個人後來主動跟警方坦承說，我其實把被害人殺了。

01:53:00 - 01:53:03
他被發覺輕罪而坦承重罪。

01:53:03 - 01:53:07
這種實質上一罪當中，行為人被發覺輕罪而坦承重罪的情形，

01:53:08 - 01:53:10
可不可以論自首呢？

01:53:10 - 01:53:12
實務認為不可以。

01:53:12 - 01:53:13
不可以論自首。

01:53:13 - 01:53:13
為什麼呢？

01:53:13 - 01:53:15
因為實務的說法是，

01:53:16 - 01:53:20
這個情況當中，行為人最後該被論的罪是226之一。

01:53:21 - 01:53:25
而226之一這條罪所對應的部分事實，

01:53:25 - 01:53:26
是不是已經被發覺了？

01:53:27 - 01:53:27
對啊，沒有錯啊。

01:53:28 - 01:53:30
所以26分之一本身就是一個什麼呢？

01:53:30 - 01:53:33
已經被發覺的犯罪，他不再是未發覺的犯罪了，曉得嗎？

01:53:33 - 01:53:34
所以我們講，實質上一罪，

01:53:34 - 01:53:38
只要任何一部分被發覺的話，那全部呢，就算是一個被發覺的犯罪。

01:53:38 - 01:53:42
就不能再去論自首了，同樣的例子在買票也是。

01:53:46 - 01:53:50
村長候選人甲在選前從他跟20個村民買票，甲1到甲20。

01:53:53 - 01:53:54
後來甲1去檢舉甲，所以甲被抓了。

01:53:56 - 01:53:59
那檢調就問甲說，那你還有跟誰買票？

01:53:59 - 01:54:00
甲就說所有

01:54:00 - 01:54:01
犯罪我深感痛心

01:54:01 - 01:54:04
我後面還有跟A2跟A20總共19個人買票

01:54:04 - 01:54:07
這種情況的話綠色這一塊可不可以論自首呢?

01:54:08 - 01:54:09
實務說一樣不可以

01:54:09 - 01:54:09
為什麼?

01:54:10 - 01:54:14
因為你想，甲在選前一天跟20個村民買票，

01:54:14 - 01:54:19
不管你對多次的買票行為採的是繼續犯說或集合犯說，

01:54:20 - 01:54:21
最後甲都是論幾罪？

01:54:21 - 01:54:22
一罪嘛，

01:54:22 - 01:54:22
對不對？

01:54:23 - 01:54:28
所以等於是甲所犯的一罪當中,有部分的事實已經被發覺了,

01:54:28 - 01:54:33
所以在這樣的情況之下,還是一個未發覺的犯罪嗎?

01:54:33 - 01:54:33
當然就不是了,

01:54:33 - 01:54:35
所以這種情況呢,不可以論自首,

01:54:36 - 01:54:37
所以我們記得這個結論,

01:54:37 - 01:54:45
實質上一罪只要有任何一部分被發覺的話，那個犯罪就當作是一個已被發覺的犯罪，而不能論自首。

01:54:46 - 01:54:48
好，那裁判上一罪呢，想像競合的情況。

01:54:48 - 01:54:52
這個是五年前的大法庭裁定啊，它的主文所要處理的情形。

01:54:53 - 01:54:59
在這種想像競合當中，如果行為人被發覺的部分是始而坦承他部的話，可否論自首呢？

01:54:59 - 01:55:01
我講當年的事實。

01:55:01 - 01:55:03
有個叫水哥的人,

01:55:04 - 01:55:06
他把K他命交給甲保管。

01:55:07 - 01:55:09
結果啊，甲的朋友出事了,

01:55:09 - 01:55:11
甲需要錢去救他朋友,

01:55:11 - 01:55:16
於是甲呢，把水哥寄放的K他命拿去賣掉，藉此來籌錢救朋友。

01:55:16 - 01:55:20
後來有一天水哥去找甲索討K他命,

01:55:20 - 01:55:21
甲交不出K他命,

01:55:22 - 01:55:23
水哥很生氣,

01:55:23 - 01:55:26
水哥就報警處理，說甲侵佔了他的K他命。

01:55:27 - 01:55:28
事實大概是這樣。

01:55:28 - 01:55:29
聽到這裡有沒有覺得很詭異啊?

01:55:30 - 01:55:34
那水哥是不是吸毒吸到腦子壞啦，怎麼報警說甲侵佔他的K他命?

01:55:34 - 01:55:35
對啊，事實就是這樣子啊。

01:55:35 - 01:55:38
所以各位，這一個案件當中，

01:55:39 - 01:55:41
你看喔，我們先講紅色的情況。

01:55:42 - 01:55:46
一開始警察只知道甲侵佔了水哥的K他命,

01:55:46 - 01:55:49
所以警方用侵佔的罪名去辦甲。

01:55:49 - 01:55:54
結果後來甲主動說，喔，那批K他命喔，我拿去賣掉了,

01:55:54 - 01:55:57
所以甲主動坦承了販毒的部分。

01:55:57 - 01:55:59
所以我們先問紅色的情況,

01:55:59 - 01:56:00
甲

01:56:00 - 01:56:04
被發覺侵佔而坦誠犯毒可不可以論自首呢，實務說是可以的哦。

01:56:05 - 01:56:06
實務說可以哦，為什麼？

01:56:06 - 01:56:11
因為實務認為想像競合本質上是數罪。

01:56:12 - 01:56:13
這是一個重要的觀念，知道嗎？

01:56:13 - 01:56:17
實務認為想像競合本質上是數罪。

01:56:17 - 01:56:20
好，那既然想像競合本質上是數罪的話。

01:56:20 - 01:56:24
行為人被發覺侵佔，那也只是侵佔的事實被發覺啊。

01:56:25 - 01:56:27
他販毒的事實沒有被發覺啊，對不對？

01:56:27 - 01:56:28
所以販毒可不可以論自首？

01:56:28 - 01:56:29
可以，知道嗎？

01:56:29 - 01:56:31
紅色的情況是可以的喔。

01:56:31 - 01:56:34
所以這種情況我們記得，實務寧可論自首，為什麼？

01:56:35 - 01:56:38
因為想像競合本質上是數罪喔。

01:56:38 - 01:56:41
好，那反過來的情形呢，各位。

01:56:42 - 01:56:43
反過來的情形是這樣喔。

01:56:43 - 01:56:48
那如果巧，他是被發覺販毒而坦承侵佔呢？

01:56:48 - 01:56:55
比如說巧他在賣水哥的K他命的時候啊，被那個網路釣魚的警察釣到了，當場被人贓俱獲。

01:56:55 - 01:56:59
其實這警察在警局就跟賈講啦，說你是販毒被抓，你要不要講你的毒品上游是誰？

01:57:00 - 01:57:04
如果你講上有啊，我們查獲的話，你可以減輕的，要不要講？

01:57:04 - 01:57:10
結果賈就支支吾吾的說，就這是沒有什麼上游啦，那毒品我從那邊幹來的啦。

01:57:10 - 01:57:11
我沒有什麼上游啦，這樣子。

01:57:11 - 01:57:14
所以等於說是綠色的情況，賈被發覺犯毒而坦承侵佔。

01:57:14 - 01:57:15
這樣的情況可不可以論自首？

01:57:16 - 01:57:17
同學啊，

01:57:17 - 01:57:19
綠色的情況不可以論自首。

01:57:20 - 01:57:22
你可能會覺得奇怪，都是想要競合關係。

01:57:22 - 01:57:23
為什麼紅色可以，綠色不行？

01:57:23 - 01:57:25
很簡單。

01:57:26 - 01:57:27
來侵佔跟犯毒誰重？

01:57:28 - 01:57:29
啊，廢話，販毒重嘛，對不對？

01:57:30 - 01:57:34
所以紅色這種情形喔，因為我們最後想要競合，從一重處斷，是從販毒處斷。

01:57:35 - 01:57:36
所以OK沒有疑問嘛，對不對？

01:57:36 - 01:57:38
販毒我們可以用自首去切，OK沒有疑問。

01:57:39 - 01:57:41
可是綠色的情況我們要搞清楚喔。

01:57:41 - 01:57:43
我再講一次喔，侵佔跟販毒是販毒比較重。

01:57:44 - 01:57:47
所以甲一行為觸犯侵佔跟販毒兩罪，想像競合從一重處斷的結果是從誰處斷？

01:57:47 - 01:57:48
是從誰處斷？

01:57:48 - 01:57:50
是從販毒處斷喔。

01:57:54 - 01:57:56
所以你說喔，侵佔可不可以自首？

01:57:57 - 01:58:00
理論上單獨來說侵佔確實可以論自首沒有錯。

01:58:00 - 01:58:01
可是侵佔沒有被處斷欸，它自首有甚麼用？

01:58:03 - 01:58:06
對啊，被處斷的罪，它就已經被發覺了，知道的意思吧？

01:58:07 - 01:58:11
所以綠色的情況，其實嚴格來講是對啦，侵佔有自首的效力。

01:58:12 - 01:58:15
可是因為法律特別規定的關係，侵佔沒有被處斷欸。

01:58:15 - 01:58:17
那侵佔沒有被處斷，它有自首效力有什麼用？

01:58:18 - 01:58:18
瞭解嗎？

01:58:18 - 01:58:21
所以綠色的這種情況，結果就是怎麼樣？

01:58:21 - 01:58:24
因為最後被處斷的那條罪已經被發覺了。

01:58:25 - 01:58:26
所以本刑可不以論自首。

01:58:26 - 01:58:27
不可以。

01:58:27 - 01:58:27
知道吧？

01:58:27 - 01:58:30
所以它會有相反的結論是這個原因喔。

01:58:32 - 01:58:35
好，所以這個內容503到504頁呢，我們都講過了喔。

01:58:36 - 01:58:41
接著來自首第三要件，聲告之後必須自動地接受裁判。

01:58:42 - 01:58:45
所以行為人聲告自己的犯罪之後,人就跑掉了。

01:58:45 - 01:58:48
之後開庭都沒有來的話,不能論自首喔。

01:58:49 - 01:58:52
可是最高法院59年臺上字第59號這個判決他也說了。

01:58:52 - 01:58:56
你不能因為行為人他一次沒有到,就說他沒有接受裁判。

01:58:57 - 01:58:58
不能這樣。

01:58:58 - 01:59:03
因為如果被告他只是一次沒有到的話,不代表他以後也不會到。

01:59:04 - 01:59:07
一次沒有到,搞不好他就只是忘記。

01:59:07 - 01:59:09
或者是沒有搞清楚請假的手續。

01:59:11 - 01:59:13
前幾個禮拜我才遇到一個被告,他真的很天真。

01:59:14 - 01:59:21
就是他本身,他委任我辯護一個詐欺案件,然後這個被告他又另外卡到別的案件。

01:59:21 - 01:59:25
那這個被告他另外那個他案要開庭的時候，他真的有事不能去。

01:59:26 - 01:59:31
他就跟我說，他有把請假狀傳真到檢察官那邊，這樣總可以吧。

01:59:32 - 01:59:33
我說當然不行啊。

01:59:33 - 01:59:36
請假並不是說你單方請，檢察官就要給你請欸。

01:59:37 - 01:59:41
你要先打電話去確認，確認說檢察官這邊給請，你狀子再遞過去這樣才對啊。

01:59:41 - 01:59:43
你不能先斬後奏啊,我說你慘了,你要被拘提了。

01:59:44 - 01:59:46
我就跟這被告這樣說,我說你以後不能這樣。

01:59:46 - 01:59:49
你以後再這樣,你可能會被警察抓。

01:59:50 - 01:59:52
那被告我說他現在怎麼辦,我說能怎麼辦,你都已經做了。

01:59:53 - 01:59:56
我說你已經要小心警察,你可能會被抓,我就跟被告講說。

01:59:56 - 01:59:59
但你不用怕被羈押，你這小事。

02:00:00 - 02:00:00
好，不會怎麼樣。

02:00:00 - 02:00:02
你會被抓去被檢察官罵。

02:00:02 - 02:00:03
所以我就說，

02:00:03 - 02:00:05
被告他一次沒有到，

02:00:06 - 02:00:06
不代表他就是壞人

02:00:06 - 02:00:07
他想逃

02:00:07 - 02:00:07
不見得

02:00:08 - 02:00:09
有些可能是忘記

02:00:09 - 02:00:11
有些可能是不清楚請假方式

02:00:11 - 02:00:12
可能是這樣。

02:00:13 - 02:00:14
所以呢,

02:00:14 - 02:00:15
我們實務也說了,

02:00:16 - 02:00:17
不能因為他一次沒有到,

02:00:17 - 02:00:18
就說他沒有接受裁罰,

02:00:18 - 02:00:19
不能這樣認定。

02:00:19 - 02:00:20
好,

02:00:20 - 02:00:22
然後我們講說要接受裁判,

02:00:22 - 02:00:24
那如果行為人到庭之後,

02:00:24 - 02:00:25
他一直否認犯罪呢?

02:00:25 - 02:00:26
那沒關係喔,

02:00:26 - 02:00:29
因為他到庭之後如果他要否認犯罪,

02:00:29 - 02:00:30
他要主張說什麼舉證違法,

02:00:30 - 02:00:32
舉證罪責或什麼的,

02:00:32 - 02:00:32
那是他的權利,

02:00:33 - 02:00:33
OK。

02:00:34 - 02:00:34
好,

02:00:34 - 02:00:35
自首我們看到這。

02:00:35 - 02:00:36
接著是第四點,

02:00:36 - 02:00:38
第四大點叫做刑罰裁量。

02:00:38 - 02:00:39
57條了,

02:00:39 - 02:00:40
刑罰裁量。

02:00:42 - 02:00:43
科刑要注意什麼,

02:00:43 - 02:00:44
條文列的十款,

02:00:44 - 02:00:46
犯罪的動機、目的、所受的刺激,

02:00:47 - 02:00:48
使用的手段等等,

02:00:48 - 02:00:49
犯罪後的態度啊什麼的,

02:00:49 - 02:00:50
一大堆東西。

02:00:50 - 02:00:51
我們簡單講幾個東西,

02:00:52 - 02:00:54
因為這個東西申論題不會考啦

02:00:54 - 02:00:55
頂多考在選擇題。

02:00:55 - 02:00:56
那我舉個例子。

02:00:57 - 02:00:58
假設有個被告,

02:00:59 - 02:01:00
殺了他的媽媽。

02:01:01 - 02:01:02
然後法院說：

02:01:02 - 02:01:04
你殺媽媽你怎麼罔顧倫常？

02:01:04 - 02:01:05
媽媽也沒有對你不好啊！

02:01:05 - 02:01:07
你要不到錢就把人家給殺了！

02:01:08 - 02:01:09
你罔顧倫常，

02:01:09 - 02:01:10
所以法院要判你死刑。

02:01:11 - 02:01:11
可不可以這樣加重？

02:01:12 - 02:01:12
不可以。

02:01:12 - 02:01:13
為什麼？

02:01:13 - 02:01:14
因為各位啊，

02:01:15 - 02:01:17
272之所以比271重，

02:01:17 - 02:01:19
他的法定刑272比271重,

02:01:20 - 02:01:21
他背後的想法就是什麼？

02:01:21 - 02:01:23
就是罔顧倫常那方面的問題嘛。

02:01:24 - 02:01:29
所以這一件事已經在立法上作為刑罰的加重原因了。

02:01:30 - 02:01:31
那我們就不能再做刑罰裁量的時候,

02:01:32 - 02:01:33
再用這個原因來加重一次,

02:01:33 - 02:01:34
懂我的意思吧?

02:01:35 - 02:01:35
OK,

02:01:35 - 02:01:37
272比271重,

02:01:37 - 02:01:38
不就是罔顧倫常那個原因嗎?

02:01:39 - 02:01:41
然後我們再做刑罰裁量的時候,

02:01:41 - 02:01:42
又因為他罔顧倫常,

02:01:42 - 02:01:43
再把它加重到死刑,

02:01:43 - 02:01:44
那個就叫重複評價,

02:01:44 - 02:01:45
不可以

02:01:45 - 02:01:46
知道嗎？

02:01:46 - 02:01:47
這個以前考試有考過，

02:01:47 - 02:01:48
一試考過。

備註：一試考過，272已經立法罔顧倫常，不能再用同原因重複評價。再做刑罰裁量的時候，又因為他罔顧倫常,再把它加重到死刑,那個就叫重複評價。

02:01:49 - 02:01:49
好，

02:01:49 - 02:01:50
然後合法權利的行使。

02:01:51 - 02:01:52
不能認為是態度惡劣，

02:01:52 - 02:01:53
這個是必然的。

02:01:54 - 02:01:56
他行使緘默權啊什麼的，

02:01:56 - 02:01:57
那個不能認為態度惡劣。

02:01:58 - 02:01:58
還有啊，

02:01:58 - 02:02:00
當然我們禁止不當連結。

02:02:03 - 02:02:04
比如說

02:02:04 - 02:02:07
那個量刑是有裡面有一款叫做品行

02:02:07 - 02:02:13
那個品行並不是說他的人品道德什麼的不是哦

02:02:13 - 02:02:15
那個品行是跟他該次犯罪有關的

02:02:15 - 02:02:15
那個才叫品行

02:02:16 - 02:02:19
所以如果一個被告

02:02:19 - 02:02:26
他比如說涉嫌詐欺罪，然後這個詐欺犯後來上新聞，為什麼呢？因為他在捷運上霸佔博愛座，拒絕禮讓給老人，搞到上新聞這樣

02:02:26 - 02:02:29
法院說，你都不讓博愛座，你好壞，我要加重你量刑，你品性差,

02:02:30 - 02:02:32
當然不行,那跟他詐欺罪沒有關係,瞭解,大概幾個注意事項

02:02:35 - 02:02:36
好,然後再來補充規則,

02:02:36 - 02:02:37
第一個叫酌加啦,

02:02:37 - 02:02:38
我們來看一下,

02:02:38 - 02:02:41
科罰金啊,除了審酌行為人的資力之外,

02:02:41 - 02:02:42
還要審酌所得利益,

02:02:42 - 02:02:43
所得利益超過法定的話,

02:02:43 - 02:02:44
可以把罰金加重,

02:02:44 - 02:02:46
這是一個58條酌加的規定

02:02:48 - 02:02:53
這個在實務上不常用,因為現在的沒收制度比較完整，就沒收就好了，不用再去加人家的罰金

02:02:55 - 02:02:56
我跟你們說啦

02:02:56 - 02:02:59
為什麼很多犯罪,什麼貪汙犯罪什麼那個罰金刑那麼重

02:03:00 - 02:03:02
因為以前沒收制度不完整

02:03:02 - 02:03:04
真的啦，因為以前沒收制度不完整，所以對於那種跟財產有關的犯罪

02:03:06 - 02:03:07
立法者幹嘛這麼做，就把罰金刑拉得很高

02:03:09 - 02:03:11
就用罰金去取代沒收，你知道嗎，以前的立法是這樣

02:03:12 - 02:03:16
但後來沒收制度變得完整之後，其實不需要再用罰金了

02:03:16 - 02:03:18
所以其實這種罰金現在很少會用,OK哦

02:03:19 - 02:03:21
再來是著減，59

02:03:22 - 02:03:27
59說呢，犯罪的情狀顯可憫恕，認為可以最低度刑，仍嫌過重者，得酌掉，減輕其刑

02:03:29 - 02:03:30
我跟你們說啦

02:03:30 - 02:03:34
59這種條文在實務上就是，辯護人不知道要主張什麼時候就主張59

02:03:35 - 02:03:35
真的啦

02:03:36 - 02:03:37
真的

02:03:37 - 02:03:37
所以以後

02:03:38 - 02:03:40
你們如果去法院旁聽,我很鼓勵你們去法院旁聽,真的

02:03:42 - 02:03:44
尤其是學習刑訴,真的啦

02:03:45 - 02:03:49
你沒有去法院旁聽過，你跟我說你刑訴學得很好，我不相信

02:03:50 - 02:03:51
真的啦

02:03:51 - 02:03:54
以後伊谷就會跟你們說，你們要去法院旁聽過，我腦中會有畫面，你們行訴才學得好

02:03:55 - 02:03:56
刑法不會有這個問題啊

02:03:57 - 02:03:59
你不可能說你要殺過人才知道什麼叫殺人，不可能

02:04:00 - 02:04:01
但刑訴這種東西就是說,

02:04:02 - 02:04:04
我這樣說啦，刑法，

02:04:05 - 02:04:06
你沒有殺過人沒關係，

02:04:07 - 02:04:09
什麼叫殺人你腦中有畫面嘛，

02:04:10 - 02:04:13
你看過電影，你可能玩過那個血腥的電玩遊戲。

02:04:13 - 02:04:16
你知道什麼叫殺人啊，所以你不需要特別去見聞這件事。

02:04:16 - 02:04:18
可是刑訴不是。

02:04:18 - 02:04:22
你沒有看過法庭活動，你怎麼會知道什麼叫調查證據？

02:04:22 - 02:04:25
你沒有看過法庭活動，你怎麼會知道什麼叫交互詰問？

02:04:25 - 02:04:26
懂我意思吧？

02:04:26 - 02:04:30
所以學習行訴前一定要去法庭旁聽，真的，這個是我自己學習的經驗。

02:04:31 - 02:04:33
我就說，當你去法庭旁聽，

02:04:34 - 02:04:36
你聽到辯護人幫被告辯護的時候主張無罪，

02:04:37 - 02:04:39
那真的就是不知道主張什麼的時候，

02:04:39 - 02:04:40
至少我的經驗是這樣。

02:04:41 - 02:04:42
這種條文其實沒有很難用

02:04:42 - 02:04:44
我跟你們講，什麼時候實務會用到。

02:04:45 - 02:04:48
第一種是理論上常見的情況，就是真的情輕法重。

02:04:49 - 02:04:50
對，就真的情輕法重。

02:04:50 - 02:04:54
比如說以前那種鄧如雯殺夫案那一種，真的很值得同情那一種。

02:04:54 - 02:04:54
那個不會很久,

02:04:55 - 02:04:56
對，這是一種情況。

02:04:56 - 02:04:59
還有一種情況其實實務很常用,

02:04:59 - 02:05:02
實務上不成文的用法啦，就是什麼呢?

02:05:02 - 02:05:04
被告他沒有其他前科,

02:05:04 - 02:05:06
被告也有跟被害人和解,

02:05:06 - 02:05:08
可是這一件就真的這麼重。

02:05:08 - 02:05:11
這種情況的話,法院也很容易會用緩刑,

02:05:11 - 02:05:13
比如說我遇過幾個那種性侵害的被告。

02:05:14 - 02:05:16
因為強制性交就是三年以上。

02:05:17 - 02:05:20
那三年以上那個判下去就要進去關呢。

02:05:21 - 02:05:24
可是如果被告他沒有前科，他又跟被害人和解的話，

02:05:24 - 02:05:27
法院也會考量到說，那你還要讓他去關嗎？

02:05:27 - 02:05:29
算了啦，就用59去減，

02:05:30 - 02:05:33
啊把它減到兩年以下，這樣就有緩刑的機會。

02:05:33 - 02:05:34
法院很常這樣用,知道嗎?

02:05:34 - 02:05:39
所以這個是目前實務上一個還蠻,法條沒有這樣規定啦,但實務通常會擴張解釋無辜的文義,

02:05:40 - 02:05:44
讓那種初犯又有緩刑的人呢,有初犯又有和解的人有一個緩刑的機會,

02:05:44 - 02:05:46
很常59會去減。

02:05:46 - 02:05:49
然後59我們回到法條本身啦。

02:05:50 - 02:05:53
法條說,要犯罪的情狀顯可憫恕,

02:05:53 - 02:05:55
記得,犯罪的情狀本身哦,

02:05:55 - 02:06:00
所以如果是那個被告他自己有一些不適合進去關的原因,

02:06:00 - 02:06:01
比如

02:06:01 - 02:06:02
說我很常遇到被告跟我講說

02:06:02 - 02:06:04
啊我就不能繼續關啊

02:06:04 - 02:06:05
我進去關的話

02:06:05 - 02:06:09
啊我的小孩我的爸媽要靠我養，我進去關的話他們的經濟支柱會斷掉之類的

02:06:10 - 02:06:13
還有我也遇到被告跟我說，說他是餐廳的老闆

02:06:13 - 02:06:17
他進去關的話，他餐廳就會倒閉，員工會頓失所依，所以他不能繼續關

02:06:18 - 02:06:19
被告就要我主張這種東西

02:06:20 - 02:06:23
那我只能跟被告說，我這樣主張法院應該不會過啦

02:06:23 - 02:06:25
被告就說沒關係，還是幫我主張看看

02:06:25 - 02:06:26
我說好啦好啦，幫你主張看看

02:06:27 - 02:06:29
這個被告自己不適合去關

02:06:30 - 02:06:32
他是全家的經濟支柱

02:06:32 - 02:06:34
他是公司的靈魂人物，所以他不能進去關

02:06:35 - 02:06:36
那個跟59沒有關係啦

02:06:37 - 02:06:38
那個是要不要考慮緩刑的問題啦

02:06:38 - 02:06:44
知道嗎，59要怎麼樣，情狀本身顯可憫恕，情狀本身，知道喔，個人原因不算喔

02:06:46 - 02:06:46
好

02:06:46 - 02:06:48
然後再來，509頁

02:06:48 - 02:06:49
免除其刑的部分

02:06:49 - 02:06:50
61條

02:06:50 - 02:06:57
第61條說犯下列各罪，情節極為顯可憫恕，認為依59減輕仍嫌過重的話得免除其刑

02:06:58 - 02:07:00
都是一些財產性的犯罪

02:07:01 - 02:07:02
那個

02:07:02 - 02:07:03
其實立法初衷就是說

02:07:03 - 02:07:06
有些犯財產犯罪的人可能是一些社會底層的人

02:07:06 - 02:07:11
他就真的沒有錢,他去偷人家的東西幹嘛的,可能只是為了生存所必須

02:07:11 - 02:07:12
那種人也可憐,所以他就可以免刑

02:07:12 - 02:07:14
大概是這個意思,61的規定

02:07:15 - 02:07:17
好,再來那個刑法的執行

02:07:17 - 02:07:18
我們來看一下這邊的規定

02:07:21 - 02:07:22
第一個叫羈押抵刑期

02:07:22 - 02:07:23
37條之二

02:07:24 - 02:07:28
裁判確定前的羈押日數，一日抵有期徒刑或拘役一日

02:07:28 - 02:07:29
這個叫羈押抵刑期

02:07:30 - 02:07:32
我們講了，羈押雖然不是處罰

02:07:33 - 02:07:35
但是他終究是把人家抓去關

02:07:35 - 02:07:39
所以基於這種人權的考量，我們還是讓羈押可以抵刑期，有這樣的規定

02:07:40 - 02:07:43
那至於羈押可不可以抵保安處分

02:07:45 - 02:07:47
現在是持肯定的看法

02:07:48 - 02:07:49
來，那個住67啊

02:07:50 - 02:07:51
這個裁定我們來看一下

02:07:54 - 02:07:54
這個裁定

02:07:55 - 02:07:56
這跟保安處分有關

02:07:57 - 02:07:59
他說監護處分，來看哦

02:08:00 - 02:08:05
他說這個監護處分是一種拘束人身自由的保安處分

02:08:07 - 02:08:12
所以,後面這邊,你看他的說法,他說有類似拘束人身自由的效果,

02:08:13 - 02:08:17
自難呢,以他只是保安處分為由,

02:08:17 - 02:08:23
而否定羈押可以折抵保安處分日數的適用。

02:08:24 - 02:08:27
這個東西,它有可能會考在保安處分執行法。

02:08:28 - 02:08:34
因為有些函授的同學是要考觀護人的啦,保安處分執行法我前幾年有教過,

02:08:34 - 02:08:39
那我跟你們講,因為監護處分這個東西啊是這樣,它有點尷尬。

02:08:39 - 02:08:40
你們知道嗎？

02:08:40 - 02:08:48
監護雖然在法律定位上，它是拘束人身自由的保安處分，但監護處分在執行面上，它不必然拘束人身自由。

02:08:48 - 02:08:56
因為監護處分除了把這個人抓去機構裡面療養之外，也有一種執行方法是把它交付給特定的親屬。

02:08:56 - 02:09:02
這也是一種執行方式喔，所以監護處分在執行面上，它不見得一定會拘束人生自由。

02:09:02 - 02:09:06
可是實務講，不管你怎麼執行，因為怎麼執行那個是檢察官的決定。

02:09:07 - 02:09:15
拘束在，監護在法律的定性上，它就是一種拘束人身自由的保安處分。

02:09:15 - 02:09:16
我們以法律定性為準，知道嗎？

02:09:17 - 02:09:23
所以既然監護處分在法律定性上，它就是一種拘束人身自由的保安處分的話，

02:09:23 - 02:09:28
那麼，羈押可不可以折抵監護的日數？

02:09:28 - 02:09:30
可以，知道嗎？這判決是這個意思啦。

02:09:30 - 02:09:38
好，所以它的由來就是我剛剛說的，因為在執行面上，監護處分的執行方法未必真的會拘束人身自由。

02:09:38 - 02:09:39
這個我們等一下會再跟各位說。

02:09:42 - 02:09:44
好，再來是易刑的部分，我們看一下喔。

02:09:45 - 02:09:49
易刑有下面這一些，表格上有寫，易科罰金，易服社會勞動，易服勞役。

02:09:51 - 02:09:53
還有這個罰金易服勞役可以轉成易服社會勞動。

02:09:54 - 02:09:56
最後還有易以訓誡，有這一些的類型。

02:09:57 - 02:10:00
這個東西，我不全部講。

02:10:00 - 02:10:01
因為這個很技術性，

02:10:01 - 02:10:03
我跟各位講幾個方向就好。

02:10:04 - 02:10:04
來，那個，

02:10:06 - 02:10:10
同學可能會問，易服社會勞動跟服役有什麼不一樣？

02:10:11 - 02:10:12
各位啊，服役是要進去關的，

02:10:13 - 02:10:15
關在監獄裡面勞役，知道嗎？

02:10:15 - 02:10:17
他其實還是去關，

02:10:17 - 02:10:20
所以後來立法者在2009年的時候，

02:10:22 - 02:10:25
立法者就增設這個制度叫做易服社會勞動。

02:10:26 - 02:10:29
社會勞動，他講社會兩個字代表什麼意思？

02:10:29 - 02:10:32
他人還在社會上，他沒有進去關，知道嗎？

02:10:32 - 02:10:36
所以易服社會勞動的話，他可以去比如說去地檢署做勞動服務，

02:10:36 - 02:10:39
或者去找里長做什麼社區打掃之類的。

02:10:39 - 02:10:41
這個叫做易服社會勞動。

02:10:42 - 02:10:45
然後我們看喔，易服社會勞動的要件，

02:10:47 - 02:10:49
其中有一個，你看到它的第二格，

02:10:50 - 02:10:57
受六個月以下有期徒刑或拘役的宣告，不符合第一項易科罰金的規定。

02:10:57 - 02:11:00
這個在以前的選擇題也有出現過。

02:11:00 - 02:11:01
來各位,

02:11:03 - 02:11:06
犯偽證罪，被判六個月的被告，

02:11:06 - 02:11:08
可不可以易科罰金？

02:11:08 - 02:11:11
可不可以易服社會勞動，來你用這個例子去記就好，偽證罪。

02:11:12 - 02:11:14
先跟各位說偽證罪是七年以下的犯罪。

02:11:15 - 02:11:16
對啊，七年以下。

02:11:16 - 02:11:21
所以犯偽證罪的被告，他剛好被判六個月的話，

02:11:21 - 02:11:23
來，那他可不可以易科罰金？

02:11:23 - 02:11:24
可不可以易服社會勞動？

02:11:25 - 02:11:26
易科罰金不可以，為什麼？

02:11:27 - 02:11:29
因為易科罰金要五年以下之罪。

02:11:29 - 02:11:32
知道嗎？所以犯偽證罪如果就算被判六個月也不行喔,

02:11:33 - 02:11:36
因為偽證罪是七年以下之罪，它不符合五年以下的要件。

備註：五年以下，判六個月才能易科罰金。六個月以下宣告可以易服社會勞動。

02:11:36 - 02:11:38
但是這個被告可不可以易服社會勞動？

02:11:38 - 02:11:38
可以。

02:11:39 - 02:11:40
因為易服社會勞動，他不管你犯什麼罪，

02:11:41 - 02:11:44
六個月以下的宣告就可以，知道嗎？

02:11:44 - 02:11:45
記得這個例子。

02:11:47 - 02:11:47
好，

02:11:48 - 02:11:51
然後其他的一些要件我就不細講。

02:11:51 - 02:11:53
幾個帶各位看一下了。

02:11:55 - 02:11:58
役服社會勞動是六個小時折算一天,

02:11:58 - 02:12:00
不是八小時。

02:12:00 - 02:12:00
因為我們一般正式的工作可能是上班上八個小時，

02:12:03 - 02:12:05
但役服勞動只要六個小時就夠了，

02:12:05 - 02:12:06
這個很容易搞錯。

02:12:07 - 02:12:07
然後啊，

02:12:09 - 02:12:12
那個我們有一種懲處叫「易以訓誡」。

02:12:13 - 02:12:14
「易以訓誡」，

02:12:14 - 02:12:16
這個在實務上非常少見。

02:12:16 - 02:12:19
就是去給檢察官罵一罵，

02:12:19 - 02:12:19
那個叫易以訓誡。

02:12:19 - 02:12:23
所以林雄老師的書上說檢察官除了會辦案之外還會罵人，

02:12:23 - 02:12:25
沒有錯，因為這個是檢察官的職權。

02:12:25 - 02:12:26
其他太細的我不說，

02:12:27 - 02:12:29
接著來512頁，

02:12:29 - 02:12:32
數罪併罰的易刑基準。

02:12:34 - 02:12:35
好，

02:12:35 - 02:12:35
這個東西是這樣。

02:12:36 - 02:12:39
這個其實我們前面啊，在講數罪併罰的時候大概有跟各位講過。

02:12:59 - 02:12:59
好來，

02:13:00 - 02:13:02
甲分別偷了ABC，

02:13:02 - 02:13:05
各罪的宣告刑分別是三個月、四個月、五個月，

02:13:05 - 02:13:09
最後執行刑定下來是八個月。

02:13:09 - 02:13:11
所以甲可不可以易科罰金？

02:13:11 - 02:13:12
記得喔，

02:13:12 - 02:13:13
我們易科罰金以什麼為準？

02:13:14 - 02:13:15
宣告刑為準，

02:13:15 - 02:13:19
所以依照現行法第41條第八項的規定，

02:13:19 - 02:13:21
在數罪併罰當中，

02:13:21 - 02:13:25
如果各罪的宣告刑都沒有超過六個月，

02:13:25 - 02:13:29
可是執行刑定下來去超過六個月的話，

02:13:29 - 02:13:29
可不可以易科罰金？

02:13:30 - 02:13:31
可以喔，

備註：41條第八項，在數罪併罰當中，如果各罪的宣告刑都沒有超過六個月，可是執行刑定下來去超過六個月的話，可以易科罰金(以宣告刑為準)。

02:13:31 - 02:13:33
41條第八項說的以什麼為準？

02:13:33 - 02:13:35
宣告刑為準，

02:13:35 - 02:13:36
記得喔，

02:13:36 - 02:13:36
以宣告刑為準，

02:13:36 - 02:13:39
所以這一件即使執行刑達到八個月之多，

02:13:39 - 02:13:41
還是可以易科罰金喔。

02:13:41 - 02:13:42
我們以宣告刑為準。

02:13:43 - 02:13:47
這個過去有一些峰迴路轉，366啊，662啊什麼的，

02:13:47 - 02:13:48
那個是歷史，

02:13:48 - 02:13:49
我就不多說，

02:13:49 - 02:13:50
考試不會考那麼細。

02:13:51 - 02:13:52
好來，

02:13:52 - 02:13:53
那再來喔，

02:13:54 - 02:13:56
那如果是另外一種情況，

02:13:57 - 02:13:58
他偷A偷B又偷C喔，

02:13:59 - 02:14:00
宣告刑

02:14:00 - 02:14:02
的話，A三個月，B四個月，

02:14:02 - 02:14:04
來，那如果拖到C來到八個月呢？

02:14:05 - 02:14:05
那這一件怎麼辦？

02:14:07 - 02:14:08
這個我們上禮拜講過了喔。

02:14:09 - 02:14:11
這就是51條數罪併罰的例外。

02:14:12 - 02:14:13
這時候等於怎麼樣？

02:14:13 - 02:14:17
數罪併罰的罪當中有部分得易科，有部分不得易科嘛，對不對？

02:14:17 - 02:14:18
所以這個時候依照51條但書，

02:14:19 - 02:14:22
得易科的分成一組，去定執行刑。

02:14:22 - 02:14:25
然後這個執行刑定出來之後，讓它還是可以易科。

02:14:26 - 02:14:27
至於這個八個月呢,

02:14:27 - 02:14:29
這個就是要進去關，知道吧？

02:14:29 - 02:14:31
這個是679所講的。

02:14:32 - 02:14:36
679是說啦，因為原本這種情況實務是不給予罰金。

02:14:36 - 02:14:40
但679做的一個這種建議的性質嘛，所以你們立法者可以改進。

02:14:41 - 02:14:43
所以後來就改了嘛，51條但書就是這樣，知道嗎？

02:14:43 - 02:14:44
所以我們上禮拜講過了。

02:14:45 - 02:14:47
好，所以這個我就不細講了。

02:14:49 - 02:14:50
接著，緩刑。

02:14:52 - 02:14:53
514頁，緩刑。

02:14:54 - 02:14:57
緩刑的意思就是說，暫時不用進去關。

02:14:57 - 02:15:02
我跟你們說，緩刑就跟你們學生時代所遇到的一個東西很像，

02:15:02 - 02:15:04
叫做留校察看，就是這個概念。

02:15:05 - 02:15:07
留校察看是什麼意思啊？

02:15:07 - 02:15:09
我不知道現在還有沒有這個制度，至少我以前學生時代有過。

02:15:10 - 02:15:11
就以前我們留校察看的意思就是說,

02:15:13 - 02:15:19
我以前國中很天真，還以為留校察看就是那個下課之後，留到訓導處跟那個訓導主任喝喝茶。

02:15:19 - 02:15:19
不是啦。

02:15:20 - 02:15:21
我們以前那個留校察看的意思就是說,

02:15:22 - 02:15:25
你這學期的操行成績就只有60分。

02:15:27 - 02:15:29
所以你只要隨便被記個什麼警告，那你人就沒了。

02:15:30 - 02:15:30
就這個意思。

02:15:31 - 02:15:34
那如果這個學期你都挺得過去，沒有再被記什麼警告的話，

02:15:34 - 02:15:37
好，那下學期呢，你操行成績的底線又回到80分。

02:15:38 - 02:15:38
這叫留校察看。

02:15:39 - 02:15:40
緩刑也類似。

02:15:40 - 02:15:43
緩刑的意思就是說，你暫時不用進去關。

02:15:44 - 02:15:47
那緩刑期間內你表現好沒有再犯罪，好，那你就是都不用關。

02:15:48 - 02:15:51
可是如果這幾年之內你再去犯罪，那很抱歉，

02:15:51 - 02:15:53
給過你機會，你還是表現不好。

02:15:54 - 02:15:55
那就要進去關了，這個叫緩刑。

02:15:56 - 02:15:58
好，那緩刑的話，我們看它的要件喔，

02:15:58 - 02:16:00
第一個要兩年以下的有期徒刑、拘役或罰金的宣告，為什麼？

02:16:04 - 02:16:05
太重不行啊。

02:16:05 - 02:16:08
所以我剛才說，強制性交既遂的被告，原本可不可以緩刑？

02:16:09 - 02:16:11
不可以，因為強制性三年以上。

02:16:11 - 02:16:17
所以強制性交既遂的被告，如果要給他緩刑的話，勢必只能怎麼樣，用五九去減嘛，知道吧？

02:16:17 - 02:16:19
連接起來。

02:16:19 - 02:16:22
好，然後呢，緩刑第二個要件最重要。

02:16:22 - 02:16:25
未曾因故意犯罪受有期徒刑之宣告。

02:16:26 - 02:16:30
或者呢,前因故意犯罪受其徒刑

02:16:30 - 02:16:35
宣告,於假釋後，五年內未曾再因故意犯罪受有宣告。

02:16:35 - 02:16:36
所以這個很簡單啦。

02:16:36 - 02:16:39
第一個是,你真的很乖,從來沒有故意犯罪過,這第一種。

02:16:40 - 02:16:44
第二種是，你曾經壞過，但你五年內沒有再犯，大概就這個意思，知道嗎？

02:16:45 - 02:16:49
好，然後第三個要件，認為以暫緩執行為適當。

02:16:49 - 02:16:50
我跟各位講實務的運作。

02:16:51 - 02:16:53
在有被害人的犯罪啦。

02:16:53 - 02:16:56
沒有跟被害人和解，你不要想緩刑啦。

02:16:57 - 02:16:58
這是實務的運作，雖然法條沒有這樣寫。

02:16:59 - 02:17:01
但實務運作的結果就是這樣。

02:17:01 - 02:17:04
就這種有被害人的犯罪，你要跟被害人和解。

02:17:04 - 02:17:05
而且要全部都和解喔。

02:17:06 - 02:17:08
對要全部和解喔，你少一個沒有和解不行喔。

02:17:08 - 02:17:10
對啊，真的啊，實務的運作就是這樣。

02:17:10 - 02:17:12
有被害人的犯罪要全部和解，才會給緩刑。

02:17:13 - 02:17:14
這是實務的做法。

02:17:15 - 02:17:16
所以遇到那一種，因為現在真的很多詐欺案件。

02:17:19 - 02:17:22
很多捲入詐欺案件的人，他說要全部和解，多難啊。

02:17:24 - 02:17:25
對啊，全部和解。

02:17:25 - 02:17:27
有些被害人他根本就不想出庭啊，有些是這樣子喔。

02:17:27 - 02:17:29
所以這個，這個沒有辦法啦。

02:17:30 - 02:17:34
好，然後緩刑的話，它有一些負擔，跟緩起訴有點像。

02:17:35 - 02:17:37
然後緩刑的撤銷啊，它也分應跟得，這個我就不再特別去講。

02:17:39 - 02:17:40
這個都是很技術性的規定。

02:17:41 - 02:17:43
接著來第四點，關於緩刑的效力。

02:17:45 - 02:17:46
來，那個緩刑的效力。

02:17:46 - 02:17:48
來，76條本文這樣說，緩刑期滿而緩刑宣告沒有被撤銷的話。

02:17:52 - 02:17:54
其刑之宣告，失其效力。

02:17:55 - 02:17:56
那我們先看一下。

02:17:56 - 02:17:59
緩刑期間在514頁上面，兩年。

02:18:00 - 02:18:00
兩年以上，

02:18:01 - 02:18:01
五年以下，

02:18:02 - 02:18:03
緩刑期間。

02:18:03 - 02:18:04
兩年以上五年以下,

02:18:05 - 02:18:09
所以同學啊，緩刑期間越長對行為人怎麼樣？

02:18:10 - 02:18:10
越不利啊,

02:18:10 - 02:18:11
對不對？

02:18:11 - 02:18:14
因為你緩刑兩年的話，你兩年內不要犯罪就沒事的嘛。

02:18:14 - 02:18:17
但緩刑五年的話，觀察期拉到五年喔。

02:18:18 - 02:18:24
所以啊，各位，被告如果要用緩刑期間過長作為上述理由的話，合不合法？

02:18:24 - 02:18:25
合法喔。

02:18:25 - 02:18:27
知道吧，他想爭取更短的緩刑期間。

02:18:27 - 02:18:33
那我跟你們說，如果被告要用緩刑期間過長上訴的話，一定到二審被法官電。

02:18:33 - 02:18:34
一定的

02:18:34 - 02:18:35
真的啦。

02:18:36 - 02:18:39
因為一般來說，法官給被告緩刑，

02:18:40 - 02:18:42
被告就會想磕頭感謝法官。

02:18:43 - 02:18:47
那我真的有遇到律師同道在臉書上分享他遇到那種奇葩的被告。

02:18:47 - 02:18:49
就有被告找那個律師上訴,

02:18:50 - 02:18:54
說我覺得原審法院給我的緩刑期間太長，我不服，我想上訴。

02:18:55 - 02:18:58
然後律師就說，所以你五年不要犯罪是很難嗎？

02:18:59 - 02:19:01
對啊，就對那個被告來說很難啊，所以他想上訴啊。

02:19:02 - 02:19:04
這種我一般都會勸被告說你不要再上訴了。

02:19:05 - 02:19:08
那如果你上訴法官看你不爽把你緩刑拿掉，怎麼辦？

02:19:09 - 02:19:12
當然啦，可能有不利變更禁止的問題啦，可是萬一檢察官也有上訴呢？對不對？

02:19:12 - 02:19:17
所以這個法律上允許啦，只是實務上一般不會建議被告這樣做啦。

02:19:19 - 02:19:28
好，然後我們剛剛看，那個緩刑期滿，緩刑宣告未經撤銷的話，刑之宣告會失其效力。

02:19:28 - 02:19:29
所以什麼意思？

02:19:30 - 02:19:32
就等於沒有被宣告過。

02:19:33 - 02:19:35
所以那個緩刑的人，他可以拿得到乾淨的良民證。

02:19:36 - 02:19:37
知道嗎？他是拿得到的。

02:19:37 - 02:19:39
好，這個是緩刑，大家看一下。

02:19:40 - 02:19:42
接下來假釋，假釋。

02:19:43 - 02:19:44
516頁。

02:19:45 - 02:19:47
那個假釋，暫時的釋放，

02:19:47 - 02:19:49
假釋就是一個暫時的釋放。

02:19:50 - 02:19:52
那假釋的話，我們來看一下它的要件。

02:19:53 - 02:19:56
假釋的話來第一個，無期徒刑要超過25年。

02:19:57 - 02:20:00
很多人說無期徒刑10年或15年就

02:20:00 - 02:20:00
假釋的，那個是舊法。

02:20:02 - 02:20:04
以前真的是15年10年就假釋的，以前是這樣，但後來修了，要25年才可以假釋。

02:20:07 - 02:20:09
有期徒刑要過二分之一。

02:20:10 - 02:20:14
無期徒刑要過三分之一，累犯要過三分之二，這都法條的要件。

02:20:15 - 02:20:18
然後啊，假釋有一些消極的要件啊，比如說第一個。

02:20:19 - 02:20:21
有期徒刑執行未滿六個月，這是為什麼呢？

02:20:22 - 02:20:25
這是要避免短期自由刑的弊病。

02:20:25 - 02:20:26
我不知道同學們聽過這件事。

02:20:28 - 02:20:29
就是在這種實證研究稍微說啊。

02:20:30 - 02:20:33
短期的自由刑，弊大於利。

02:20:33 - 02:20:38
所以那種三四個月的有期徒刑，要麼就不要關。

02:20:38 - 02:20:40
要麼你就乾脆關他久一點。

02:20:40 - 02:20:45
你關一個人只關他三四個月，他在監獄裡面真的不會覺得後悔。

02:20:45 - 02:20:50
他反而在裡面交到一堆壞朋友，出來之後變得更壞。

02:20:50 - 02:20:51
那樣反而真的不好啦。

02:20:52 - 02:20:56
所以我們條文會說,你未滿六個月的話,你就關滿。

02:20:56 - 02:20:56
對,就關滿。

02:20:57 - 02:20:59
因為如果這個制度其實是一體的啦。

02:21:00 - 02:21:06
如果受六個月以下有期徒刑的宣告的話,原則上我們可以怎麼樣,科罰金,易服社會勞動,對不對?

02:21:06 - 02:21:08
如果這個人沒有錢，他就真的繼續關，好，那就關滿六個月。

02:21:10 - 02:21:11
就不要從現在放他出來。

02:21:11 - 02:21:15
因為不到六個月的徒刑執行，實務上來講，弊大於利，那這個條文是這個意思。

02:21:16 - 02:21:19
然後第二款的話是，第二種情況的話是說呢。

02:21:20 - 02:21:23
犯罪期五年以下的，這是累犯。

02:21:23 - 02:21:27
假釋期間，受徒刑執行完畢以後，五年之內故意再犯

02:21:27 - 02:21:30
最輕本刑五年以下有期徒刑之罪，這個時候

02:21:30 - 02:21:31
總稱叫[redacted]　振條款。

02:21:31 - 02:21:34
就是那個累犯又再犯的話，我們就不准他假釋了。

02:21:35 - 02:21:35
接著第三個。

02:21:36 - 02:21:38
犯性侵害犯罪。

02:21:39 - 02:21:44
徒刑執行期間接受輔導治療之後，經鑑定評估他再犯危險沒有顯著降低。

02:21:45 - 02:21:46
性侵害犯罪。

02:21:46 - 02:21:48
所以我跟你們說性犯罪很難假釋。

02:21:49 - 02:21:52
因為性犯罪假釋前都要經過那個相關的評估。

02:21:52 - 02:21:53
所以性犯罪不容易假釋。

02:21:54 - 02:21:54
好。

02:21:56 - 02:21:59
再來的話,第三點,因執行期間的計算79。

02:22:00 - 02:22:00
之一,

02:22:00 - 02:22:02
這個條文我跟各位說過了,

02:22:02 - 02:22:03
79之一就是指什麼呢?

02:22:04 - 02:22:06
那個非數罪併罰的數罪,

02:22:06 - 02:22:10
行為人如果裁判確定之後再故意跟犯他罪的話,

02:22:10 - 02:22:12
大概是指那一種情況，非數罪併罰的數罪。

02:22:13 - 02:22:16
然後來，那個第五點啊，就是它的第五項。

02:22:17 - 02:22:21
這裡會牽涉到一個大法官解釋，叫113憲判字第二號。

02:22:21 - 02:22:24
這個大法官解釋，我在課堂上不會講，

02:22:24 - 02:22:28
你們自己上網去看我做的那個憲判字解析。

02:22:29 - 02:22:32
你們報這個課程應該都有送那個憲判字可以看，

02:22:32 - 02:22:32
對吧？

02:22:33 - 02:22:33
應該有吧？

02:22:34 - 02:22:36
應該是有的，這應該是你們有的權利。

02:22:36 - 02:22:38
那個憲判字，我去年錄的。

02:22:39 - 02:22:40
函授應該也有啦，我記得。

02:22:41 - 02:22:43
就是你們應該都可以看這個東西，憲判字的解析。

02:22:44 - 02:22:44
呃,

02:22:45 - 02:22:50
因為我這樣說啦,這個講完,要花很久的時間,半小時以上。

02:22:50 - 02:22:53
而就考試的觀點來說,比它重要的東西太多了,

02:22:54 - 02:22:55
所以這個東西我不會在課程上面講,

02:22:55 - 02:22:57
你們有興趣,不能說有興趣啦,

02:22:58 - 02:22:59
就半夜睡不著覺很無聊的話,

02:22:59 - 02:23:00
就去看它,

02:23:00 - 02:23:02
113憲判字第二號。

02:23:02 - 02:23:04
當時我講這一號憲判字的時候啊,

02:23:05 - 02:23:11
我特別穿了一件衣服是一隻豬四肢被捆綁，癱軟在地上生無可戀的樣子。

02:23:11 - 02:23:14
我穿了一件那樣的衣服，為了呼應到這個主題。

02:23:15 - 02:23:16
這個憲判是講什麼，來。

02:23:17 - 02:23:18
我們講喔，

02:23:19 - 02:23:24
這個假釋期間，如果他故意犯罪的話會怎麼樣？

02:23:25 - 02:23:26
他假釋會被撤。

02:23:26 - 02:23:26
對不對？

02:23:27 - 02:23:28
那假釋會被撤銷要回去怎麼樣呢？

02:23:28 - 02:23:29
服殘刑嘛。

02:23:30 - 02:23:30
可以理解嘛。

02:23:31 - 02:23:34
所以假設我被判了10年，熬了六年我假釋出獄，

02:23:35 - 02:23:37
結果我假釋出獄的期間，我又另外犯別的罪，

02:23:38 - 02:23:40
那這時候的話第一個，另外犯的那個罪要關，對不對？

02:23:41 - 02:23:44
然後再加計什麼呢？我原本沒有服的四年殘刑嘛，

02:23:44 - 02:23:45
瞭解吧？

02:23:45 - 02:23:46
這個假釋被撤銷這樣嘛。

02:23:47 - 02:23:47
另外犯的罪要關,

02:23:48 - 02:23:50
然後再直接加計呢,我原本要服的殘刑。

02:23:51 - 02:23:51
來，那各位,

02:23:52 - 02:23:54
無期徒刑的殘刑是多久?

02:23:55 - 02:23:55
對啊,

02:23:56 - 02:23:58
那個犯無期徒刑之罪的人，

02:23:58 - 02:24:00
他熬了25年，然後終於

02:24:00 - 02:24:00
假釋出獄啦，

02:24:01 - 02:24:03
結果假釋期間他忍不住又再犯罪。

02:24:03 - 02:24:06
那這樣的話他第一個要服的是他原本所犯的罪的刑嘛？

02:24:06 - 02:24:08
還有無期徒刑的殘刑嗎？

02:24:08 - 02:24:10
啊，無期徒刑的殘刑是多久？

02:24:10 - 02:24:12
我們原本的法條說，就是25年。

02:24:13 - 02:24:13
對，沒錯。

02:24:14 - 02:24:16
無期徒刑的殘刑就是25年。

02:24:17 - 02:24:18
所以他又要在回去,再25年

02:24:19 - 02:24:21
然後再加上呢,他原本另外犯的那個罪。

02:24:22 - 02:24:23
很狠啊。

02:24:23 - 02:24:25
人生有幾個25年？

02:24:26 - 02:24:26
三個多吧。

02:24:27 - 02:24:29
以平均壽命來講，大概三個左右嘛，對不對？

02:24:29 - 02:24:32
對啊，他熬到25年，好不容易假釋出獄，

02:24:32 - 02:24:33
他又再犯罪，

02:24:34 - 02:24:35
然後又要回去服無期徒刑的殘刑，

02:24:36 - 02:24:37
哇塞，這是真的無期欸。

02:24:37 - 02:24:38
這很狠喔。

02:24:38 - 02:24:42
所以113的憲判是第二號，就是說,

02:24:42 - 02:24:43
你不能這樣啦,

02:24:43 - 02:24:45
不能說無期徒刑的殘刑，一律25年啦,

02:24:46 - 02:24:47
你要區分啦，大概是這個意思，知道嗎?

02:24:47 - 02:24:50
詳細的，你們去看我的憲判字。

02:24:51 - 02:24:52
當然這個東西，你沒有時間就算了。

02:24:53 - 02:24:57
如果你有時間，或者半夜睡不著覺很痛苦，就去看它。

02:24:57 - 02:25:00
我大概花了一個小時跟同學講，說這個憲判是在說什麼東西。

02:25:01 - 02:25:01
它很細啦。

02:25:02 - 02:25:04
好,然後再來哦,518頁。

02:25:06 - 02:25:07
無期徒刑的羈押折抵。

02:25:08 - 02:25:10
那個也是後來大法官解釋有處理到的部分,

02:25:10 - 02:25:11
就是啊,

02:25:13 - 02:25:15
原本,77條第三項說,

02:25:15 - 02:25:18
無期徒刑的裁判確定前，

02:25:18 - 02:25:21
超過一年的羈押，

02:25:21 - 02:25:23
算入已執行的期間。

02:25:25 - 02:25:26
這是一個很詭異的立法。

02:25:27 - 02:25:28
就這樣喔，你想喔，

02:25:29 - 02:25:31
有期徒刑的話，沒有這個問題嘛。

02:25:32 - 02:25:35
因為有期徒刑他，你你要想喔，

02:25:36 - 02:25:38
這個殺人犯被判有期徒刑10年。

02:25:39 - 02:25:41
那他裁判確定前被押了兩年，

02:25:42 - 02:25:45
那那兩年有沒有算入假釋的執行期間？

02:25:45 - 02:25:46
有，對不對？

02:25:46 - 02:25:47
這個沒有疑問。

02:25:47 - 02:25:50
好，那無期徒刑的話呢，要押滿一年，

02:25:51 - 02:25:55
那滿一年的話，那個已經押的部分才能算入25年之內喔。

02:25:56 - 02:25:59
所以變成了這樣，被判無期徒刑的人，

02:26:00 - 02:26:01
如果他經裁判確定前被羈押，押11個月。

02:26:04 - 02:26:05
他後來被判無期徒刑。

02:26:05 - 02:26:07
照原本舊的條文，那是一個月就白押。

02:26:08 - 02:26:10
後面假釋呢，又要再算25年。

02:26:11 - 02:26:12
很不公平，對吧？

02:26:12 - 02:26:14
所以後來法務部就說呢,不能這樣啦。

02:26:15 - 02:26:22
無期徒刑,就算是未滿一年的羈押,也還是要在入假釋的已執行期間,他是這樣認定的。

02:26:25 - 02:26:27
好,然後再來,假釋的撤銷來,這個我跟同學分享一下。

02:26:28 - 02:26:29
這個選擇題也有考過。

02:26:30 - 02:26:33
假釋的撤銷現行法是這樣子。

02:26:34 - 02:26:34
第一個。

02:26:35 - 02:26:42
他這邊講，故意犯罪，受超過六個月的徒刑宣告，這個是義務撤銷。

02:26:43 - 02:26:48
然後再來，故意犯罪受六個月以下有期徒刑的宣告，或者是由緩刑宣告的話呢，這個時候變裁量撤銷。

02:26:50 - 02:26:52
這是釋字796。

02:26:52 - 02:26:55
詳細的我不多說，因為這個東西後來已經變成法律了。

02:26:55 - 02:26:57
我講一下以前我遇到的一個個案。

02:26:59 - 02:27:00
就是以前。

02:27:00 - 02:27:04
有一個被告啊，他來找我，大概是這樣的事情。

02:27:04 - 02:27:05
反正就是說。

02:27:07 - 02:27:09
有天早上，接到一通電話。

02:27:09 - 02:27:13
就這個人說，他的大哥出事的，被抓回去關，問說我可不可以幫他大哥處理這個事。

02:27:15 - 02:27:17
我後來一問，假釋撤銷的事。

02:27:18 - 02:27:21
大概就是說他大哥之前是犯那個槍砲條例。

02:27:22 - 02:27:24
進去大概關了五六年以上。

02:27:24 - 02:27:25
後來好不容易假釋出獄啦。

02:27:25 - 02:27:30
假釋期間，他施用二級毒品被警察抓到。

02:27:30 - 02:27:33
然後施用二級毒品那件被判了四個月。

02:27:33 - 02:27:36
被判了四個月之後呢，照原本舊的條文。

02:27:36 - 02:27:39
他的假釋就被撤銷，槍砲那件假釋就被撤銷，他就重新被抓回去蹲。

02:27:40 - 02:27:41
所以那個大哥很悶，大概是這樣的事。

02:27:43 - 02:27:45
然後那個小弟就問我說可不可以幫他大哥處理。

02:27:45 - 02:27:46
我講個題外話。

02:27:47 - 02:27:48
為什麼他吸第二級毒品被抓到？

02:27:49 - 02:27:52
因為那個大哥啊，吸毒的時候跟他女朋友吵架。

02:27:52 - 02:27:54
他女朋友報警去抓他。

02:27:54 - 02:27:55
根本恐怖情人，對吧？

02:27:56 - 02:27:57
選錯女朋友的下場就這樣，事情是這樣。

02:27:58 - 02:27:58
好。

02:28:00 - 02:28:01
那我想了一下，

02:28:01 - 02:28:02
是796嘛？

02:28:02 - 02:28:03
對啊，是796啊。

02:28:03 - 02:28:05
所以當時我就幫這個大哥處理。

02:28:06 - 02:28:09
796的意思就反映在現在的條文上面。

02:28:10 - 02:28:10
796就說，

02:28:11 - 02:28:13
你假釋期間如果故意再犯他罪，

02:28:14 - 02:28:17
不分情節，一律都是因撤銷假釋的話，

02:28:17 - 02:28:18
這個不符合比例原則。

02:28:19 - 02:28:20
所以你看現在條文會怎麼分？

02:28:21 - 02:28:25
如果他所故意犯的罪是六個月以下有期徒刑的宣告，

02:28:25 - 02:28:27
或者是有緩刑，

02:28:27 - 02:28:27
那代表什麼？

02:28:28 - 02:28:31
他故意所犯的錯，其實不用繼續關的。

02:28:32 - 02:28:33
那這時候假釋會怎麼樣？

02:28:34 - 02:28:34
得撤銷。

02:28:35 - 02:28:40
只有在有執行刑罰必要的情況之下，才是得撤銷。

02:28:40 - 02:28:42
所以當時法條還沒有修喔,

02:28:42 - 02:28:46
當時我就用釋字796的意旨幫這個被告寫了一份書狀,

02:28:47 - 02:28:49
去跟被告講,

02:28:49 - 02:28:50
去跟法院講說,

02:28:50 - 02:28:51
你這件有問題,

02:28:51 - 02:28:52
依照796的意識，他另外所犯的罪，

02:28:53 - 02:28:53
毒品，

02:28:53 - 02:28:54
那什麼鳥事啊？

02:28:55 - 02:28:56
才被判四個月，

02:28:56 - 02:28:57
他又沒有真的去傷害別人。

02:28:57 - 02:28:58
這個不應該撤銷啦,

02:28:59 - 02:29:17
沒有再執行

02:29:17 - 02:29:40
刑罰的必要。

02:29:40 - 02:29:42
這個書狀我丟出去,隔了幾個禮拜,

02:29:43 - 02:29:45
我在高鐵上接到那個被告的電話,

02:29:45 - 02:29:45
說啊,

02:29:45 - 02:29:46
陳律師謝謝你啊,

02:29:46 - 02:29:47
我成功出來的這樣,

02:29:47 - 02:29:49
所以那個796我真的用過,

02:29:49 - 02:29:52
對,我用這個解釋救過一個大哥。

02:29:53 - 02:29:55
好,所以這個是796,

02:29:55 - 02:29:58
那現在的法律啊也已經做了修正,

02:29:58 - 02:29:59
所以這個我就不多說。

02:30:13 - 02:30:17
保安處分我這邊一樣是簡單帶過,因為這個在申論題考出來的機率就更低了,選擇題偶爾會考的。

02:30:19 - 02:30:24
那保安處分的話,因為像考觀護人的同學,他們會考另外一個叫做保安處分執行法。

02:30:24 - 02:30:27
所以那個東西就是在另外一部法對當中出現。

02:30:27 - 02:30:31
好，我這樣說哈，保安處分我們來看到500頁，來看一下它的種類。

02:30:33 - 02:30:37
我們主要在刑法當中要知道就是說哪一種保安處分對什麼人用。

02:30:38 - 02:30:40
然後他什麼時候用，大概是這樣哈。

02:30:41 - 02:30:43
來，第一個哈，感化教育針對誰呢？

02:30:43 - 02:30:44
對少年犯。

02:30:45 - 02:30:51
再來監護針對什麼呢？那個精神障礙、心智缺陷的人，監護是對這種人喔。

02:30:52 - 02:30:55
然後那個監護是這樣，我們記得一件事。

02:30:55 - 02:30:58
那個監護啊，以前是不能延長的。

02:30:58 - 02:31:00
以前就是五年。

02:31:00 - 02:31:03
五年到了，那個人精神病還沒有好，不行，就是要放他出來。

02:31:03 - 02:31:04
以前他有上限五年。

02:31:05 - 02:31:06
但四年前修法了。

02:31:07 - 02:31:09
現在是可以延長，知道嗎？

02:31:09 - 02:31:11
現在是可以延長，所以以前監護不能延長。

02:31:12 - 02:31:15
但現在的話呢，他有延長的規定。

02:31:17 - 02:31:18
好，這個你就稍微注意一下。

02:31:19 - 02:31:23
再來的話是禁戒啦，禁戒是針對那個吸毒或酗酒的人哈，那個叫禁戒。

02:31:24 - 02:31:26
但這個東西實務上不會用，因為吸毒的人呢。

02:31:26 - 02:31:33
毒品危害防制條例上面，有另外一套這個觀察勒戒、強制戒治，有那套措施，所以這個實務上不重要。

02:31:34 - 02:31:36
再來是強制治療啦。

02:31:37 - 02:31:39
強制治療針對什麼人呢?

02:31:39 - 02:31:40
性犯罪。

02:31:40 - 02:31:44
來，那各位記得哈，強制治療除了針對真正的性犯罪者之外。

02:31:44 - 02:31:47
它還偷渡了兩條，其實不是性犯罪的罪進來。

02:31:47 - 02:31:49
血親性交，公然猥褻。

02:31:50 - 02:31:52
那兩條是沒有被害人的。

02:31:52 - 02:31:54
他一樣被納進來，強制治療的範圍。

02:31:55 - 02:31:57
然後那個強制治療啊，我們看一下。

02:31:58 - 02:32:00
他的執行時機。

02:32:00 - 02:32:02
叫做徒刑執行期滿前。

02:32:02 - 02:32:04
這個很特別喔。

02:32:05 - 02:32:08
一般的保安處分都是連同本案一併做宣告，

02:32:08 - 02:32:10
但強制治療不是喔。

02:32:10 - 02:32:12
強制治療是怎樣你知道嗎？

02:32:13 - 02:32:16
判決當下，本案判決當下，被告他不會知道。

02:32:17 - 02:32:18
也不可以做宣告。

02:32:18 - 02:32:21
強制治療是這樣，這個人快出獄的時候，

02:32:21 - 02:32:24
由獄方這邊對這個受刑人做

02:32:25 - 02:32:26
再犯風險評估。

02:32:27 - 02:32:34
如果那個評估沒有過的話，那檢察官就會申請法院，對這個受刑人做強制治療的宣告。

02:32:34 - 02:32:36
所以強制治療會不會被宣告？

02:32:36 - 02:32:38
其實當下裁判當下你不知道,

02:32:38 - 02:32:41
要等到他什麼時候才知道？快出獄的時候才知道,

02:32:41 - 02:32:42
瞭解嗎？他是一個這樣的處分。

02:32:43 - 02:32:47
然後強制治療的期間，原則上是五年以下,

02:32:48 - 02:32:51
但是可以延長，可以延長。

02:32:51 - 02:32:57
那你大概看一下喔，這個延長有沒有總次數或總期間的限制？

02:32:58 - 02:32:59
沒有。

02:32:59 - 02:33:01
知道嗎？他沒有，

02:33:01 - 02:33:04
這個延長並沒有總次數或總期間的限制，沒有喔。

02:33:05 - 02:33:06
所以知道什麼意思嗎?

02:33:08 - 02:33:10
假設我犯了血親性交罪,

02:33:10 - 02:33:12
我跟我叔叔剛交，後來被告。

02:33:13 - 02:33:14
接著我就繼續關。

02:33:15 - 02:33:17
關出來前，再犯風險評估沒有做。

02:33:17 - 02:33:20
沒有過，法院對我宣告強制治療。

02:33:20 - 02:33:22
治療到什麼時候啊？

02:33:22 - 02:33:24
治療到我好為止喔。

02:33:24 - 02:33:26
那如果我沒有好怎麼辦？

02:33:27 - 02:33:27
對啊。

02:33:28 - 02:33:30
治療的人就問我啦，對叔叔還有沒有性慾啊？

02:33:31 - 02:33:35
那假設我的說法是，你這什麼狗屁治療沒有用啊，我超想念叔叔的大雞雞。

02:33:35 - 02:33:36
假設我的回答是這樣，

02:33:36 - 02:33:38
那怎麼辦啊？治療到我死為止？

02:33:39 - 02:33:40
超荒謬的制度。

02:33:41 - 02:33:43
好，所以記得，他沒有總額跟總次數的限制。

02:33:44 - 02:33:45
那再來522頁，

02:33:46 - 02:33:47
保護管束。

02:33:49 - 02:33:51
五跟六就是非拘束人身自由啦，

02:33:51 - 02:33:52
這個叫保護管束。

02:33:52 - 02:33:54
保護管束的話有兩種情況,

02:33:54 - 02:33:58
第一個是作為感化教育、監護或禁戒的替代手段,

02:33:59 - 02:34:00
第一個他是個

02:34:00 - 02:34:00
的手段。

02:34:01 - 02:34:02
那第二個的話呢,

02:34:02 - 02:34:06
他也可以作為緩刑者或假釋者生活的約束，

02:34:06 - 02:34:07
二擇一。

02:34:08 - 02:34:09
兩種都不利。

02:34:10 - 02:34:12
最糟的情況是驅逐出境。

02:34:13 - 02:34:13
記得，

02:34:14 - 02:34:15
驅逐出境只能對誰啊?

02:34:16 - 02:34:17
對外國人喔。

02:34:18 - 02:34:19
對本國人不行喔,

02:34:19 - 02:34:20
這個我前面有講過,

02:34:20 - 02:34:21
他只能對外國人為之。

02:34:23 - 02:34:23
好,

02:34:23 - 02:34:24
我們大概這樣看就好,

02:34:25 - 02:34:26
因為更細的東西,

02:34:26 - 02:34:27
規定在保安處分執行法當中,

02:34:28 - 02:34:29
我們只要知道類型就OK了。

02:34:30 - 02:34:30
最後來，

02:34:30 - 02:34:31
那個時效，

02:34:32 - 02:34:33
處罰障礙時效。

02:34:35 - 02:34:35
時效的話，

02:34:36 - 02:34:37
我們翻到524頁。

02:34:38 - 02:34:40
我們現行法的時效有兩個，

02:34:40 - 02:34:42
一個叫做追訴權時效，

02:34:43 - 02:34:46
另外一個叫做行使權時效，

02:34:46 - 02:34:47
有這兩個東西。

02:34:48 - 02:34:50
那我們這樣說，

02:34:51 - 02:34:52
追訴權時效的話,

02:34:53 - 02:34:56
現行法是依照犯罪的刑度去做劃分。

02:34:57 - 02:34:58
那有一個東西請各位記得,

02:34:59 - 02:35:28
它的80條第一項第一款

02:35:28 - 02:35:42
的但書說啊

02:35:42 - 02:35:44
但發生死亡結果者,

02:35:44 - 02:35:45
不在此限。

02:35:46 - 02:35:49
也就是如果行為人犯的一個10年以上之罪,

02:35:50 - 02:35:53
而這個犯罪又有發生死亡結果的話,

02:35:53 - 02:35:56
那麼這個犯罪沒有時效。

02:35:57 - 02:35:58
也就是,

02:35:58 - 02:35:59
殺人罪

02:36:00 - 02:36:02
過失致死的犯罪是什麼時候成立？

02:36:02 - 02:36:03
是蓋房子還是房子倒？

02:36:04 - 02:36:05
廢話，當然是房子倒吧！

02:36:05 - 02:36:07
因為房子倒有人死掉，那個犯罪才成立嘛。

02:36:07 - 02:36:07
對不對？

02:36:07 - 02:36:08
所以時效呢,

02:36:08 - 02:36:11
當然是從房子倒掉才開始起算喔。

02:36:12 - 02:36:15
然後我們現行法有所謂時效的停止。

02:36:16 - 02:36:16
同學啊,

02:36:17 - 02:36:20
時效的停止跟民法上時效的中斷不一樣喔。

02:36:20 - 02:36:22
你們學過民法就知道，

02:36:22 - 02:36:24
民法上的時效中斷是，

02:36:24 - 02:36:26
等於你就按暫停。

02:36:26 - 02:36:28
下次起算就是從零再算一次。

02:36:28 - 02:36:29
那個叫中斷。

02:36:30 - 02:36:30
停止不是喔，

02:36:31 - 02:36:32
停止就按暫停喔。

02:36:33 - 02:36:35
比如說時效跑到第七年發生停止的原因，

02:36:35 - 02:36:35
就暫停。

02:36:36 - 02:36:37
停止原因消滅

02:36:37 - 02:36:39
那繼續從七年往後算

02:36:39 - 02:36:39
知道嗎？

02:36:39 - 02:36:41
時效停止是這樣子喔

02:36:41 - 02:36:41
大概跟同學講一下。

02:36:42 - 02:36:43
然後來，

02:36:44 - 02:36:45
525頁喔，

02:36:46 - 02:36:50
橫跨多次修法追溯權時效的計算。

02:36:51 - 02:36:52
這個東西很實務啦，

02:36:52 - 02:36:54
我簡單跟同學講一下是這樣。

02:36:55 - 02:36:57
這個是好幾年前一個真實的案件。

02:36:58 - 02:36:59
你們看喔，

02:36:59 - 02:37:01
殺人罪的時效多久？

02:37:02 - 02:37:04
殺人罪是十年以上之罪嘛，

02:37:04 - 02:37:04
對不對？

02:37:05 - 02:37:07
最早以前是20年，

02:37:08 - 02:37:09
後來變30年，

02:37:10 - 02:37:11
現在變沒有時效。

02:37:13 - 02:37:16
那如果是一個90年代的殺人案件，

02:37:16 - 02:37:18
它等於橫跨兩次修法喔。

02:37:18 - 02:37:19
對不對？

02:37:19 - 02:37:20
他等於橫跨兩次。

02:37:22 - 02:37:23
行為時是20年嘛，

02:37:23 - 02:37:24
後來變30年嘛，

02:37:25 - 02:37:26
現在又沒有時效。

02:37:27 - 02:37:31
那你說這種時效如果橫跨多次修法的話怎麼辦呢？

02:37:31 - 02:37:34
這裡牽涉到刑法施行法的規定。

02:37:34 - 02:37:36
來，我們來看到527頁這邊。

02:37:38 - 02:37:38
這裡說，

02:37:39 - 02:37:41
刑法施行法第八條之一講，

02:37:42 - 02:37:43
94年，

02:37:43 - 02:37:45
就是2006年那一次的修法，

02:37:45 - 02:37:48
時效已進行而未完成的話，

02:37:49 - 02:37:51
我們要適用對行為人最有利的規定。

02:37:52 - 02:37:53
所以來，

02:37:54 - 02:37:55
90年代的殺人案,

02:37:55 - 02:37:57
行為時效是多少?

02:37:57 - 02:37:57
20年對不對?

02:37:58 - 02:38:00
20年跑到一半變

02:38:00 - 02:38:00
30年了,

02:38:01 - 02:38:02
所以這個時候會不會是用新法？不會。

02:38:03 - 02:38:04
為什麼？因為20年有利嘛。

02:38:04 - 02:38:05
瞭解吧？八條之一這樣說。

02:38:06 - 02:38:06
來，可是喔，

02:38:06 - 02:38:08
八條之二怎麼說？

02:38:09 - 02:38:10
108年的修法，

02:38:11 - 02:38:13
時效已進行未完成，

02:38:13 - 02:38:15
適用修正後的規定，

02:38:15 - 02:38:17
不適用前條的規定。

02:38:17 - 02:38:18
所以是什麼意思啊？

02:38:19 - 02:38:20
來假設我10年前殺人了,

02:38:21 - 02:38:23
現在2025年嘛,10年前就2015年嘛。

02:38:23 - 02:38:25
假設我10年前殺人了,

02:38:26 - 02:38:27
原本時效是30年,對不對?

02:38:28 - 02:38:28
對啊,

02:38:29 - 02:38:30
所以到2045時效完成嗎？

02:38:31 - 02:38:32
可是喔,

02:38:32 - 02:38:34
施行法第八條之二怎麼說？

02:38:36 - 02:38:37
他說，你再看一次。

02:38:38 - 02:38:44
他說那個108年修法，追訴權時效已進行而未完成者，

02:38:45 - 02:38:46
舉其適用修正後的規定喔。

02:38:47 - 02:38:48
所以代表什麼意思？

02:38:48 - 02:38:51
我2015年殺的人，原本時效是算30年嘛。

02:38:52 - 02:38:55
但2019年修法，不是取消殺人罪的時效嗎？

02:38:55 - 02:38:56
對，沒有錯。

02:38:56 - 02:38:58
所以從2019年修法那一刻起，

02:38:58 - 02:39:01
殺人罪就沒有時效了。

02:39:01 - 02:39:02
我這件也是喔，

02:39:02 - 02:39:05
我10年前殺的人原本不是30年後時效就完成了嗎？

02:39:06 - 02:39:06
對不對？

02:39:06 - 02:39:08
結果因為我碰到2019年修法，

02:39:09 - 02:39:11
所以我那件的時效就怎麼樣？就消滅了。

02:39:11 - 02:39:12
知道嗎？就消滅了。

02:39:12 - 02:39:16
所以施行法八條之一跟八條之二，對於這兩次的修法，

02:39:16 - 02:39:18
有一些不同的操作。

02:39:19 - 02:39:21
這個案例我講一下，我們稍微晚一點下課。

02:39:21 - 02:39:23
既然都講一半了，我們就把它講完好了。

02:39:24 - 02:39:26
大概講10分鐘吧，不會太久。

02:39:26 - 02:39:27
我黑板上畫個圖。

02:42:09 - 02:42:10
我們把這個講完就下課喔。

02:42:11 - 02:42:12
很實務的問題啦。

02:42:13 - 02:42:15
這真實案件喔，五年前的案子喔。

02:42:17 - 02:42:19
然後1998年12月的時候啊，行為人殺人又焚屍。

02:42:20 - 02:42:22
那個屍體被燒得面目全非。

02:42:22 - 02:42:23
幾天之後

02:42:24 - 02:42:25
警方知道了，所以就去驗屍。

02:42:27 - 02:42:29
那驗屍之後呢，因為屍體被燒得亂七八糟，那個

02:42:30 - 02:42:31
年代證據又沒那麼多，所以後來，就

02:42:32 - 02:42:34
到底兇手是誰不知道。

02:42:34 - 02:42:35
就不知道兇手是誰。

02:42:36 - 02:42:37
反正不可能是被害人自焚啦。

02:42:37 - 02:42:38
就不知道兇手是誰。

02:42:39 - 02:42:43
所以到隔年7月的時候，警方就暫時簽結這個案件。

02:42:44 - 02:42:45
就暫時簽結，當時是這樣子。

02:42:47 - 02:42:47
好。

02:42:48 - 02:42:51
然後呢，事隔20年，事隔21年。

02:42:53 - 02:42:55
2020年7月的時候，警方掌握新證據。

02:42:58 - 02:42:59
發現了20多年前的真兇。

02:43:00 - 02:43:02
問說這件時效完成了沒有。

02:43:02 - 02:43:03
大概是這樣。

02:43:03 - 02:43:04
我們對照表格。

02:43:06 - 02:43:07
這件的問題是這樣子。

02:43:08 - 02:43:08
來。

02:43:09 - 02:43:10
我們看喔。

02:43:10 - 02:43:11
最早以前。

02:43:12 - 02:43:15
來，525頁的最下面到526頁的上面。

02:43:16 - 02:43:22
最早以前的條文說，追訴權因左列期間內，不行使而消滅。

02:43:24 - 02:43:24
所以各位啊。

02:43:24 - 02:43:26
問題就在這個地方。

02:43:27 - 02:43:27
從

02:43:28 - 02:43:30
1998年12月案發

02:43:31 - 02:43:31
到

02:43:31 - 02:43:34
到隔年7月簽結的這半年多的期間。

02:43:36 - 02:43:39
檢察官有沒有算是在行使追訴權。

02:43:40 - 02:43:40
你知道問題在哪裡嗎？

02:43:41 - 02:43:43
因為被告是誰不知道啊。

02:43:43 - 02:43:44
瞭解吧。

02:43:44 - 02:43:46
在被告是誰不知道的情況之下，

02:43:47 - 02:43:51
檢查官單純做的廣泛調查算不算是再行使追訴權。

02:43:52 - 02:43:53
就實務來說不算。

02:43:53 - 02:43:56
因為就實務來說追訴權你要針對特定的被告才能行使啊。

02:43:57 - 02:44:00
發掘被告前的廣泛調查，那個不叫做行使追訴權。

02:44:00 - 02:44:00
所以舊實務會認為說這半年多的期間不算是在行使追訴權喔。

02:44:00 - 02:44:01
所以本案的時效會從什麼時候起算？

02:44:11 - 02:44:13
就是98年12月那個時候起算。

02:44:14 - 02:44:15
就直接算20年。

02:44:16 - 02:44:17
知道吧，就直接算20年。

02:44:17 - 02:44:21
所以算20年的話，這件的時效會在什麼時候完成？

02:44:22 - 02:44:24
2018年的12月。

02:44:25 - 02:44:27
你說2006年不是時效有增長嗎？

02:44:28 - 02:44:33
可是我們剛說了，2006年那一次時效的增加，有沒有讓原本的時效改變？

02:44:33 - 02:44:35
沒有啊，還是要適用最有利啊，對不對？

02:44:36 - 02:44:39
所以照舊實務見解的話很簡單，照舊實務見解。

02:44:39 - 02:44:43
這半年多不算是有在行使追訴權。

02:44:43 - 02:44:45
所以時效不會發生停止的作用。

02:44:46 - 02:44:47
進而這件事要什麼時候完成的？

02:44:48 - 02:44:49
2018年12月就完成了，知道嗎？

02:44:49 - 02:44:50
這是舊見解。

02:44:51 - 02:44:52
可是後來的實務沒有採這說。

02:44:53 - 02:44:55
後來實務採的叫廣義偵查說。

02:44:55 - 02:45:02
後來的實務說,半年多的廣泛調查算是有在行使追訴權哦。

02:45:02 - 02:45:04
來,聽清楚,差別就在這邊。

02:45:05 - 02:45:11
如果你認為這半年多的廣泛調查算是國家有在行使追訴權的話,那會怎麼樣?

02:45:12 - 02:45:16
這半年多來就會產生時效停止的效果。

02:45:17 - 02:45:19
也就是這半年多是按暫停的。

02:45:19 - 02:45:22
那麼各位啊，如果這半年多有按暫停的話，

02:45:23 - 02:45:26
這件時效的完成日就會延後到什麼時候？

02:45:27 - 02:45:28
是不是要加計這半年多？

02:45:29 - 02:45:30
所以就會延到什麼時候？

02:45:30 - 02:45:34
就會變成2019年的

02:45:34 - 02:45:36
不是2019，對，2019，

02:45:36 - 02:45:40
就會變成2019年的大概六七月那一陣子。

02:45:40 - 02:45:41
詳細的我就不算了。

02:45:41 - 02:45:45
反正就會大概到2019年的六七月,大概7月份左右的時候。

02:45:46 - 02:45:46
好。

02:45:47 - 02:45:48
那你看喔。

02:45:48 - 02:45:50
聽清楚喔，才廣義偵查說的話，

02:45:50 - 02:45:53
這件時效原本的完成點會落在2019年的7月份喔。

02:45:53 - 02:45:54
結果你看,

02:45:54 - 02:45:55
2019年5月,

02:45:56 - 02:45:58
是不是殺人罪取消時效了?

02:45:59 - 02:45:59
而且

02:46:00 - 02:46:01
刑法八條之二

02:46:01 - 02:46:03
這一次取消時效會怎麼樣

02:46:04 - 02:46:07
已進行而未完成的時效，持續走新法喔

02:46:08 - 02:46:09
就是變得沒有時效了喔

02:46:10 - 02:46:14
所以才廣義上來說的話，這一件到2020年7月的時候可不可以追溯

02:46:15 - 02:46:15
可以

02:46:16 - 02:46:16
知道嗎，可以

02:46:17 - 02:46:18
哇，就是這幾個月之差

02:46:18 - 02:46:19
對啊，沒有錯啊

02:46:19 - 02:46:23
如果你採狹義主張說的話，這一件18年12月時效完成

02:46:24 - 02:46:25
後面的修法跟他無關

02:46:26 - 02:46:30
可是採廣義偵查說的話，這七個多月的期間

02:46:30 - 02:46:32
當作是有在行使追訴權

02:46:32 - 02:46:34
這七個多月時效會暫停計算

02:46:34 - 02:46:36
所以這一件的時效完成

02:46:36 - 02:46:38
就會落在2019年5月的修法後

02:46:39 - 02:46:40
進而會說怎麼樣

02:46:40 - 02:46:42
這件的時效最後是沒有完成的

02:46:43 - 02:46:45
後來的實務採廣義偵查說

02:46:45 - 02:46:47
所以這一次的被告後來都被判刑了

02:46:47 - 02:46:49
好像判無期徒刑吧

02:46:49 - 02:46:49
我記得

02:46:49 - 02:46:51
一個非常有趣的案例

02:46:51 - 02:46:54
我幾年前有在集訓班出過這一題

02:46:55 - 02:46:58
全臺改完七八十分考卷,全軍覆沒,沒有人會

02:46:58 - 02:47:00
正常,一定是誰會看這個

02:47:00 - 02:47:00
東西

02:47:00 - 02:47:01
很實務啦

02:47:01 - 02:47:03
以防考題出出來突襲各位

02:47:03 - 02:47:05
所以跟各位講，實務上曾經遇過這個問題，知道嗎，非常實務的考點

02:47:06 - 02:47:08
好，那我們刑總就上到這邊了哈

02:47:09 - 02:47:11
那個我們下午的課從刑分開始上

02:47:11 - 02:47:14
那刑分課本,如果同學晚來還沒有拿的話

02:47:14 - 02:47:15
記得去拿

02:47:15 - 02:47:15
知道嗎

02:47:15 - 02:47:16
刑分喔

02:47:16 - 02:47:16
我們下午要上刑分喔

02:47:17 - 02:47:17
好，那我們一樣要休息

02:47:18 - 02:47:19
我們休息50分鐘

02:47:19 - 02:47:21
兩點鐘的時候我們就來上刑法的部分